

HISTORIA DE CABOALLES DE ABAJO

Volumen I

según documentación antigua conservada



GENTES Y FORMAS DE VIDA

Siglos XVI a XIX

ÍNDICE

1.-	Introducción	Pág. 1
2.-	Gentes	Pág. 5
3.-	Real Ejecutora 1549	Pág. 7
4.-	Padrón 1693	Pág. 15
5.-	Catastro Ensenada 1752	Pág. 23
6.-	Padrón de 1761	Pág. 33
7.-	Padrón de 1826	Pág. 45
8.-	Padrón de 1837	Pág. 51
9.-	Listas de mozos en quintas desde 1846	Pág. 57
10.-	Padrón de 1851	Pág. 63
11.-	Padrón de 1881	Pág. 71

12.- Formas de Vida	Pág. 79
13.- Carta de poder de los vecinos de Laciana	Pág. 81
14.- Elecciones de oficios en 1666	Pág. 91
15.- Agravios de Don Gaspar Gago	Pág. 101
16.- Reclamación hidalguía de Pedro de Ribas ..	Pág. 145
17.- Fraude en padrones del Cº de Laciana.....	Pág. 157
18.- Embarque de Manuel Silvestre a Indias.....	Pág. 231
19.- Pleito contra D. José Rosón.....	Pág. 249
20.- Tránsito del Puerto de Leitariegos.....	Pág. 269
21.- Pleito de Villager contra Caboalles de A....	Pág. 285
22.- Rafael García del Valle	Pág. 311
23.- Manuel García del Valle.....	Pág. 357
24.- Carnavales en Caboalles de Abajo	Pág. 373
25.- Cesión de la Capilla de san Roque	Pág. 379
26.- Préstamos a Manuela Ribas	Pág. 389
27.- Bibliografía	Pág. 399

INTRODUCCIÓN

Quiero en este segundo libro que escribo sobre Caboalles de Abajo dar mi reconocimiento y agradecimiento a aquellas personas que, con su esfuerzo, lucha y tesón, realmente hicieron la historia del pueblo y cuyos nombres y apellidos, alguno de los cuales hasta hoy perduran, vienen incluidos en muchos documentos de las diferentes épocas en que vivieron y que se conservan en los archivos reflejados en la bibliografía.

Los documentos utilizados han sido fundamentalmente:

1.- Real Ejecutoria de 1549 en la que se recogen los diferentes pleitos que, durante ese siglo, mantuvo el Concejo de Laciana con el Conde de Luna y en la que se incluyen las personas de Caboalles de Abajo involucradas en el conflicto.

2.- Diferentes padrones de Caboalles de Abajo, realizados durante los siglos XVII a XIX, como fueron los de los años 1693, 1761 y 1851.

3.- Catastro de la Ensenada de 1752, donde se incluye la relación de vecinos existentes en el pueblo, así como sus propiedades.

4.- Padrón general de colonos, año 1837, que llevan fincas con arrendamiento.

5.- Lista de mozos de las quintas de los años 1847 a 1856

6.- Libros de Acuerdos del pueblo del siglo XIX en los que en los años 1826 y 1881 se hace relación de los vecinos existentes.

Por otro lado quiero dar a conocer diferentes modos de vida de nuestros antepasados en aquellas épocas y, para ello, presento en este libro las transcripciones de 14 documentos relativos a personas nacidas o residentes en el pueblo, que reflejan algunas de las formas de vida de aquellas personas.

Los documentos transcritos, algunos no en su totalidad, en una relación cronológica de ellos, han sido:

1.- Carta de poder dada en 1529 por los vecinos del Concejo de Laciana a su Procurador General y Procuradores para los pleitos que se puedan plantear contra el Conde de Luna.

- 2.- Elecciones de oficios en el Concejo de Laciana, año de 1666.
- 3.- Copia auténtica del auto de oficio que se hizo en 1728 a Don Gaspar Gago, corregidor del Concejo de Laciana, sobre los diferentes excesos cometidos en la administración de justicia, de los que se incluyen los relativos a personas de Caboalles de Abajo.
- 4.- Reclamación de hidalguía de Pedro de Ribas, vecino de Caboalles de Abajo, año de 1761.
- 5.- Trampas en la concesión de los títulos de hidalguía previas a la emisión del padrón de 1761.
- 6.- Licencia concedida en 1779 por su Majestad el Rey a Don Manuel Silvestre Martínez para embarcarse en Cádiz con rumbo a Las Indias con su familia y criados, uno de estos últimos, de Caboalles de Abajo.
- 7.- Pleito planteado en 1782 por el Concejo y vecinos de Caboalles de Abajo contra Don Joseph Rosón por impago de los impuestos sobre su Casa-Mesón que tiene en el pueblo.
- 8.- Documentos sobre el tránsito del Puerto de Leitariegos en los años de grandes y copiosas nevadas.

9.- Pleito planteado por el pueblo de Villager contra Caboalles de Abajo, año de 1815.

10 y 11.- Hechos acaecidos en la vida de los hermanos Rafael y Manuel García del Valle Buelta Lorenzana, el uno cura de Sta. María del Naranco y el otro abogado, ambos nacidos en Caboalles de Abajo.

12.- Carnavales en Caboalles de Abajo, año de 1894.

13.- Cesión e inventario de la Capilla de S.Roque por Don Octavio Álvarez Carballo, a la Iglesia de Caboalles de Abajo, año de 1895, con un libro de Epístolas y otro con los Evangelios.

14.- Préstamos de dinero a Manuela Ribas Cosmen, vecina del pueblo, y condiciones del contrato.

GENTES

Relación de personas incluidas en los diferentes documentos que se conservan, relativos al pueblo de Caboalles de Abajo y correspondientes al periodo entre los siglos XVI y XIX.

**Real Ejecutoria dada en la muy noble villa
de Valladolid a cuatro días del mes de julio,
año del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo de mil quinientos cuarenta y
nueve.**

Suma
Sarriana

manro
2548-



Co. a. t. u. o. n. a. d. o. N. Clau
dio feñns a Quinones
Conde a duma = Contra
el Conceso xñal a Sarria
na - sobre Imponi. Parton
y otros dños — — —
N. o. Cam. a p. o. n. a. Palacin
Sub. D. J. Fran. Caxo notaborda

El Concejo de Laciana, en 1270, recibió del rey Alfonso X una Carta Puebla, según la cual, aparte de una serie de mercedes, el único señor de esa tierra era el Rey, lo que implicaba ostentar tal condición de realengo pero, en 1396, el rey Enrique III entrega, con carácter jurisdiccional, ese territorio a Pedro Suárez de Quiñones, ascendiente de los que en los siguientes siglos serán los sucesivos Condes de Luna.

A partir de ese momento los lacianiegos empezaron a cuestionar la propiedad del mencionado Conde sobre estos territorios, si bien, con resultado totalmente negativo para los habitantes del Concejo, al ser reafirmados los poderes del señor.

Es entrado el siglo XVI cuando la lucha contra los poderes del Conde se volverá más atrevida y dura.

Los habitantes del Concejo de Laciana acusan al Conde, entre otros delitos, de opresión fiscal, restringir la libertad de los lacianiegos en temas de caza, pesca y festejos, subirles la

renta de las tierras que trabajan en cesión del útil, cuyo dominio directo corresponde al Conde, impedir que se celebren concejos o asambleas de vecinos. Además, reclaman la propiedad de los pastos situados aros de vecera arriba, es decir, de los puertos de montaña que el Conde de Luna les usurpó y en los que comenzó a sustituir a los ganados de los vaqueiros por las cabañas mesteñas. Este cambio en los arrendamientos fue notablemente ventajoso para el Conde, cuyos ingresos por tal concepto se multiplicaron, llegando hasta los 300.000 maravedís; pero será muy gravoso para los vecinos de Laciana, ya que al incrementarse el número de reses en los puertos verán cómo sus derechos de pasto en esos territorios menguan, e incluso se anulan.

Esta Real Ejecutoria recoge los diferentes pleitos planteados, durante la primera mitad del siglo XVI, por el Concejo de Laciana contra el Conde de Luna, en aquellos momentos D. Francisco Hernández de Quiñones y que, después de diferentes autos, sentencias y recursos, el Concejo de Laciana gana en la mayoría de las cuestiones planteadas, obligando al Conde de Luna a dejar de realizar dichos agravios y resarcir al Concejo en aquellas cosas económicamente subsanables en lo hasta entonces realizado

De todos modos, este dictamen deja sin solucionar el tema de los puertos que llegó con la sentencia en grado de revista

de los aros de vecera arriba, dada por la Chancillería de Valladolid el seis de diciembre de quinientos cuarenta y siete, en la cual revocan la sentencia definitiva anteriormente dada y dan la propiedad de esos términos al Conde de Luna. La familia Quiñones podrá arrendar los puertos a quien crea conveniente, ya sean forasteros o autóctonos, pudiendo meter todo tipo de ganados. Pero deberá respetar el derecho que tienen los lacianiegos de pacer con sus ganados mayores y menores en esos puertos. Así mismo, el Conde deberá respetar las fincas existentes en esos términos que son de propiedad privada.

El Concejo de Laciana interpuso apelación en grado de segunda suplicación a la Sala de las Mil Quinientas Doblas, del Consejo de Castilla, el veinticuatro de febrero de 1548. Los jueces la ratificaron a favor del Conde en marzo de ese mismo año.

La Real Ejecutoria emitida posteriormente dice: “estando así juntos como dicho es y en especial y nombradamente nombrados y presentes” y va haciendo la relación de los vecinos de cada uno de los pueblos y, con referencia a los vecinos de Caboalles de Abajo estos son:

“Pedro García -- Juan Piñero -- Alonso del Campo -- Pedro Valero -- Fernán Piñeiro -- Marcos del Río -- Cosme del Río -- Juan Panizo -- Juan Panizo el mozo -- Juan Feito -- Juan Rascallo -- Pedro Prieto -- Juan Prieto -- Alonso Piñero -- Pedro Tejedor -- Pedro Crespo -- Gonzalo Crespo -- Juan García -- Martín Piñero -- Juan Prieto -- Alonso Rodríguez -- Juan Rodríguez -- Gonzalo Piñero -- Juan del Otero vecinos del lugar de Caboalles de Yuso”.

Padrón del Año 1693

En el lugar de San Miguel del Concejo de Laciana, dicho día catorce de diciembre de mil seiscientos noventa y tres, Su Merced el señor Antonio de la Cuesta, teniente de corregidor en este dicho Concejo, parecieron Tomás Fernández y Francisco Berdasco, vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, de este dicho Concejo, a los cuales Su Merced tomó y recibió juramento en forma de derecho, que ellos lo hicieron cumplidamente y, debajo de él, prometieron de hacer bien y fiel dicha lista sin fraude alguno el cual hacen como se sigue:

Hidalgos:

Juan de Sierra, de edad de sesenta años, hijodalgo

Gerónimo Rosón, de cincuenta y dos años, hijodalgo.

Simón Diez, de edad de cuarenta años, hijodalgo, ausente de este Concejo y Reino.

Vicente Diez, de edad de cincuenta años, hijodalgo, ausente de este Concejo y Reino.

Miguel Collar, de edad de treinta años, hijodalgo, ausente de este Concejo y Reino.

Antonio Álvarez, de edad de treinta y ocho años, ausente

también de este Concejo y Reino, hijodalgo.

Santiago de Sabugo, ausente de este Concejo y Reino, hijodalgo de edad de cuarenta años.

Tomás Fernández, de edad de cincuenta y un años, hijodalgo.

Pedro Feito, de edad de treinta años, cojo de una pierna.

Del estado llano:

Lázaro García, mozo soltero, de edad de treinta y seis años.

Pedro del Río, de edad de treinta y seis años.

Juan González, de edad de veintiocho años, ausente de este Concejo y Reino.

Antonio de la Prohida, de edad de treinta y dos años.

Bartolomé Lorences, de edad de cuarenta y ocho años, cojo de una pierna.

Pedro Marentes, de edad de treinta y dos años, quebrado de una ingle.

Pedro Panizo, de edad de sesenta años.

Andrés Casquete, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene a Domingo Casquete su hijo de edad competente, pero cojo de una pierna.

Juan Rubio, de edad de cincuenta años.

Tomás del Río, ausente de este Concejo y Reino, de edad

de treinta y cuatro años.

Francisco Lorences, de edad de cincuenta y dos años.

Estébano Blanco, de edad de veintinueve años, baldado de un brazo.

Domingo Redruello, de edad de cincuenta y dos años.

Domingo Panizo, de edad de sesenta años, quebrado, estado llano.

Tirso Lorences, de edad de sesenta años.

Bartolomé García, de edad de treinta y nueve años, ausente de este Concejo y Reino.

Francisco Berdasco, de edad de cincuenta y cuatro años.

Domingo Arias, de edad de treinta y seis años, quebrado de una ingle.

Esto es lo que declaran haber en este lugar de vecindad y haberlo hecho bien y fielmente, sin fraude alguno y, en ello, se afirmaron y ratificaron y lo firmó el que supo, juntamente por Su Merced.

Antonio Cuesta..... Tomás Fernández.....ante mí
Domingo García



Vecindario en Catastro de la **Ensenada, año 1752**

Una y Veintidós
Siete Lugares...

Seis

En el Lugar de Paduella de Albano a Diez y Seis de
 Día del mes de Mayo del año de mil y quinientos y dos.
 años. En Cumplimiento del auto acordado, que a estos
 saber a los Señores de este Lugar y para el efecto de hacer
 una y Veintidós Como por el se repiere, parecieron.
 ante mí los sus Señores Raphael Alvarez y Anuncio
 Díaz de Lauhore Veraxes, que diieron Sexta nombra
 da por el. y y para ello y para que pue-
 da o fieren. En un abunao. N.º. y en esta forma y.

Anuncio Calón.....	Joseph del la menor.....
Anuncio Díaz delatoro.....	Márcos Martones.....
Bernando Cosmen.....	Joseph Carqueas.....
Bla Carqueas.....	Joseph Alvarez.....
Bernao Carqueas.....	Sancho Ro driguez.....
Bernuo Pazza.....	Seorenzo Alvarez.....
Diego Calón.....	Mamuel Alvarez Pazza.....
San. Co. Cosmen.....	Magdalena Loemes.....
San. Co. de la Prida.....	María Ron.....
Juan Díaz.....	María Díaz.....
Juan fers.....	Miguel Carqueas.....
Joseph de Rio.....	Mamuela Loemes.....
Josephha Díaz.....	Pedro Páez.....
Joseph de S. Cruz.....	Pedro de Albas.....

Amos de Ribas pan Capellán de la
 Raphael Albarez D. Amos Albarez
 L. de la Garza Sacramenta Cura propio
 L. de la Garza mayor de este Lugar
 los her. de Roque del Rio Don Juan Fernandez
 los her. de Andres Rodrig. Procurador y apen.
 Digo que heba más de 20 años que vivían en este
 dho Lugar de la Heredia, afabaron y fenjieron en
 Verdad, que firmaron los q supieron por el
 go. no *Sueto con sumo*
Baron de Ant. Diez de la For.
 Donato *la...* Rafael *Alvarez*
 Encom.
 Lecho de la *su...*

En el lugar de Caboalles de Abajo, a dieciséis días del mes de mayo año de mil setecientos cincuenta y dos, Su Merced el Señor Don Gaspar Antonio de la Bandera, Juez Subdelegado para las diligencias de la única Contribución en los lugares de que se compone este Concejo de Laciana, por ante mí el escribano, dijo que, respecto de este día, ha reconocido las relaciones que los vecinos de este lugar y forasteros han entregado de las haciendas comprendidas en sus términos y, para el mejor conocimiento de las que faltan por dar, se notifiquen a los Regidores de este lugar para que, dentro del segundo día al de la notificación de este auto, presenten ante su Merced lista de los vecinos de que se compone esta población, como también una lista y asiento de los forasteros que en sus términos tienen y labran por sí sus haciendas y, hecho, se dará la providencia que corresponde, y por este, que su Merced firmó, así lo proveyó, mandó y firmó en fe de ello, Firma = Gaspar Antonio de la Bandera, ante mí, Pedro de la Cruz Asensio

Notificación

En dicho lugar, dicho día, mes y año, yo, el escribano doy fe que, el auto de arriba, lo notifique e hice saber a Benito García y Santiago Rodríguez, Regidores de este lugar, en su persona, que lo oyeron y están prestos a cumplir con su tenor y lo firmo.

Firma = Cruz

Lista y vecindario de este lugar

En el lugar de Caboalles de Abajo, a diecisiete días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y dos años, en cumplimiento del auto antecedente que se ha hecho saber a los Regidores de este lugar y, para el efecto de hacer lista del vecindario cómo por él se previene, parecieron ante mí los susodichos Rafael Álvarez y Antonio Diez De la Torre, vecinos de él, que dijeron ser nombrados por el Concejo y vecinos para ello y demás que se pueda ofrecer en su asunto, el que hacen en la forma siguiente:

Antonio Calbín	Magdalena Lorences
Antonio Díez de la Torre	María Rosón
Bernardo Cosmen	María Díez
Blas Casquete	Miguel Casquete
Benito Casquete	Manuela Lorences
Benito García	Pedro Panizo
Diego Calbín	Pedro de Ribas
Francisco Cosmen	Antonio de Ribas
Francisco de la Proída	Rafael Álvarez
Juan Díaz	Isidro García
Juan Fernández	Isidro García menor
José del Río	Los herederos de Roque
Josefa Díaz	del Río
José de Sierra	Los herederos de Andrés
José del Río menor	Rodríguez
Marcos Martínez	Francisca del Río
José Casquete	Don Antonio Álvarez
José Álvarez	Lorenzana, cura propio
Santiago Rodríguez	de este lugar y
Lorenzo Álvarez	Don Francisco Fernández,
Manuel Álvarez García	presbítero y capellán

Y por no haber más vecinos estantes y habitantes en el dicho lugar de los referidos, acabaron y fenecieron este vecindario, que firmaron los que supieron y, en fe de ello, yo el escribano junto con su Merced

Firman = Bandera - Antonio Diez de la Torre - Benito García - Rafael Álvarez - ante mí Pedro de la Cruz Asensio.

Lista de forasteros

Lista y relación que nosotros, Santiago Rodríguez y Benito García, Regidores de este Lugar de Caboalles de Abajo, damos de todas las personas que por si, como forasteros, labran y cultivan heredades en el término de él, en esta forma, Lugar de Villager: Pedro Quines - Manuel de Lama - María de la Llama

Rabanal: Pedro Álvarez

Orallo: Francisco Menéndez - Juan Álvarez Villeta

El Puerto: Antonio Fernández - Santiago Martínez - Manuel Rodríguez - Alonso Fernández - Manuel Rodríguez - José De Castro - Josefa del Río - Juan Cosmen - Antonio Fernández - Alonso Cosmen - Alonso Cosmen menor - Ángel Fernández

Don Vicente de Sierra y Ferrer, vecino de Miravalles

Antonio Cueto Valdés, vecino de San Juliano

Baltasar García, vecino de Genestoso

Francisco de Sierra, vecino de Brañas de Abajo - Juan de Sierra, vecino de él.

José Rodríguez, vecino de Arbas

Baltasar Álvarez, cura de Caboalles de Arriba - Don Juan Rosón Lorenzana vecino de él - Don Fernando de Llamas - Juan Díez - José García - José García menor - Lucas de la Vega - Tomás de Sierra - José de Sierra - D. Juan Rosón, presbítero - Don Antonio Rosón Lorenzana, ordenado in sacris, todos vecinos del dicho lugar.

Don Fernando Álvarez, clérigo de menores, natural del lugar de Llamas

Y, para que así conste a Su Merced, el Señor Juez Subdelegado que se halla en este lugar, practicado la operación de él, damos la presente, en Caboalles de Abajo y mayo diecisiete de mil setecientos cincuenta y dos años,
Firma = Benito García

Padrón del año 1761

**Padrón y vezindario hecho calle y casa ahíta
con distinzi3n de estados entre los vezinos
del lugar de cabuelles de abajo de este
conzejo de Laziana.**

Transcripci3n original

En el lugar de San Miguel, Conzejo de Laziana, a tres días del mes de Septiembre de mill setezientos sesenta y uno, ante el licenciado don Joseph Muñoz y frayle, abogado de la Real Chanzillería de la ciudad de Valladolid y Juez de Letras nombrado por el Ilustrísimo Señor Presidente de ella, parecieron Antonio díez de la Torre, empadronador nombrado por su estado noble, y Ysidro Garzía Piñero, por el suio de Labradores, para la formazi3n del Vezindario y Padr3n que con distinción de estados han de hazer entre los vezinos del lugar de Cabuelles de Abajo, los quales, bajo del Juramento que tienen hecho a su presenciay por ante mí, el ynfraescripto Scrivano, teniendo presentes los vezindarios y elecciones de ofizios que para ello se han entregado, la ymformazi3n rezivida para aberiguar las familias que en este dicho Conzejo han estado y están en

posesión quieta y pazífica de hijosdalgo y la orden General despachada a pedimiento del Señor fiscal de Su Majestad por los señores Presidente y Alcaldes de la Sala de hijosdalgo de dicha Real Chancillería que está ynserta en la Real Provisión de su comisión, para la formación de Padrones en todos los pueblos Comprehendidos en su distrito y Jurisdicción, pasaron a formarle entre los vezinos de dicho lugar de Cabuelles de Abajo, Calle y Casa ahíta y con distinción de estados en la forma siguiente:

Primeramente María y Manuela Álvarez, hermanas, hijas de Santiago Álvarez Carballo, ya difunto, hijas dalgo notorio; y la dicha María Álvarez, Casada con Alonso Cosmen, Pechero Ilano.

Blas Casquete y Franzisca Cuerbo Marentes, su muger; Miguel, Mathías y María Casquete, sus hijos; y Antonio Casquete, hermano del Zitado Blas; Pecheros Ilanos.

Pasquala Valero, viuda de Benito Casquete; María y Ysabel, sus hijas; y la dicha María, viuda que quedó de Joseph Jato; Josepha y María Jato, sus hijas; pecheras.

Manuela Martínez, viuda de Antonio Álvarez Carballo, Lorenzo y Andrés Álvarez Carballo, sus hijos lexítimos, y Pasquala Rodríguez, hija de Franzisco Rodríguez, difunto, y dela nominada Manuela Martínez; y el dicho

Lorenzo está casado con Franzisca Cosmen, tienen una hija que se llama Franzisca Álvarez Carballo; hijosdalgo notorios.

Zipriano Calbín y Estébana Rodríguez, su muger; Antonio, Francisco y Manuela Calbín, sus hijos; y Manuel Calbín, hermano de dicho Cipriano Calbín, ausente; Pecheros llanos.

Marta Panizo, viuda de Joseph Álvarez dela Puerta; Miguel, Joseph y Paula Álvarez, sus hijos; y dicho Miguel, Casado con Josepha García, tienen por sus hijos a María y Manuela Álvarez; todos, pecheros llanos.

Raphael Álvarez y Marta Tejedor, su muger; Joseph y Manuel Álvarez, sus hijos lexítimos; hijos dalgo notorios.

Joseph Álvarez y Casimira Álvarez, su muger; Santiago, Manuel, Joseph y Antonia Álvarez, sus hijos; y Manuela, Mariantonia, Marta y Josepha Álvarez, también sus hijas lexítimas y de María del Río, su primera y difunta muger; todos, hijosdalgo notorios.

María fernández, moza soltera, hijadalgo notorio.

Franzisca Álvarez, hijadalgo notorio, viuda de Joseph Casquete, y Josepha Antonia Casquete, su hija, Pechera llana, como su Padre.

Ysabel Rodríguez, moza soltera, Pechera llana.

Pasquala Rodríguez, moza soltera, Pechera llana.

Manuel de Orallo, de estado soltero, hijo lexítimo de Antonio de Orallo y de María Rodríguez, ya difunta, hijodalgo.

Cruz de la Llama, viuda de Gerónimo feito, pechera llana.

Manuela feito, moza soltera, Pechera llana.

Antonio de Castro y Josepha Buenacon, su muger, y Antonia de Castro, su hija, Pechero llano.

Pedro Garzía, ausente, y su muger, Josepha díez de la Torre, hijadalgo notorio, y él, Pechero llano, y lo mismo Domingo Garzía, su hermano, también ausente.

Joseph del Río y su muger, Franzisca díez de la Torre, hijadalgo notorio, y Pedro, Joseph, Franzisco y Agustina del Río, sus hijos, Pecheros llanos.

María de la Proída, viuda de Domingo Cosmen, pechera.

Franzisca dela Proída, viuda de Manuel Gómez, hijodalgo que fue, Goza dela hidalguía de su marido.

Franzisco Calbín y Luzía de Ribas, su muger; Manuel, Franzisco, María y Luisa Calbín, sus hijos; con Juan fernández, su Criado; pecheros llanos.

Alfonso Cosmen y Josepha Casquete, su muger; y María y Franzisca Cosmen, sus hijas; Pecheros llanos.

Joseph Garzía y Antonia Cosmen, su muger; Pedro Garzía, su hijo; Pecheros llanos.

Polonia Álvarez Lorenzana, moza soltera, hija dalgo notorio.

María García, viuda de Ynazio López, Pechera, y su hija natural y de Antonio de Orallo, llamada María de Orallo, hijadalgo.

Raphael de Sierra, ausente, y Josepha de Sierra, su hermana, soltera, hijos de Joseph de Sierra, también ausente, y de Manuela Álvarez, su difunta muger, hijosdalgo notorios.

María Cosmen, viuda de Pedro Panizo; Pedro y María Panizo, sus hijos; y dicho Pedro, Casado con Ana Cabrios, tienen también por hijos a Pedro, Domingo, Fernando y Manuela Panizo; Pecheros llanos.

Miguel Casquete y Juana Bueno, su muger; Manuel, Pedro, Luzía y Mariantonia Casquete, sus hijos; Pecheros llanos.

Pedro de Ribas, viudo de dominga Garzía, y Antonio, Estébana, Magdalena y Luzía de Ribas, sus hijas; y el

dicho Antonio está casado con Ana Calbín y tienen un hijo llamado Franzisco de Ribas; Pecheros llanos.

Antonia Garzía, moza soltera, pechera llana.

María Rosón, hijadalgo notorio, viuda de Antonio Valero, y su hijo, Antonio Valero, pechero llano.

Juan y Pedro Rodríguez, tío y sobrino, ausentes, Pecheros llanos.

Pedro Cosmen y Manuela Casquete, su muger, pecheros.

Franzisca del Río, soltera, pechera llana.

María diez de la Torre, hijadalgo notorio, viuda que quedó de Miguel Carrera; Alfonso y Manuela Carrera, sus hijos, Pecheros llanos.

Juan diez de la Torre y su muger, Franzisca Alfonso; Vizente, Antonio, Joseph y Franzisco diez de la Torre, sus hijos lexítimos de primero y segundo matrimonio; todos, hijosdalgo notorios.

Juan fernández y su muger, María Menéndez, hija dalgo, y María fernández, su hija, Pechera como su Padre, y está casada con Andrés Álbarez Carballo, éste es hijodalgo notorio.

Manuel Álvarez y Manuela Lorenzes, su muger; Franzisco, María y Manuela Álvarez, sus hijos; hijosdalgo notorios.

Manuel Garzía y Ana Casquete, su muger; Manuel y Franzisco Antonio García, sus hijos; pecheros.

Manuel Garzía, viudo de Magdalena de Lama; Manuel, Simón, Joseph, Miguel, Antonio, Franzisco y María Garzía, sus hijos; pecheros llanos.

María Casquete, viuda de Franzisco Cosmen; Manuel, Franzisco, Pedro y Juan Cosmen, sus hijos; y María Noriega, su criada; Pecheros llanos.

Anna Redruello, viuda de Antonio feito; Franzisco y Pasquala feito, sus hijos; y Franzisco Redruello, hermano de la Zitada Ana, ausente; pecheros llanos.

Marcos Martínez y Pasquala feito, su muger; Antonio y Joseph Martínez, sus hijos; hijosdalgo.

Bernardo Cosmen, viudo de Ysabel Panizo; Franzisco, Bernardo, María e Ysabel Cosmen, sus hijos; Pecheros llanos.

Ysidro Garzía Piñero, menor en días, y Josepha del Corral, su muger; Antonio, Caietano, Agustín y Manuela Garzía, sus hijos; con Bartholomé y Magdalena García,

hermanos del Zitado Ysidro; Pecheros llanos.

Don Antonio Álvarez Lorenzana, Cura propio dela Yglesia Parroquial del Zitado Lugar, hijodalgo notorio y de armas Pintar.

Antonio díez de la Torre, Empadronador nombrado por su estado noble, y Franzisca de la Proída, su muger, y Franzisco Antonio díez de la Torre, su hijo, hijosdalgo notorios y de Real Carta executoria en propiedad posesoria.

Franzisco Antonio díez de la Torre y Franzisca Alfonso, su muger; Franzisca, Melchora, María, Manuela y Antonia díez de la Torre, sus hijas de primero y segundo matrimonio, que Contrajo con María Garzía Piñero en primeras nuncias; hijosdalgo notorios y de Real Carta Executoria en propiedad posesoria.

Don Pedro, doña María y doña Antonia díez de la Torre, hermanos, ausentes, hijos que quedaron de Joseph díez de la Torre y de Cathalina Carballido, su muger, ya difuntos, hijosdalgo notorios y de Real Carta executoria en propiedad posesoria.

Ysidro Garzía Piñero, maior en días, empadronador por su estado General, y María Alfonso, su muger, y Juan Garzía Piñero, su sobrino, Casado con Luisa Piñero;

Balthasar y Gaspara Garzía, sus hijos; Pecheros llanos.

Y en esta Conformidad dichos empadronadores dieron por fenecido este Vezindario y Padrón y uniformemente dijeron haberle hecho bien y fielmente y dado a cada uno el estado que lexítimamente le corresponde, según lo que han visto y obserbado en todo el tiempo de sus acordanzas, y en la forma que les está prebenido y mandado.

Relación de vecinos
año de 1826

Mmanuel Garcia	Juan Alvar?
Rafael Albar? Carballo	Pedro Carballo
Mmanuel Cargueta	Juan? Chacon
Vaguin Albar?	Juan? Fra Benito
Mmanuel Fidos	Antonio Queta
Miguel Ponso	Miguel Cargueta
Juan Co. Pico	Juan Pido
Mmanuel Albar? & la P. Rodriguez	Juan? Martinez
Mmanuel Rodriguez	Juan Pardo
Pedro Guerrero	Juan? Pedro? Man
Juan Lado	Fra
Mmanuel & Laura	Juan? & familia
Melchor Pido	Thoma? Fra
Regencia Diaz	Mmanuel & Maria
Juan Roque	Domingo Caldo?
Antonio Fra Platon	Pedro Cargueta
L Diego	Juan Audio
Juan Co. Collin	Andres Cabal?
Juan? & Juan	Dominio? Maria
2 ^a Jose? Armon	Antonio Fra
Antoni Garcia	Antonio Peto
	Mmanuel Alvaro
	Coset de
	Jose Antonio Peto

(Ayuda)
 (Historia Fca
 Santa: Alben
 Pasa: Maemo
 Juan. en Rodrig. mudo
 Vicente
 Manuela Corballo
 Casano Rodrig.
 Maria yca valencia
 Y Subito Sna
 e Himm: Affa. Tristana

En el lugar de Caboalles de Abajo, a **veinticinco de mayo de mil ochocientos veintiséis**, los Regidores y vecinos del dicho lugar, estando en el sitio acostumbrado, sentaron los **vecinos que existen** en el pueblo que son:

Manuel García	Manuel Ramón
Gabriel Álvarez Carballo	Pedro Carballo
Manuel Casquete	Francisco Ramón
Joaquín Álvarez	Francisco García Panizo
Manuel Ribas	Antonio Cuesta
Miguel Alonso	Miguel Casquete
Francisco Rico	Juan Ribas
Manuel Álvarez de la Puerta	Francisco Martínez
Manuel Rodríguez	Juan Rodríguez
Pedro Caunedo	Juan Llanos
Juan Pardo	Francisco Rguez Llanos

Manuel de Lama	José García
Melchor Ribas	Francisco Manilla
Gregoria Diez	Tomás García
Juan Roque	Manuel Martínez
Antonio García de la Toya	Domingo Cabadas
El ciego	José Casquete
Francisco Calbín	Juan Rubio
Francisco Sierra	Andrés Cabadas
José Ramón	Dionisio Núñez
Santos García	Antonio García
Pedro Antonio García	Manuel Alonso
	José Diez

Viudas: Antonia García -- Josefa Calbín -- Pedro Moreno -- Francisca Rodríguez -- Vicenta -- Manuela Carballo -- Lázaro Rodríguez -- María García Valencia -
- Isabel García -- Manuela Álvarez

Padrón general de colonos

Año de 1837

Prueba de Caballos de Moya finca Real

Padron general de Colonos que elijan fincas en Aranduma.
 y deben pagar un 10. Ps. por la contribucion de guerra sobre
 la renta anual que retiraron al propietario segun presentacion
 presentada. Octubre 1837

Nombres de los Colonos D. de los Proprietarios P. quines
Pagan

Manuel Martinez	{ Por las fincas en finca de D. Segundo Sierra	24.
Juan Rubio	{ Por D. de D. Juan Cozballo	14.
Manuel Garcia	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
D. Jose Maria de la Torre	{ Por D. de D. Juan Cozballo	14.
Maria Francisca	{ Por D. de D. Segundo Sierra	6.
Mansuela Garcia	{ Por D. de D. Segundo Sierra	8.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
Adriquel Alonzo	{ Por D. de D. Juan Cozballo	22.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	12.
Teresa de la Torre	{ Por D. de D. Segundo Sierra	3.
Juan Sierra Cantalejo	{ Por D. de D. Segundo Sierra	8.
Sancho Garcia	{ Por D. de D. Segundo Sierra	40.
Manuel Rodriguez	{ Por D. de D. Segundo Sierra	12.
	{ Por D. de D. Lorenzo Salgado de la Torre	6.
Juan Manilla	{ Por D. de D. Segundo Sierra	6.
Juana Gonzalez	{ Por D. de D. Segundo Sierra	24.
Antonio de la Torre	{ Por D. de D. Segundo Sierra	4.
	{ Por D. de D. Juan Cozballo	14.
Manuel de la Torre	{ Por D. de D. Segundo Sierra	2.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	22.
Juan Alvarado	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
Juana Garcia	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
Manuel Sierra de la Torre	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	16.
Man. L. Carqueza	{ Por D. de D. Segundo Sierra	14.
	{ Por D. de D. Segundo Sierra	22.

Pedro Cordero { Por J. de D. Juan Cordero 8.
 Por J. de D. Fran. Machado 2.
 Gabriel Cordero.. Por J. de D. Segundo Sotana 6.
 Antonio J. Mayon.. Por J. de D. Segundo Sotana 12.
 Total de este Pueblo. 200.

Pueblo de Caboalles de Abajo 1837

Padrón general de colonos que llevan fincas con arrendamiento y deben pagar el 10%, por la contribución de guerra, sobre la renta anual que retribuyen al propietario según relaciones presentadas:

<u>Colonos</u>	<u>Propietarios</u>	<u>Reales</u>	<u>Maravedíes</u>
Manuel Martínez	Don Segundo Sierra	24	
	Don Francisco Carballo	2	
Juan Rubio	Don Segundo Sierra	2	
Manuel García	Don Segundo Sierra	3	14
	Don Francisco Carballo	1	14
J. R. G ^a del Valle	Don Segundo Sierra	9	
María Francisca	Don Segundo Sierra	6	
Manuela García	Don Segundo Sierra	10	
	Don Raimundo López	3	
	Don Francisco Machado	1	14
Miguel Alonso	Don Francisco Carballo	32	
	Don Segundo Sierra	12	
Josefa de la Toya	Don Segundo Sierra	3	
Fco Sierra Pambley	Don Segundo Sierra	8	

Santos García	Don Segundo Sierra	40	
Manuel Rodríguez	Don Segundo Sierra	2	12
	D ^a Lorenza Sabugo-Sosas	6	
Francisco Manilla	Don Segundo Sierra	6	
Juana González	Don Segundo Sierra	24	
Antonio de la Toya	Don Segundo Sierra	4	
Manuel de Lama	Don Francisco Machado	1	
	Don Segundo Sierra	2	
Juan Álvarez	Sr Conde de Miranda	3	22
	Don Francisco Carballo	1	14
Juana García	Don Francisco Carballo	3	
Manuel Álvarez	Don Gregorio de Lama	14	
de la Puerta			
Manuel Casquete	Don Raimundo López	4	16
	Don Francisco Carballo	1	14
	Don Segundo Sierra	2	32
Pedro Caunedo	Don Francisco Carballo	5	
	Don Francisco Machado	2	
Gabriel Carballo	Don Segundo Sierra	6	
Antonio García mayor	Don Francisco Sierra	12	

Total del Pueblo.....254 reales y 152 maravedíes

Listas de los mozos comprendidos
en las quintas desde el
Año de 1846 en adelante

Comun de los Santos de la Cruz
fundada en la junta de
Año de 1816 en adelante =
Manf. Hon.
A la Junta

Mozo	Fecha Nacimiento	PADRES	Quintas									
			1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856
Manuel Martínez	26/03/1829	Manuel Josefa Casquete	X	X	X	X	X					
Miguel Boto	23/02/1829	Antonio Rosalia Cosmen	X	X	X	X	X					
Pedro G ^a de la Toya	02/06/1827	Antonio María García	X	X	X	X	X					
Vicente Álvarez Carballo	17/08/1827	Gabriel María Díez	X	X	X	X	X					
Ildefonso Sierra	23/08/1827	Francisco María Carballo	X	X	X	X	X					
Fernando García	02/07/1826	Francisco Manuela Razcallo	X	X	X							
Manuel Manilla	18/10/1826	Fernando Francisca Martínez	X	X	X	X	X					
Juan Caunedo	22/03/1826	Pedro Francisca Álvarez	X	X	X	X						
José Boto	04/04/1826	Antonio Rosalia Casquete	X	X	X	X						
Manuel Núñez	10/04/1826	Pedro Gregoria Díez	X	X								
José Álvarez de la Puerta	22/04/1826	Manuel Teresa García	X	X	X	X						
Gregorio García	28/09/1824	Baltasar Juana González	X									
José Álvarez Carballo	27/12/1824	Gabriel María Díez	X	X	X	X	X					
Miguel García	25/01/1825	Manuel María Fernández	X	X	X							
Francisco García	28/09/1823	Santos Isabel Álvarez	X	X								
José García	13/10/1823	Tomás Josefa Álvarez de la Puerta	X	X								
Manuel Casquete	04/01/1824	Miguel Juana García	X	X								
Ángel Alonso	20/06/1822	Miguel Rosalia Orallo	X									
Nuevos 1848												
Domingo Pardo	04/09/1829	Domingo Juliana Caunedo		X	X	X	X					
José Rodríguez	04/04/1830	Lázaro Serafina Díez		X	X							
Juan Álvarez Carballo	26/01/1830	Pedro Josefa Bueno		X	X	X	X					
José Fernández	26/03/1829	Domingo Manuela Díez		X	X	X	X					
Nuevos 1849												
Manuel Ribas	27/03/1831	Manuel María Casquete			X	X	X	X				
José García Valencia	10/08/1830	José Manuela García			X	X	X	X				
Manuel Sierra Pambley	01/08/1830	Francisco María Carballo			X	X	X	X				
Juan Rodríguez Ulanos	07/07/1830	Juan Manuela García			X	X	X	X				
Segundo Álvarez de la Puerta	24/05/1830	Manuel Teresa García			X							

Mozo	Fecha Nacimiento	PADRES	Quintas									
			1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856
Nuevos 1850												
Demetrio Núñez	17/04/1832	Pedro Ramona Martínez Acevedo				X	X	X				
Manuel García de la Toya	03/04/1832	Antonio María García				X	X	X				
Genaro Rubio	24/03/1832	Juan Tomas Martínez				X	X	X				
Manuel Rodríguez	22/05/1831	Pedro Manuela Álvarez				X	X	X				
Nuevos 1851												
Fernando Álvarez de la Puerta	06/06/1832	Manuel Teresa García					X	X	X			
Nuevos 1852												
Vicente Fernández	24/03/1833	Domingo Manuela Díez						X	X			
Nuevos 1854												
Manuel González Campillo	16/11/1833	José Josefa Rico								X		
José Fernández	24/01/1834	Manuel Josefa Martínez								X		
Nuevos 1855												
Francisco Boto	31/07/1834	Antonio Rosalia Casquete									X	
Luis Martínez	28/12/1834	Manuel Josefa Casquete									X	
Pedro Sierra Pambley	24/02/1835	Francisco María Álvarez carballo									X	
Nuevos 1856												
Carlos González Campillo	02/01/1836	José Josefa Rico										X
Francisco Álvarez	20/01/1836	Antonio María Benítez										X
Santos Boto	31/10/1836	Antonio Rosalia Casquete										X

Padrón de vecinos
año de 1851

Nombre		N.º de años que en su nacimiento le dio		N.º de años que le dio	
Ant. de					
Antonia muger	-	1	8	Nov 1804	17
Agustina hija	-	1	8	Junio 1802	13
Idro Carmelo	-	1	12	Nov 1831	19
María muger	-	1	3	Seto 1724	60
Juan hijo	-	1	7	Nov 1796	64
Manuel Id	-	1	22	Marzo 1826	25
Antonio hija	-	1	20	Febr 1837	13
Lu muger Maria	-	1	5	Nov 1793	87
Idro su hijo	-	1	30	Seto 1800	50
Manuel Id	-	1	20	Junio 1827	23
Ant. Herrera	-	1	3	Seto 1822	19
Maria su muger	-	1	19	Nov 1802	48
Juan su hijo	-	1	24	Nov 1804	40
Manuela Id	-	1	21	Nov 1808	46
Eleonor hija	-	1	20	Nov 1802	48
Ant. su muger	-	1	17	Nov 1804	46
Manuel Id	-	1	8	Nov 1808	42
Juan su hijo	-	1	22	Nov 1801	49
Maria muger	-	1	16	Nov 1790	60
Idro su hijo	-	1	8	Nov 1800	50
Manuel Id	-	1	25	Nov 1827	23
Idro su hijo	-	1	15	Nov 1820	20
Idro su hijo	-	1	21	Nov 1805	45
Idro su hijo	-	1	10	Nov 1807	47
Idro su hijo	-	1	11	Nov 1808	48
Idro su hijo	-	1	21	Nov 1812	38
Idro su hijo	-	1	6	Nov 1803	44
Idro su hijo	-	1	10	Nov 1807	48
Idro su hijo	-	1	18	Nov 1808	40
Idro su hijo	-	1	8	Nov 1812	38

14 de enero de 1851

Nombres	Nº de almas		Fecha nacimiento			Edad	Profesión
	V	H	Día	Mes	Año		
Manuel García	X		06	01	1799	51	Labrador
Teresa		X	17	03	1822	28	
María		X	17	08	1828	22	
Gabriel Carballo	X		02	01	1801	50	Jornalero
María		X	04	08	1791	59	
Vicente	X		17	08	1827	23	
Manuel Casquete	X		15	05	1783	67	Labrador
María su mujer		X	08	04	1786	64	
Josefa su hija		X	16	01	1815	23	
Rosalía su hija		X	13	04	1821	29	
Francisco Ribas	X		07	04	1816	35	Jornalero
Ramona		X	08	10	1814	36	
Manuel	X		27	03	1831	20	
Miguel Alonso	X		12	06	1786	64	Labrador
Manuela		X	04	09	1810	40	
Josefa		X	04	01	1835	15	
José Campillo	X		08	06	1801	49	Labrador
Josefa		X	21	04	1810	40	
Manuel	X		17	10	1833	17	
Carlos	X		3	06	1836	14	

Manuel Álvarez de la Puerta	X		03	01	1804	46	Labrador
Teresa		X	29	10	1802	48	
José	X		22	04	1826	25	
Fernando	X		06	06	1832	18	
Isabel		X	30	09	1828	22	
Antonio García		X	08	01	18043	47	Labrador
Antonia su mujer		X	08	06	1802	48	
Agustina su hija		X	12	01	1831	19	
Pedro Caunedo		X	03	08	1784	66	Jornalero
Juana su mujer		X	07	12	1786	64	
Juan hijo	X		22	03	1826	25	
Manuel hijo	X		26	12	1837	13	
Antonio Toya		X	09	01	1793	57	Jornalero
María su mujer		X	30	08	1800	50	
Pedro hijo	X		20	06	1827	23	
Manuel hijo	X		03	04	1832	19	
Antonio Álvarez		X	19	09	1802	48	Jornalero
María su mujer		X	24	12	1804	46	
Francisco hijo	X		21	01	1836	15	
Manuela hija		X	26	03	1832	18	
Melchor Ribas		X	17	01	1804	46	Labrador
Casilda su mujer		X	05	01	1808	42	
Manuel sobrino	X		22	05	1831	19	
Francisco Sierra		X	16	03	1790	60	Labrador
María su mujer		X	08	09	1800	50	
Ildefonso hijo	X		23	08	1827	23	
Manuel hijo	X		01	08	1830	20	
Pedro hijo	X		24	01	1835	15	
Isidro hijo	X		16	03	1837	13	
Juan Álvarez		X	04	04	1788	62	Labrador
María hija		X	31	08	1812	38	
Fernando hijo	X		06	09	1808	42	

Santos García	X	10	06	1797	53	Labrador
Isabel su mujer	X	18	12	1795	55	
José hijo	X	08	12	1819	31	
Manuela hija	X	18	01	1826	24	
Pedro Antonio García	X	04	01	1819	36	Escribano
María Ignacia su mujer	X	07	06	1817	33	
Gregoria criada	X	12	06	1825	25	
José García del Valle	X	04	05	1802	48	Labrador
Francisca su mujer	X	17	03	1828	22	
Pedro Nuñez	X	19	06	1794	56	Jornalero
Ramona su mujer	X	24	04	1798	52	
Demetrio hijo	X	17	04	1832	19	Sirviente
Domingo Pardo	X	04	12	1829	21	Jornalero
Pedro Álvarez Carballo	X	29	06	1806	44	Labrador
Josefa Bueno su mujer	X	27	05	1808	42	
Juan hijo	X	27	01	1830	21	
José hijo	X	24	12	1831	19	
Pedro hijo	X	19	03	1839	11	
Antonio Cuesta	X	15	09	1782	68	Labrador
Juana García viuda	X	14	01	1798	53	Labrador
Manuel hijo	X	04	01	1824	27	
Francisco Martínez	X	16	12	1780	70	Jornalero
Julia su mujer	X	11	12	1786	64	
María hija	X	14	09	1816	34	
José hijo	X	25	06	1834	16	
Juan Ribas	X	08	01	1797	54	Labrador
María su mujer	X	17	07	1799	51	
Fermina hija	X	11	03	1816	34	
Juan Rodríguez Llanos	X	03	08	1789	61	Labrador
Manuela su mujer	X	07	06	1794	56	
Juan hijo	X	07	07	1830	20	
José García Valencia	X	08	05	1792	58	Labrador
José hijo	X	10	08	1830	20	

Francisco Manilla	X	14	09	1786	64	Jornalero
Francisca su mujer	X	08	06	1788	62	
Manuel hijo	X	18	09	1826	24	
Tomás García	X	16	05	1814	36	Labrador
María su mujer	X	02	07	1816	34	
Manuel		03	07	1836	14	
José Ramón hijo	X	27	07	1840	10	
Manuel Martínez	X	12	04	1804	46	Jornalero
Josefa su mujer	X	06	03	1802	48	
Manuel hijo	X	26	03	1829	22	
Luis hijo	X	30	12	1834	16	
Juan Rubio	X	01	12	1805	45	Jornalero
Tomasa su mujer	X	08	06	1808	42	
Genaro hijo	X	24	03	32	19	
José Casquete	X	06	08	1800	50	Labrador
Josefa su mujer	X	05	01	1805	46	
Jacinto García	X	07	09	1807	43	Labrador
Petronila su mujer	X	08	01	1812	38	
Manuel hijo	X	01	06	1837	13	
José hijo	X	16	04	1842	8	
Antonio Boto	X	02	03	1797	53	Labrador
Rosalía su mujer	X	03	06	1796	54	
Miguel hijo	X	23	01	1829	22	
Francisco hijo	X	01	08	1834	16	
Domingo Pérez	X	07	01	1789	61	Jornalero
José hijo	X	29	12	1829	21	
Vicente hijo	X	24	03	1833	18	

TOTALES	71	41	Edad	37
			media	años

Relación de vecinos
año de 1881

Lista de los hijos, que voluntaria-
 mente contribuyeron, como vecinos de este
 pueblo de Caballero de abajo en la
 reunion del ocho de diciembre
 de sus respectivos hogares y como
 para contribuir con los armatres
 de materiales; que se necesitan
 en la construccion de la Casa-
 escuela del patronato, que
 fundo el benedictor e inelucti-
 ble D. Pedro Alvarez Carballo
 y Bueno en la testamentaria
 del cinco de Julio ultimo, otor-
 gado ante el notario de Villabona
 D. Pedro Ant. Garcia y bajo
 cuya disposicion fallecio el
 mesocho del mismo. —

1. D. Ant. Alvarez Miranda —
2. Fernando Alv. Miranda —
3. Fernando Alv. de la Puente —
4. Fern. co Garcia —
5. Vicente Alv. Carballo Diaz —
6. Mariano Ramon Pizar —
7. Alonso Suarez Canabey —

- 9 — D. Inc. Lou.^a de Cabada. —
- 9 — Manuela Lando de Juliana —
- 10 — Fran.^{co} Sierra Pibac. —
- 11 — Manuel Lou.^a Campillo —
- 12 — Fermín García y Liza Valle —
- 13 — Liberata River García —
- 14 — Fernando García Pizarro —
- 15 — Fero García Araya —
- 16 — Bernicea Pibac Carqueste. —
- 17 — Manuel Martínez Carqueste. —
- 18 — José M.^a González del Campillo —
- 19 — José González de la Regia —
- 20 — Manuel Pérez Díez —
- 21 — Celerino Pérez —
- 22 — Maximino García y García Lillo —
- 23 — José García —
- 24 — Antonio Araya. —
- 25 — José Armon y García Liza del Valle —
- 26 — Gregorio García González —
- 27 — Manuel García Pizarro —
- 28 — Antonio Escoto Villar —
- 29 — Manuel Rodríguez Martínez —
- 30 — José Pérez Carqueste. —
- 31 — Fran.^{co} Pibac Carqueste —
- 32 — Fran.^{co} López de Lillo —
- 33 — María Angela Robig.^a y Lillo —

Lista de los sujetos que, voluntariamente, votaron como vecinos de este pueblo de Caboalles de Abajo, en la reunión del ocho de diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, para contribuir con los arrastres de materiales, que se necesitan en la construcción de la Casa-Escuela del Patronato que fundó el bondadoso e inolvidable D. Pedro Álvarez Carballo y Bueno en su testamento del cinco de julio último, otorgado ante el notario de Villablino D. Pedro Antonio García y bajo cuya disposición falleció el dieciocho del mismo,

- 1.- José Álvarez Miranda
- 2.- Fernando Álvarez Miranda
- 3.- Fernando Álvarez de la Puerta
- 4.- Francisco García
- 5.- Vicente Álvarez Carballo
- 6.- Gervasio Ramón Ribas
- 7.- Alonso Sierra Pambley
- 8.- José González de Cabadas
- 9.- Manuela Pardo de Juliana

- 10.- Francisco Sierra Ribas
- 11.- Manuel González Campillo
- 12.- Tomás García y García del Valle
- 13.- Liberata Pérez García
- 14.- Fernando García Panizo
- 15.- Pedro García Toya
- 16.- Bernarda Ribas Casquete
- 17.- Manuel Martínez Casquete
- 18.- José María González del Campillo
- 19.- José González de la Reina
- 20.- Manuel Núñez Díez
- 21.- Ceferino Flórez
- 22.- Maximino García y García del Valle
- 23.- José Janeiro
- 24.- Antonio Argayo
- 25.- José Ramón García y García del Valle
- 26.- Gregorio García González
- 27.- Miguel García Fernández
- 28.- Antonio Cuesta Álvarez
- 29.- Manuel Rodríguez Martínez
- 30.- José Pérez Casquete
- 31.- Francisco Ribas Casquete
- 32.- Francisco López del Potro

- 33.- María Ángela Rodríguez de Lázaro
- 34.- Joaquina Martínez del Rey
- 35.- Florentina Barreiro
- 36.- Ramona Martínez de Carballo
- 37.- Vicenta García de la Toya
- 38.- Josefa Ramón de Cuca
- 39.- Constantino Cuesta González
- 40.- Pedro Antonio García
- 41.- José Boto Casquete
- 42.- José Ramón Ribas
- 43.- José García del Valle Buelta
- 44.- Ángel González del Campillo
- 45.- Serafina Núñez Sierra
- 46.- Josefa Sierra Pambley, viuda de Núñez
- 47.- Ramón Menéndez de la Rodriga
- 48.- Manuel Alonso Orallo
- 49.- Melquíades Cuesta Barreiro
- 50.- Juan Álvarez Campillo
- 51.- Joaquín Otero

Autorizados por el conducto de sus comisionados:

- 52.- Manuel García del Valle, por conducto de su sobrino José Ramón
- 53.- Baltasar Rubio, por el de José Boto, su primo político

54.- Pedro Sierra Pambley, por el de su hermana Josefa

55.- Cayo Alonso, por sí

56.- Francisco Boto Casquete, por sí

Negativos:

Francisco Manilla

Manuel Álvarez de Ribas

José Álvarez Carballo de María Diez

Ricardo Menéndez de Ignacia

Demetrio Núñez Acebado

José Caunedo Álvarez

Para que conste lo firman los individuos que componen la Junta Administrativa del pueblo referido de Caboalles de Abajo, en el mismo, a dieciocho de diciembre de mil ochocientos ochenta y uno.

Firman = José Boto, Presidente ---- Miguel García, vocal ---
Francisco Manilla, vocal -- Francisco de la Cuesta, vocal ---
Pedro García de la Toya, vocal.

Handwritten signatures of the Junta Administrativa members. The signatures are arranged in two rows. The top row includes 'Presidente' (President) and 'Vocal' (Vocal). The bottom row includes 'Vocal' and 'Vocal'. The signatures are: Miguel García, José Boto, Francisco Manilla, Juan de la Cuesta, and Pedro García de la Toya.

FORMAS DE VIDA

Carta de poder de los vecinos del
Concejo de Laciana
Año de 1529

Sepan cuantos esta carta de poder y pronunciación vieren, como nos, los buenos hombres, hidalgos y labradores y vecinos del Concejo de Laciana, estando juntos en nuestro Concejo General, siendo llamados por nuestro andador, según lo tenemos de uso y costumbre, de juntarnos para ordenar las cosas que son honra y provecho del dicho Concejo Especial, estando presentes, por el lugar de Llamas, Pedro de Llamas y Juan de Llamas y Juan Álvarez y Juan Postón y Fernando Lozano y Bernardo y Juan Lozano y, por el lugar de Rabanal de Cima, Juan Martínez y Alonso Vidal y Juan Prieto y Pero García y Juan Pérez y Juan de Rabanal y, por el lugar de Rabanal de Abajo, Rodrigo Macías y Alvar Macías y Luis Buelta y Juan Alonso del Condado y Juan Alonso del Palacio y Pedro Cualladó y Juan de Lera y Quintín Vidal y Juan Vidal y Fernán Vidal y, por el lugar de Rioscuro, Pedro de Sabugo y Alonso de Rabanal y Diego Alonso y Pero García y Juan Rubio el viejo y Juan Rubio el mozo y Juan Fernández y Juan de Rabanal y Gonzalo de Rioscuro y Fernán García y Pedro de Robles y Alonso del Monte y López

Arias y Juan Macías y, por el lugar de Lumajo, Diego De Alba, Juan Carrera y Alfonso Cano y Alonso del Potro y Alfonso Carrera y Pedro de Nión y Pedro Alonso y, por el lugar de Robles, Juan de la Cuesta y Rodrigo Puerco y Juan Puerco el mozo y Pedro Boto y Gil del Corral y Alonso González y Martín Calvero y Pedro Bío y Juan de Toro y Juan de Bio y, por el Valle de Sosas, Fernán García y Andrés Sastre y Juan de la Carrera y Pedro Martínez de Trapa y Pedro De Llano y Alonso de la Fuente y Fernando Sastre y Alonso Domínguez y Juan Domínguez y Juan Fernández y Juan Ferrero y Juan Fernández el Gago y Alfonso Rebollo el mozo y, por el lugar de San Miguel, Martino de Haro y Pero González y Juan Piñero y Gonzalo Feito y Juan Oran y Pedro de la Fuente y Alonso Pérez y Pedro de Cabríos y Pedro Carrillo y, por el lugar de Villager, Fernán García del Barrero y Alonso Tejedor y Rivera y Matrero y Juan Rubio y Pedro Valero y Pedro Piñero y, por el lugar de Caboalles de Abajo, Martín Piñero y Juan García y Francisco Piñero y Marcos de Cabo el Rubio y Cosme de Cabo el Rubio y Juan Panizo y Juan del Campo y Pedro Tejedor y Juan Prieto y, por el lugar de Caboalles de Cima, Fernán Fidalgo y Juan Ramos y Fernán Cosme y Pedro Panizo y Alonso Martínez y Fernán Panizo y Juan Riesco y Bartolomé y Alonso Herrero y Fernán Ferrero y Alonso Pérez y Diego Álvarez y Juan Álvarez y, por el lugar de Villarino,

Juan de Villarino y Pedro Álvarez y Pedro de Villarino y Juan Lozano y Fabián Lozano y Andrés el Gago y Fernando de la Fuente y Vicente y, por la Puebla de Laciana, Fernán Buelta y, por el lugar de Villablino, Martino de Villablino y Martino de Villablino el mozo y Pedro de Villablino y Pedro de Ribas de Sil y Pedro de Lama y Fernando de Villablino y Juan de Alfayate y García de Fuentes y, por el lugar de Orallo, Alonso González el mozo y Alonso González el viejo y Domingo del Oso y Cornello, todos vecinos del dicho Concejo de Laciana, de los lugares de suso nombrados, haciendo, cómo hacemos, caución de rato que todos los otros vecinos del dicho Concejo, que están ausentes, habrán por bueno todo lo que nosotros hiciéremos y en esta carta de poder se contiene, todos juntamente estando en nuestro Concejo General, como dicho es, otorgamos y conocemos por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido llenero y bastante según qué mejor y más cumplidamente lo podemos y debemos de dar de derecho, con libre y general administración, conviene a saber, a vos Juan Rosón y a vos Pedro García, vecinos de los lugares de Caboalles y, a vos Gonzalo Tejedor y a vos Pedro de Cabríos, vecinos de la feligresía de San Miguel y, a vos Pedro de Rabanal, vecino del lugar de Rabanal y, a vos, Cosme Ferrero, vecino del Valle de Sosas y, a vos, Pedro Fernández, vecino de lugar de

Robles y, a vos, Fernando de Rioscuro, vecinos del lugar de Rioscuro, especial y expresamente para que por nos, y en nuestro nombre, y en nombre del dicho Concejo y vecinos y moradores de él, podáis ir al lugar de Bembibre y otra cualquiera parte que a vosotros os pareciere y con acuerdo y consejo de García Buelta, nuestro Procurador General y de otra persona de letras, podáis pedir y demandar al Conde de Luna, Señor de este dicho Concejo o a quién su poder hubiere, conviene a saber todas las cosas que, a vos los dichos Juan Rosón y Pedro García y Gonzalo Tejedor y Pedro de Cabríos y Pedro de Rabanal y Cosme Ferrero y Gonzalo Fernández y Fernando de Rioscuro, nuestros procuradores os pareciere que el dicho Conde, nuestro Señor, es obligado a dar y restituir a este dicho Concejo y vecinos de él, porque nuestra voluntad es que sobre las cosas que tratamos pleito con el dicho Conde, nuestro Señor, y sobre lo demás que Su Señoría lleva perteneciente a este dicho Concejo y, porque Su Señoría dice que sin pleito lo quiere restituir al dicho Concejo, os damos poder a vos los dichos nuestros procuradores para que juntamente, con acuerdo del dicho García Buelta o de otra persona de letras, como dicho es, podáis hacer en concertar con el dicho Conde, nuestro Señor, o con su procurador todo aquello que a vosotros os pareciere que es bueno y que debe de concertar, y sobre todas las

diferencias y pleitos que entre Su Señoría y nosotros están movidos o se esperan mover, así sobre los pastos y puertos de este dicho Concejo, como sobre otra cualesquier cosa o cosas que hayan habido o esperan haber hayan pleito y diferencias entre Su Señoría del dicho Conde y de nosotros y, para que acerca de todo ello y cada una cosa y parte de ello, podáis hacer y concertar todas aquellas cosas que a vosotros con acuerdo del dicho García Buelta o con otra persona de letras os pareciere que es bueno que se haga y concierte y que, para todo ello y para cada una cosa y parte de ello, os damos todo poder cumplido, bastante, con todas sus inadencias y emergencias y dependencias y anexidades y conexidades y, si necesario es relevación, por la presente os relevamos de toda carga de satisdación y fiaduría so aquella cláusula del derecho que dicha en latín iudiciun sisti iudicatum solvi, con todas sus cláusulas del derecho acostumbrado y, si alguno de los dichos nuestros procuradores, por causa que estuviere maldispuesto o tuvieren otro impedimento o por su voluntad no quisieren ir, es nuestra voluntad que se haga el concierto siendo en él la mayor parte de los dichos nuestros procuradores juntamente con el dicho García Buelta, y les damos poder cumplido, según que dicho es, para que lo puedan hacer aunque falte uno o dos, porque siendo seis con el dicho García Buelta, es

nuestra voluntad que valga todo lo que hicieren y concertaren acerca de lo susodicho y cada una cosa y parte de ello y nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber que, nosotros todos los vecinos del dicho Concejo, tenemos y mantenemos y habremos por bueno y cumpliremos y habremos por bueno y por firme y rato y grado todo cuanto por vos, los dichos nuestros procuradores o por la mayor parte de vosotros según dicho es, fuere hecho y concertado con el Conde nuestro Señor o con su procurador en su nombre y, porque esto sea cierto y firme y no venga en duda, otorgamos esta carta de poder y todo lo en ella quedo, ante Fernán Álvarez de Orallo, escribano y Notario Procurador del Concejo de Laciana, a la merced del dicho Conde de Luna nuestro Señor, al cual rogamus que lo escribiese o hiciese escribir y lo signase de su signo, en manera que haga fe que fue hecha y otorgada en el lugar de Villablino del dicho Concejo de Laciana a siete días del mes de abril año de mil quinientos veintinueve años, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, llamados o rogados, Fernán Buelta, Diego de Alba el Rubio, vecino de San Miguel de Laciana y Lucas González, clérigo cura y arcipreste de Laciana y Juan Fernández, clérigo cura de San Miguel de Laciana, a los cuales dichos testigos rogamus que firmen de sus nombres en el registro de esta carta de poder, los cuales,

por su ruego, firmaron de sus nombres en este registro, Lucas González, Diego de Alba, Fernán Buelta, Juan Fernández y yo, el sobredicho Fernando Álvarez de Orallo, escribano y Notario Público en el dicho Concejo de Laciana a la merced del ilustre y muy magnífico Señor don Claudio Fernández de Quiñones, Conde de Luna mi Señor, presente fui a todo lo que dicho es y uno con los dichos testigos y, por ruego y otorgamiento de los dichos buenos hombres, vecinos y moradores de los dichos lugares del dicho Concejo de Laciana, esta dicha carta de poder y procuración hice escribir y, porque es verdad, hice aquí este mi signo que es tal en testimonio de verdad, Fernando Álvarez, escribano, conocida cosa sea a todos los que la presente escritura de concierto e iguala vieren como en la villa de Bembibre, que es en la provincia del Bierzo, a diecinueve días del mes de abril año del Señor de mil quinientos veintinueve años,

Elecciones de oficios del
Concejo de Laciana
Año de 1666

En la villa de Villablino, del Concejo de Laciana, a primero de enero de mil seiscientos sesenta y seis, siendo el señor Don Sancho García de Marco, Corregidor del Concejo, por ante mi escribano, dijo que, conforme a costumbre usada y guardada de tiempo inmemorial a esta parte, de nombrar ante la justicia y escribano un diputado de cada lugar de los de este Concejo en veintiséis de diciembre de cada un año, y estos han de elegir y nombrar en primero de enero procuradores y dos alcaldes de la Santa Hermandad, el uno por el Estado noble y el otro por el Estado de los hombres buenos, y han de nombrar depositario general y fiel potador y fiel postor de pescado y, habiendo visto los diputados dicho nombramiento hecho en veintiséis de diciembre próximo pasado, halla Su Merced que el lugar de Las Rozas no ha nombrado diputado y el de Villaseca le nombra ante mí, presente escribano, y los diputados del lugar de Rioscuro y Rabanal de Abajo faltan y el lugar de Llamas ahora nombra, Pedro García vecino de él, a Fernando Álvarez, declara Su Merced no haber lugar el nombramiento de hoy por las razones dichas y, así mismo, declara no haber lugar a que por los diputados que faltan de los lugares de Rabanal y de Rioscuro haya sustitutos ni tenientes y, asimismo, declara no tener voz ni voto hoy para dichas elecciones el diputado del lugar de Villaseca, por no haber sido nombrado ante

juez competente y está presto de hacer las elecciones con los demás diputados y por este su auto así lo mandó y firmó

Y luego, incontinente, este dicho día mes y año y lugar, su Merced, dicho señor Corregidor, en presencia de mí, escribano, mandó a Alberto Caamaño, alguacil del Concejo, llamase los diputados, menos los contenidos en el auto antecedente, y porque su Merced se haya achacoso y, porque es entre día y noche, que las elecciones no se pueden sin luz y en la audiencia con el viento no se puede tener luz, que los diputados, para hacer las elecciones, están con toda libertad en la primer sala de la Torre y, así, el dicho alguacil les llame para este sitio, para que aquí haga las elecciones de dichos oficios como se ha hecho otras veces y lo firmó.

Y estando en dicha sala juntos, Bernardo Álvarez, diputado de lugar de San Miguel y Domingo Piñero, diputado del lugar de Villager y Marcos Álvarez, diputado del lugar de Orallo y Alonso del Río, diputado del lugar de Caboalles de Abajo y

Juan Rodríguez diputado del lugar de Caboalles de Arriba y José Fernández, diputado del lugar de Villarino y Diego de Alba, diputado del lugar de Rabanal de Arriba y Domingo Guerra, diputado de esta villa y lugar de Villablino y Tomás García, diputado del lugar de Sosas y Antonio de Llamas, diputado del lugar de Robles y Juan del Potro, diputado del lugar de Lumajo, todos los cuales diputados están en presencia de su Merced, dicho señor Corregidor, y mí escribano, para elegir y nombrar procuradores y alcaldes de la Santa Hermandad, depositario general, fiel potador y fiel postor de pescado, conforme a costumbre para que los que nombren usen y ejerzan, este presente año, dichos oficios y Bernardo Álvarez y Domingo Piñero, Juan Rodríguez y Alonso del Río y Domingo Guerra, estos cinco diputados, dan su voz y voto a Roque de Llamas, vecino de Caboalles de Arriba, para que use y ejerza el oficio de alcalde de la Santa Hermandad para el Estado de los Hijosdalgo este presente año, por concurrir en él las calidades que semejante oficio requiere.

Joseph Fernández, Diego de Alba, Marcos Álvarez, Tomás García, Antonio de Llamas y Juan del Potro dan su voz y voto y nombran para alcalde de la Santa Hermandad por el Estado de los Hijosdalgo a Alonso Álvarez vecino del lugar de

Villarino, por ser persona que concurren en él las calidades que dicho oficio requiere.

Y los dichos Bernardo Álvarez, Domingo Piñero, Juan Rodríguez, Alonso del Río y Domingo Guerra nombran para alcalde de la Santa Hermandad por el Estado de los Hombres Buenos a Juan de Lama vecino de esta villa por ser persona que concurren en él las calidades necesarias para que use y ejerza este presente año dicho oficio.

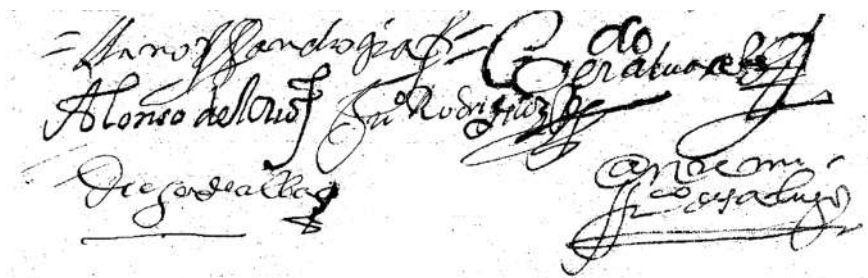
Diego De Alba, Tomás García, Antonio de Llamas dan voz y voto y nombran por alcalde de la Santa Hermandad por dicho Estado a Domingo García, vecino del lugar de Rabanal de Arriba.

Joseph Fernández, Juan del Potro y Marcos Álvarez nombran por alcalde de la Santa Hermandad por dicho Estado a Domingo del Corral, vecino del lugar de Villaseca, por concurrir en él las calidades necesarias.

Y todos los dichos diputados némine discrepante, nombran por Procurador General para el Estado de los Hijosdalgo a Juan Rosón del Campo, vecino de Caboalles de Arriba y por el Estado de los hombres buenos a Gabriel Rubio, vecino de esta villa, para que use y ejerza dicho oficio este presente año y, asimismo, nombran por Depositario General a Juan Fernández, vecino de Caboalles de Abajo, y por fiel potador

a Andrés de Ribas del Sil, vecino de esta villa y, para fiel postor del pescado, a Domingo Piñero, vecino de Villager, con lo cual dieron por hechas, fenecidas y acabadas dichas elecciones y nombramientos de oficios y su Merced las hubo por hechas y a ellas interpuso su autoridad y judicial decreto y que los nombrados y electos se hallen conforme a costumbre en el lugar de Robles a siete de este corriente, a hacer el juramento al que tocare su oficio.

Y por este su auto y lo más aquí contenido así lo mandó y firmó juntamente con los diputados que supieron,

The image shows a collection of handwritten signatures in dark ink on a light-colored, slightly textured paper. There are five distinct signatures. The first one on the left is 'Alonso del Ros'. To its right is 'San Rodriguez'. Above these, there is a signature that appears to be 'Alonso de Ribas'. To the right of that is a large, stylized signature that looks like 'Domingo Piñero'. Below the 'San Rodriguez' signature is another one that appears to be 'Diego de la Cruz'. To the right of that is a signature that looks like 'Antonio de la Cruz'. The signatures are written in a cursive, historical style.

En la villa de Villablino del Concejo de Laciana

**Copia auténtica del auto de oficio que
se hizo a Don Gaspar Gago,
Corregidor del Concejo de Laciana,
sobre diferentes excesos cometidos
en Administración de Justicia y
Derechos mal llevados a los vasallos
de Su Excelencia**

Carta: Remítese el memorial adjunto que ha llegado a mis manos y que reconocerás las quejas que se me han dado del Corregidor de mi Concejo de Laciana Don Gaspar Gago y, después de extrañar mucho que, siendo tan notorios los malos procedimientos de aquel Corregidor, no pueden dejar de haber llegado a tu notaría, hallándote cómo te hallas Alcalde Mayor de todo mi estado de Luna, y no hayas dado pronta providencia a remediar semejantes excesos, sin dar lugar a las extorsiones y perjuicios que se hacen a mis vasallos, a cuyo fin te remito memorial que va con esta, encargándote que, no solo por lo tocante a los procederes del Corregidor de Laciana, sino de todos los demás del Estado, con especialísimo cuidado y vigilancia, procures saber si sus operaciones son arregladas a justicia y si tratan a los vasallos con el buen modo que deben, atendiendo a su alivio y conservación, que es el fin para que los puso mi confianza en las ocupaciones que tienen y, estando tan distante y tú más inmediato con el empleo de tal Alcalde Mayor y, por el deber estar a la vista de las operaciones todos los Corregidores del Estado correspondiente, pongas toda tu aplicación a contener

así a los Corregidores, como a los jueces, escribanos y demás personas que sirven empleos, para que cumplan con su obligación y no se me repitan las quejas de mis vasallos. También le remito las dos cartas adjuntas de Don Jerónimo Velázquez y del Concejo y vecinos de La Lomba para que sobre sus contenidos des la providencia más conveniente y me consultes lo que te ofreciere y pareciere. Dios te guarde muchos años. Noviembre a diecinueve de mil setecientos veintisiete = Apoderado del Conde = Don Manuel Cayetano de Valbuena

Ítem: Excelentísimo Señor = se da cuenta al Excelentísimo Señor Conde Duque de Benavente ha más de 20 años el Concejo de Laciana padece el sumo trabajo y afección de tiranos y malos jueces que solo han atendido a sus intereses, destruyendo a los pobres vasallos y, aunque su confianza ha dado en diferentes ocasiones las providencias correspondientes, removiéndolo y quitando los jueces que ha habido, no ha sido bastante porque el Corregidor actual Don Gaspar Gago continúa en los mismos o mayores excesos, en gravísimo perjuicio de aquellos míseros vasallos, oprimidos con la tiranía y codicia con que los detiene y aniquila, por lo que se suplica a Su Excelencia los atienda con la caridad de amor y padre, aplicando el remedio conveniente a tanto daño,

cómo lo esperan de la grande Justificación y piedad de vuestra Excelencia.

Testimonio: Yo, Jacinto Rodríguez, escribano de Su Majestad y del número y audiencia de esta ciudad y de rentas del Excelentísimo Señor Conde Luna, mi Señor, en cumplimiento de lo mandado por el auto con fecha de hoy quince dado por el Señor Alcalde Mayor de estos estados de Luna, certifico y doy fe y testimonio de verdad que habiéndoseme enviado por dicho Señor Alcalde Mayor una carta del Excelentísimo Señor Conde de Benavente firmada de su excelentísima signa en Madrid a 13 de diciembre del año próximo pasado de mil setecientos veintisiete, la cual se halla con dos capítulos que por dicho Señor Alcalde Mayor de dichos estados se me señaló el siguiente = Y por la que mira a averiguar y corregir los procedimientos de Don Gaspar Gago, Corregidor de Laciana, que espero no te descuidaras atendiendo a ocultar el perjuicio de mis vasallos, así de aquel Concejo, como los de todas las demás villas y lugares de mi Estado de Luna, estando advertido de que yo descargo mi conciencia, poniendo a tu cuidado esta vigilancia tan correspondiente al empleo del Alcalde Mayor de todo mi estado de Luna en que te ha puesto mi confianza, para que procedas con todo rigor contra el que lo mereciere; así consta de dicha carta cláusula inserta para cuyo efecto me fue

enviada y la que volví a entregar a dicho Señor Alcalde Mayor a que me remito y, para qué así conste y de lo mandado por dicho auto, doy el presente que signo y firmo en dicha ciudad de León y Contaduría Mayor de los Estados de Luna a quince de septiembre de mil setecientos veintiocho = en testimonio de verdad = Jacinto Rodríguez.

Auto.- En el lugar de Villager de este Concejo de Laciana, a primer día de septiembre de mil setecientos veintiocho años, Su Merced el Señor Licenciado Don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los dichos Concejos, Alcalde Mayor de los Estados de Luna, por ante mí el escribano, dijo que al Conde, mi Señor, se le había dado cuenta de diferentes excesos cometidos por Don Gaspar Gago, Corregidor de este Concejo, así por lo corresponde a la falta y administración de justicia, atropellamientos a los vecinos del concejo y forasteros, poniéndoles presos sin causa y razón para ello, manteniéndolos en prisión hasta tanto se ajustaban y entregaban el dinero que le ha parecido por razón de dicha soltura, cuyas quejas se han aumentado y requerido a Su Merced lo pasase a noticia de su Contaduría, no solamente en grado a lo expresado, sino también en cuanto del exceso crecido de dineros que ha percibido y percibe en todo género de causas, sin hacer autos y otras diligencias por dónde pueda constar, valiéndose así mismo de Juan García para la

ejecución de las diligencias que se ha ofrecido en su Juzgado, haciéndole ministro de ellas, siendo, así le consta, se haya privado por su Merced del oficio del tal ministro, por no convenir al bien público y faltar continuamente al cumplimiento de su obligación y, sin embargo de todo esto y de constarle al referido Corregidor, le ha mantenido y mantiene en el dicho empleo, haciendo continuados agravios a todo género de personas, así vecinos del Concejo, como habitantes de los puertos y brañas, saliendo a ellas e introduciéndose en las casas o barracas de sus habitantes, abriéndolas aunque nadie se hallare en ellas, sacando prendas y llevando maravedís indebidos con nombre de multas, expresando ser de orden de dicho Corregidor y, en otras ocasiones, bajando a la torre diferente género de ganado caballar, pretextando cometían delito por tenerlos enteros, contravinendo en ello al arrendamiento que por Contaduría Mayor de estos estados se les tiene hecho, y en perjuicio de la Hacienda y regalías de su Excelencia en dichos puertos, llevando por cada caballería porción de maravedís, ejecutando esto mismo con los demás géneros de ganados que anidan en dichos puertos, llevando de sus arrendatarios carneros y otras cosas, amenazándoles si no se los llevaban y entregaban, pretextando haber contribuido con ellos a los Corregidores sus antecesores en dicho Concejo y, no

contentándose con semejantes gabelas y extorsiones de su hecho y propia autoridad, se ha introducido a arrendar el pastar en los referidos puertos a los vecinos y moradores del Puerto y Coto de Leitariegos, percibiendo los intereses de dicho arrendamiento para sí, sin comunicar parte alguna a su Excelencia ni ponerlo en su Tesorería y, asimismo, habiendo otros muchos excesos y agravios dignos de remedio y para ponerle y providenciar en todo incumplimiento de las órdenes de su Excelencia, mandaba su Merced y mandó hacer e hizo este auto de oficio y/o cabeza de proceso por el cual y a su tenor se examinen los testigos, con el sigilo que pide la materia, que del caso supieren, los que comparezcan ante su Merced a hacer sus declaraciones y por este que su Merced firmó, así lo proveyó y mandó, doy fe y firmo = Licenciado Valbuena = ante mí = Jacinto Rodríguez

Otro.- En el lugar de Villager de este Concejo de Laciana, a dos días del mes de septiembre de mil setecientos y veintiocho, su Merced, teniendo en su presencia a Pedro Parrondo vecino de la braña de Bustaulfe para justificación de lo contenido en el auto de oficio que va por cabeza del susodicho, por ante mí escribano, tomó y recibió juramento por el nombre de Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma, debajo de él prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siéndolo, al tenor de dicho auto de oficio

el que le fue leído = dijo que lo que sabe y puede decir de su contenido es que Juan García, ministro del Corregidor en todos los veranos y agostaderos de los años de veintiséis y veintisiete se fue en frecuentes ocasiones, que de todas el testigo no se acuerda, pero sí que fueron muchos, a la referida braña y a la de Ballera y entraba en las chozos y los abría aunque no hubiese persona alguna en ellos y sacaba prendas y, después que venían los dueños del chozo y se quejaban por las referidas prendas y por volverlas, les llevaba a unos un real, a otros dos, otras conforme se ajustaba y la resistencia que los interesados hacían y, esto mismo, lo ejecutaban aunque los dueños de los chozos estuviesen presentes y no les hubiere sacado prendas, y esto le sucedió al testigo a quien le llevó un real, el que recibió un hombre que iba con el referido ministro y la mujer del testigo se lo entregó de miedo y, porque decía que era de orden del Corregidor por multas, sin saber por qué razón eran aquellas multas, ni hasta ahora se ha sabido y, aunque el testigo y otros muchos habitantes de aquellas brañas, de estos agravios que se les hacían hasta ahora no ha tomado providencia alguna, antes ni en el referido año de veintisiete, hallándose el testigo en dicha braña por uno de los días del mes de julio o agosto, siendo ya de noche, oyó estrépito y ruido de caballerías con rumor de gente y le dijeron los demás vecinos de la referida

braña era que Juan García de orden de Don Gaspar Gago, Corregidor de este Concejo, había llevado de dicha braña y sus pastos a la Torre de Villablino todos los caballos enteros que encontró en dichos pastos y brañas y, habiendo acudido ante dicho Corregidor a saber la causa y motivo, sin querer oírles, diciendo que solo que porque eran enteros y, habiendo replicado los podían traer porque aquellos términos y pastos los tenían arrendados a Su Excelencia y a su Contaduría Mayor, pasó a poner presos a dos vaqueros, dueños de dichos caballos, y el uno de ellos se llama Vicente Parrondo y no se acuerda del nombre del otro y, por soltarles de la prisión y entregar los caballos, llevó cuatro reales de plata por cada caballo y diez cuartos más por razón de costas al ministro. Esto el testigo no lo vio pero lo oyó a sus vecinos y sabe también que sería así porque tiene noticia acudieron ante Su Merced, como Alcalde Mayor de todos estos estados, pidiendo se le restituyese todo lo que se les había llevado, y lo mandó así por dos despachos que se le notificaron al referido Corregidor por el escribano Villeta, a los que el testigo se refiere y ha oído también a los interesados que hasta ahora no se les ha restituido y que no han podido hacer más diligencias sobre ellos y, asimismo, sabe el testigo por haberlo oído, que a un chico de corta edad que venía por el Camino Real con un caballo entero se lo quitó el dicho Juan García y

trajo a la Torre y, por el Corregidor y el ministro, se le llevó por entregarle diferentes maravedíes, pero no sabe cuánto fue y, asimismo sabe, por haber pasado con el testigo y los demás vecinos de su braña, que por uno de los días del mes de julio del presente año, habiendo pasado el Corregidor al chozo de Baldepila, próximo a las referidas brañas, dijo al testigo y a otros dos sus vecinos que cuándo le llevaban aquellos dos carneros que le debían dichas brañas y, replicándole el testigo que por qué razón los quería, que no le debían cosa alguna, respondió el referido Corregidor amenazándoles enviaría a Juan García por ellos y, sin embargo de estas amenazas, no se los llevaron por entonces, porque por ninguna razón se los debían y, después de algunos días, pasando el testigo por la torre de Villablino, donde habita dicho Corregidor le llamó y dijo cuándo venían aquellos carneros y, últimamente, después de alguna reñilla, comenzó a maldecir, que no los había de volver a perder otra vez, que bien sabía lo que había de hacer y temiendo el testigo le metiese en la cárcel e hiciese lo que con otros, de miedo le ofreció que, si los demás vecinos de dichas brañas venían en ello, los traerían luego y, habiéndolo propuesto, todos lo consintieron porque no les acabase de arrasar y finalizar, y el testigo dispuso que un vecino de su braña que es la de Bustaulfe le trajese el carnero, el que entregó a dicho

Corregidor y el otro que pidió a la braña de Ballera, porque no vinieron tan puntuales con él, despachó al ministro por él, a quien se le entregaron y llevó de costas tres vellones y, esto y otras muchas cosas ejecuta sin que se lo debamos, de forma que si la justicia no toma providencia no podemos habitar en dichas brañas, pues, por cualquier cosa que no hagamos de su gusto, nos pone presos y nos lleva lo que quiere para redimir la vejación que se nos hace y salir de la prisión, aunque el testigo nunca ha estado preso, pero lo ha visto pasar así con otros muchos sin causa ni motivo, más que el ser gusto de dicho Corregidor y esto es lo que sabe para el juramento que dicho lleva en que se afirmó y ratificó y añade que si se pasara a dichas brañas a preguntar lo que pasa, no se daría otras cosas más de llantos y lástimas de todos sus habitantes, y lo firmó junto con Su Merced y dijo ser de edad de cuarenta años, poco más o menos y en fe de ello lo firmo = Licenciado Valbuena = Pedro Parrondo = Ante mí = Jacinto Rodríguez.

Otro.- en dicho lugar de Villager dicho día, mes y año, Su Merced y Alcalde Mayor de los estados de Luna, teniendo en su presencia para más justificación de lo contenido en dicho auto de oficio, que va por cabeza, a Blas Ardura, del susodicho tomó y recibió juramento, por ante mí escribano, por el nombre de Dios nuestro Señor y una señal de cruz en

forma y, bajo de él, prometió decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado y siéndolo por Su Merced al tenor de dicho auto de oficio, el que le fue leído, = dijo que lo que sabe y puede decir de su contenido es que Juan García, ministro del Corregidor de su ordenamiento, ha pasado en muchas ocasiones a las brañas de Bustaulfe y Ballera, y entrado en las chozas aunque los dueños no estuviesen en ellas, sacando las prendas y llevando después por ellas lo que le parecía, y conforme reajustaba con cada uno, diciendo eran muchas para el Señor Corregidor, sin haber causa ni razón para ello, y esto sucedió especialmente en los años pasados de veintiséis y veintisiete y sus agostaderos y, en los referidos años, fueron tantas veces las que lo repitió y no puede hacer el testigo memoria a punto fijo de cuantas fueron, pues solo deseaban verse libres de tantas extorsiones y contestarle dándole lo que pedía por verse libres, aunque a costa de su pobreza y cortos caudales, y lo cierto es que pasaron las veces que fue de ocho, y en este año, por uno de las días del mes de julio, volvió a dichas brañas a ejecutar lo mismo en una ocasión, y no llevo nada por suerte, por haberse resistido el testigo y todos los habitantes de las brañas en virtud de la orden que su Merced despachó de León y haberle privado de oficio por muchas razones y justificadas quejas, así de los habitantes de este Concejo cómo de los vecinos de los

lugares de que se compone. Y, asimismo, sabe que habiendo pasado el Corregidor de este Concejo por uno de los días del mes de julio de este año al chozo de Valdepila, inmediato a las referidas brañas, se halló allí Pedro Larrondo y otros dos vecinos y les dijo que cuándo le llevaban aquellos dos carneros, y habiéndole replicado que por qué se los quería llevar, que no le debían nada, en vista de esto los amenazó y dieron queja a todos los vecinos, para si querían dárselos por excusar que les molestase, y no quisieron venir en ello, hasta tanto que le volvió a amenazar dicho Corregidor al referido Larrondo y con esto se lo volvió a decir a sus convecinos y, atemorizados, determinaron llevárselos, y porque el de la braña del testigo, que es la de Ballera, le pareció pequeño y no de su gusto no lo quiso recibir y habiéndose detenido como dos o tres días en llevarle otro, envió al ministro por él, a quién se le entregaron, y no contento con llevarles el carnero que no le debía, llevó también tres reales de costas, y le daría el testigo y todos los demás convecinos no solamente el caldero y costas sino toda su hacienda por verse libres de tantas tiranías, y asimismo sabe el testigo que el año pasado veintisiete pasó a dichas bañas el referido ministro con orden de dicho Corregidor y bajó de ellas dieciséis caballos de la arriería por decir estaban enteros, y habiendo acudido los dueños y, en su compañía, el testigo al Corregidor y

preguntándole la causa por qué se los embargaban y prendaban, pues la tierra era de su Excelencia y la tenían arrendada, sin que se les limitarse caballos enteros ni otro algún género de ganado y, sin más razón, ni oírles, tratando al testigo y a los demás de pícaros, les mandó poner presos y en el mismo día soltó al testigo y a su compañero y prendió otros dos, sin haber habido remedio de soltarle a menos que le diese un real de a ocho por cada caballo y, después, se bajó a llevar cuatro reales de plata por cada caballo, los que con efecto se le entregaron y diez cuartos más también por cada uno y media arroba de fruchuela entre todos, y esto constará más largamente de los despachos de Su Merced que como Alcalde Mayor de los estados vio, mandando a dicho Corregidor lo restituyese todo y, aunque se le notificaron, sabe el testigo que hasta ahora no lo ha restituido, sin haber podido hacer más diligencias sobre ello, por tratar en arriear y no poder asistir a pleitos, y añade que al primer despacho que se le notificó de Su Merced, estando dicho Corregidor en el puente de San Miguel, dijo en presencia del testigo y del escribano Villeta que detrás de aquel despacho sacaría otro, y si después venía el ministro para hacérselo cumplir le había de poner preso como a ellos, atemorizándoles para que lo dejaran, y también sabe que a un chico de poca edad le quitaron en medio del Camino Real

un caballo entero y que le llevaron dinero por volvérselo, no sabe cuánto fue, y al testigo le sacaron del vago de Baldepila, tierra de su Excelencia, dos caballos, y dónde jamás se ha prendado a ningún vaquero, y el Corregidor le llevó doce reales y el ministro otros doce, diciendo al referido Corregidor que llevase lo que quisiese que él ya estaba cubierto, y también sabe que, en el año pasado del veintisiete, hicieron otra prendada de orden del Corregidor a los de la braña de Valdecuélabre, en la tierra de su Excedencia, y que tienen arrendada para poder entrar en ella diferentes ganados vacunos, y les llevó, según oyó el testigo, doscientos cuarenta reales y esto que lleva dicho es la verdad para el juramento y añade que las quejas y agravios que se hacen, a todos los arrieros que habitan en las brañas, son tantos y, los que unos y otros dicen, que por esta razón no los pueden expresar en particular, y en todo lo cual se afirmó y ratificó y dijo ser de edad de cincuenta años poco más o menos, y no lo firmó porque dijo no saber, firmolo Su Merced y en fe de ello lo firmo = licenciado Valbuena = ante mi = Jacinto Rodríguez.

Otro.- en dicho lugar de Villaje a trece días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho, su Merced, dicho Sr. Alcalde Mayor, teniendo en su presencia a Pedro Fernández, vecino del lugar de Caboalles de Abajo, para efecto de tomarle su declaración para más justificación de lo

contenido en dicho auto de oficio, que va por cabeza del susodicho, por ante mí el escribano, tomó y recibió juramento en nombre de Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en forma, debajo de él prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese requerido y, siéndolo por el auto de oficio que le fue leído, = dijo que lo que puede decir de este contenido es que ha oído que por las carnes tolendas del año de veintisiete pasó el Corregidor de este Concejo al lugar de Caboalles de Arriba donde se mantuvo algunos días divirtiéndose en casa de Juan Rosón, que dice ser su pariente, y oído que a Juan Díez y a Pedro Cosmen y a otros vecinos les había hecho causa por si tenían o no ocupados algunos ejidos concejiles, y oyó también que por esta razón les había llevado dinero, no sabe cuánto, ni tampoco sabe si mandó abrir o no los referidos ejidos, y también ha oído que a los vecinos del referido lugar de Caboalles de Arriba les llevo el Corregidor dinero por razón de una prendada, sí que oyó mal hecha, y no puede decir a punto fijo cuánto fue lo que les llevo, y también oyó qué a Pedro Panizo le había puesto preso por queja de Don Manuel Alfonso, que le había llevado algún dinero, que no sabe cuánto fue, y a Blas Casquete también oyó le había llevado cincuenta reales por razón de un prado que se decía era concejil y, a Chirigote, sabe le tuvo preso y que le llevó algún dinero, pero no sabe cuánto, y a Joseph del Río no sabe

cuánto le llevó pero oyó decir era por razón de no sé qué partijas, y también oyó que a Antonio Méndez y Pedro Ordás les había puesto presos porque asistieron a unos esponsales y no lo habían hecho público, y que por soltarles, les había llevado algunos maravedíes, pero no sabe cuánto y también tuvo noticia de la prisión de Pedro Panizo, vecino de Villarino, pero no sabe otra cosa, y también ha oído que al lugar de Villablino, por razón de una muerte, el año pasado de veintiséis, de un eclesiástico que se cayó del puente, le había llevado porción de maravedíes, no sabe cuánto y también oyó decir que a Antonio del Río le había llevado dinero porque no metiese a su hijo en quinta, y lo mismo hizo con todos los demás mozos de este Consejo, alistándoles y llevándoles dinero, aunque no sabe cuánto, y en algunas romerías, en que el testigo se ha hallado, ha visto al ministro, de orden de dicho Corregidor, llevarse de cada carga de fruta una libre, y de ajos, cebollas y otras cosas una ristra, y sabe también que no lo puede llevar por estarle prohibido por una provisión de la Real Chancillería de Valladolid, y esto que lleva dicho es así público en este Concejo, y la verdad por el juramento que hecho lleva, en que se afirmó, ratificó y lo firmó junto con su merced y dijo ser edad de treinta y cinco años poco más o menos tiempo y en fe de ello lo firmé = y añade que ha sabido que el Corregidor tiene hecho arrendamientos de los puertos

de Su Excelencia a los vecinos del Real Coto de Leitariegos, sin orden de la Contaduría, llevándose para sí su importe, en perjuicio de la Hacienda de Su Excelencia y de los arrendatarios de dichos puertos, y se persuade ser así, porque habiéndoles prendado, a uno de los pastores arrendatarios en otra ocasión el Teniente de este Consejo, les despacho libres y sin que pagase la pena correspondiente, aunque sobre ello clamó el pastor y esto también dijo ser la verdad para el juramento hecho = licenciado Valbuena = Pedro Fernández = ante mi = Jacinto Rodríguez.

Otro.- en dicho lugar de Villager a cuatro días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho años, su merced dicho señor Alcalde Mayor de los estados de Luna, teniendo en su presencia a Francisco Fernández, vecino del lugar de Caboalles de Abajo, para efecto de tomarle su declaración al tenor del auto de oficio, por ante mí, el escribano del susodicho, tomó y recibió juramento en nombre de Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en forma, debajo de él prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por el dicho auto de oficio, el que le fue leído, = dijo que de su contenido lo que sabe y puede decir es que dicho Corregidor no halle a persona alguna, sea rico o pobre, en justicia, guardándosela al que la tuviere, y el testigo por si lo ha experimentado, pues en este presente año, por el tiempo

próximo a la Pascua de Resurrección, sin causa ni razón, le hizo un auto de oficio y, no resultando culpa, le llamó y le dijo le había de dar dos doblones, y como el testigo no los tuviese, por ser como es un hombre pobre, ni discurriere donde poderlo sacar, se lo representó así, preguntando a dicho Corregidor por qué se lo quería llevar, y sin más respuesta, con mucho enfado, lo mandó a la cárcel y que le echasen un par de grillos y, aunque intervinieron algunas personas para que le soltase, ofreciendo fianza en caso que lo hubiese, nunca la quiso admitir ni pudo lograrse lo soltara en tanto que se le entregaran dichos dos doblones, los que la mujer del testigo procuró buscar solo por redimirle esta vejación y sacarle de la cárcel, y antes de entenderla, la acusa y le puso también presa, al mismo tiempo que se hallaba también, en dicha prisión, Pedro Panizo y José del Río, y al testigo por entonces le llevo dos reales de a ocho y a Pedro Panizo, sin haberle hecho autos, no le quería soltar a menos que le entregarse diez doblones, pero después no puede decir a punto fijo cuánto fue, sí que pasó de seis doblones más un carnero, dos perniles y unos quesos, y a José del Río diez reales de a ocho, y a todos sin causa ni razón, y se lo entregaron solo con el fin de redimir la vejación y no estar pereciendo en la cárcel y que no se les acabase de perder sus caudales. Que no solamente ha ejecutado lo referido con los

susodichos, sino también con las mozas de dicho lugar que asisten en las brañas y, a éstas, solo por estar cantando al pandero jotas en dichas brañas, después de haber acabado su trabajo, les llevo a cada una cuatro reales que, entre todas, le parece al testigo importaría de veinticuatro a treinta reales y, en este presente año, les ha llevado lo mismo, y a cuatro asturianos del Concejo de Somiedo, solo por haberse quedado a dormir en las brañas sin hacer agravio a nadie, les llevó treinta y seis reales, y fue bastante motivo para que se fueren del Concejo, y todo esto lo ha visto el testigo, y también que multa a los taberneros a dos y cuatro ducados, pues a Pedro García de dicho lugar de Villager, solo porque le faltó el vino por espacio de dos o cuatro horas le llevo dos ducados, sin que el testigo sepa en que los distribuye, porque los recibe el dicho Corregidor y guarda sin hacer aplicación de ellos y, así mismo, sabe de habérselo oído decir a Lázaro Boto, vecino de Villablino, llevó a su lugar doscientos cuarenta reales por una parte y cuatro ducados por otra, solo porque un eclesiástico se había caído del puente que sirve a las heredades que están del otro lado del río, sin que constase de culpa de los vecinos de dicho lugar de Villablino y, asimismo, vio el testigo en la romería de San Bartolomé que se celebra en su lugar en este presente año llevar de posturas una libra de fruta de cada cesta, sin que jamás se haya visto

ejecutar cosa semejante por los Corregidores de este Concejo y lo que a todos los vecinos ha causado una gran novedad y, asimismo, obliga también dicho Corregidor a los lugares de que se compone dicho Concejo a que le lleven toda la leña que gasta en su casa, sin ser obligación y, al lugar que no lo ejecuta y se ha resistido, ha puesto preso a su Regidor, como lo ejecutó con Francisco Pérez del lugar de San Miguel, manteniéndole en dicha prisión hasta que los vecinos se la llevaron por sacarle de ella. En cuanto a las prendadas de los puertos, son tan escandalosas que ha llevado a aquellos que han entrado en ellos lo que le ha parecido, sin haber tasa alguna y, replicándole algunas veces como lo ha visto al testigo, ha respondido que sobre lo que hace no hay tasa alguna y, para evitar de que se fuesen a quejar a la Contaduría, les mandaba poner luego presos sin poder lograr se les oyese, y solo había que entregar el dinero que les pedía y, luego que lo recibía, les decía que se fueran a quejar donde quisieren, que se le daba muy poco y lo regular que solía llevar era un real de a ocho por cabeza, y esto sin que le constase que la prenda era bien o mal hecha, pues dicho Corregidor no las hizo ni pasó a los puertos, solo contentaba con lo que decía Juan García el ministro, fuese cierto o no y, asimismo, sabe que en el año pasado de veintisiete el referido ministro prendó un pedazo de caballos de los habitantes de

Bustaulfe y Ballera, puertos de su Excelencia y arrendatarios de ellos y, solo por decir eran enteros, les llevo por cada caballo cuatro reales de plata, poniéndoles presos a los dueños, sin haber forma de soltarlos hasta que se le entregaron y, habiendo acudido a la Contaduría a dar parte y queja, oyó el testigo se le mando restituir a dicho Corregidor todo su importe, porque jamás se había impedido extraer caballos enteros y ni otro algún género de ganado en dichos puertos, por ser su arriendo abierto y franco, pero ha oído el testigo no ha cumplido hasta ahora con lo que le ha mandado dicha Contaduría y lo cierto es que no tomándose providencia en tantos excesos como comete dicho Corregidor, se hallaran precisados los más de los vecinos de este Concejo, a desampararle y los habitantes de los puertos de Su Excelencia a dejarlos, por no alcanzar sus caudales para pagar lo que les llevaba el Corregidor, y también sabe, por haberlo oído decir a diferentes vecinos del puerto de Leitariegos, que el Corregidor de este Concejo les tiene arrendado la entrada en los puertos de Su Excelencia, aunque con mucho secreto, perjudicando en esto a Su Excelencia y a los demás que le tienen arrendada la tierra para sus ganados, aunque no pueda decir en cuanto , y todo lo que lleva dicho es así por las razones que lleva expresadas y por ser público en este dicho Concejo y fuera de él, y la verdad por el

juramento que hecho lleva, en que se afirmó, ratificó y lo firmó junto con su merced y dijo ser de edad de treinta y cinco años más o menos tiempo y en fe de ello lo firmo = licenciado Valbuena = Francisco Fernández ante mí = Jacinto Rodríguez.

Otro.- en dicho lugar de Villager, dicho día, mes y año, dicho Su Merced, dicho señor Alcalde mayor, teniendo en su presencia a José del Río, vecino del lugar de Caboalles de Abajo, para efecto de que haga declaración al tenor del auto de oficio del susodicho, por ante mí el escribano del susodicho, tomó y recibió juramento por el nombre de Dios, nuestro Señor, y una señal de cruz en forma, debajo del cual prometió decir verdad de lo que supiera y le fuera preguntado, diciéndolo por dicho auto de oficio el que fue leído, dijo que de su contenido lo que sabe y puede decir es que al testigo sin causa ni motivo alguno le puso preso dicho Corregidor por el año de veintisiete, siendo Regidor de dicho lugar y sin hacerle culpa ni cargo, nunca lo quiso soltar hasta tanto que le dio cinco pesos en que se convinieron y ajustaron, aunque al principio les pedía dos doblones. Al mismo tiempo se hallaba preso Pedro Panizo de Caboalles de Abajo, a quién por soltarle le pedía diez doblones, sabe el testigo se ajustaron y que pasó de doscientos reales y que asimismo oyó al susodicho que a otro cuñado suyo le había llevado

además de esto, un carnero, dos pernils y unos quesos con lo que fue suelto y, asimismo, oyó decir que por las carnes tolendas del año pasado veintisiete, hallándose en Caboalles de Arriba dicho Corregidor, a diferentes sujetos de aquel lugar les había llevado cantidad de dinero, pretextando tenían ocupado concejiles, no puede decir a punto fijo cuanto llevó a cada uno, si oyó lo que llevó a Pedro Cosmen por ser su cuñado, que fueron siete pesos, y también sabe por estar presente y asistido a una prendada que en dicho lugar se hizo por el abril de dicho año de veintisiete, la que hizo en los términos del lugar a los tramontanos del Puerto de Leitariegos, quienes se resistían a pagar la pena, diciendo tenían ajustado con dicho Corregidor el poder entrar a pastar, por cuyo motivo se le dio queda y, habiendo venido, ajustó la prendada en doscientos reales, diciendo que la mitad para él y la otra mitad para el lugar y después de haberlo recibido todo dicho Corregidor nunca quiso entregar la parte del lugar a ningún vecino, ni hasta el presidente lo recibió, y también sabe que, por el tiempo de la quinta de los soldados llevo a la viuda de Roque García un real de a ocho por un hijo que tenía en casa solo y con dos hermanas, y a la viuda de Barreiro otro real de a ocho por un mozuelo de trece a catorce años, y esto sin los regalos que le hicieron, pues uno y otro se lo dijeron las referidas viudas, y también sabe que en el

tiempo que el testigo se hallaba preso lo está Francisco Fernández y que después lo estuvo en otra ocasión y que por soltarle le pedía el Corregidor cuatro doblones y, después, se ajustaron en dos doblones, lo que oyó decir había recibido el Corregidor, y con esto lo soltó de la prisión, también ha oído decir que a Blas Casquete le había llevado cantidad de dinero sin causa, pero no puede decir cuánto fue, y ha oído decir que del lugar de Villablino llevo cantidad de dinero por haber encontrado en su término un eclesiástico muerto, pero no puede decir cuánto fue por no haberse hallado presente a la entrega ni ajuste, y también sabe cómo vecino y Regidor que ha sido de su lugar, que obliga a que se le lleve toda la leña que gasta en su casa a todos los lugares del Concejo, y así ha sido y sucedió al testigo que fue Regidor, haciendo a sus vecinos se la llevasen por excusar de quimeras, y en cuanto a las prendadas que hace en los puertos de Su Excelencia, ha oído el testigo que lleva lo que quiere poniéndolos presos hasta que lo pagan, y también ha oído a los vecinos del puerto de Leitariegos tienen ajustado con dicho Corregidor el entrar a pastar con sus ganados en los puertos de Su Excelencia, no sabe el testigo que para ello tenga orden de la Contaduría, pero sí que se quedan los demás arrendatarios de dichos puertos por el perjuicio que se les sigue y, en cuanto a los demás excesos de vías ejecutivas y demás causas, lo que

puede decir el testigo que había más de quince días presentó un papel al Corregidor para que le hiciera el pago de diez reales que contenía y ha cobrado las costas sin haber hecho el pago, diciendo al testigo que se espere y, asimismo, ha oído a otros vecinos del Concejo quejarse de lo mismo, y esto es así público, como todo lo demás que lleva expresado, en dicho Concejo como fuera de él, y ser la verdad que el juramento que hecho lleva, en que se afirmó, ratificó y no lo firmó porque dijo no saber, y ser de edad de veintiocho años poco más o menos, firmolo Su Merced y en fe de ello lo firmo = Licenciado Valbuena = Ante mí = Jacinto Rodríguez.

Auto.- Por ahora y sin perjuicio de la prosecución en esta causa, siempre y como convenga, los Escribanos de este Concejo entreguen las causas originales que en su poder se hallaren desde primero de julio del año pasado de veintiséis hasta el presente, así de oficio de la Justicia, como de pedimento de parte contra Juan Diez, arriero, Pedro Cosmen, Francisco Alonso, Manuel de Sabugo y demás vecinos del lugar de Caboalles de Arriba y sus regidores, así sobre prendadas como órdenes que de ella resultase, Domingo del Potro, vecino del lugar de Rabanal, Pedro Panizo, Blas Casquete, Francisco Fernández, por otro nombre Chirigote, José del Río vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, Pedro de Llama, Pedro Calzón, de Villager, José Gómez el

Mayorazgo, Antonio Menéndez, Pedro de Ordás y Marcos Prieto, vecinos del lugar de Rabanal de Arriba, Domingo Piñero, Francisco Pérez, vecinos de San Miguel, Pedro Panizo de Villarino, los autos que hubiese contra los taberneros, fieles postores y probadores de los lugares de este Concejo, los hechos contra el lugar de Villablino en razón de la muerte de un eclesiástico, contra Francisco Pérez, vecino de Orallo, Francisco Álvarez de Rabanal, contra Pedro Gancedo, vecino de la braña de los Collados, asimismo de los que no se hallaren ni parasen en su poder con toda la expresión y distinción y, uno y otro, lo cumplirán y ejecutarán dentro de este día de la notificación, con apercibimiento y pena de diez mil maravedíes aplicados para la Cámara de Su Excelencia, y de proceder contra ellos a lo demás que haya lugar. Así lo mandó Su Merced el licenciado Don Juan Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de estos estados de Luna, en el lugar de Villager, a nueve días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho y lo firmó Su Merced, y en fe de ello yo, el escribano = licenciado Valbuena = ante mí = Jacinto Rodríguez.

Testimonio. - en el lugar de San Miguel de este Concejo de Laciana, yo el escribano, en cumplimiento de lo que por el auto antecedente se manda, doy fe que, teniendo en mi

presencia a Gabriel Álvarez, escribano de este Concejo, se le leyó y notifiqué e hice saber en su persona, que dijo cumplirá con su tenor y para que conste lo firmó en fe de ello dicho día, mes y año, en dicho auto contenido = ante mi = Rodríguez

Otro.- en el lugar de Villager, dicho día, mes y año, en el auto antecedente contenido, yo el escribano lo leí, notifiqué a Miguel Álvarez, escribano del número del Concejo en su persona que, habiéndole visto, oído y entendido, dijo que de las causas y autos que menciona dicho auto, pasan por su testimonio la que se hizo sobre la muerte de Don Pedro Ordás, presbítero, otra sobre la muerte de Domingo García, vecino de Caboalles de Abajo, contra Francisco Fernández, la que se está siguiendo, otro pedimento presentado por un vaquero que no sabe su nombre, ni tiene noticia haya otros autos alguno en su poder, que si los hubiere y de ellos por ahora no se acordare, los protesta eximir ante Su Merced, para lo cual le suplica le dé del tiempo competente para reconocer su oficio, y así lo testifica y de ello da fe y lo firmó dicho día = Miguel Álvarez Alfonso Villeta = ante mí = Jacinto Rodríguez

Gabriel Álvarez, escribano del número y Ayuntamiento del Concejo de Laciana, certifico y doy fe y testimonio de verdad que habiéndoseme notificado por el escribano de esta Contaduría del Conde mi Señor un auto del señor licenciado

don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales Consejos, Contador y Alcalde Mayor de dicho estado de Luna, para que presentarse ante Su Merced todos los autos que contra diferentes personas contenidas en dichos autos se hubiese obrado, así de pedimento de parte como de oficio, desde primero de julio del año pasado de setecientos veintiséis, y en su cumplimiento registré mi escrito y papeles, y no hallé autos algunos hechos durante el referido tiempo, así de pedimento de parte como de oficio, contra las personas que menciona dicho auto, sí, solo, que hallándose preso José del Río vecino de Caboalles, me entregó un pedimento para que el Señor Corregidor le decretase lo que no pudo ser aquel día por hallarse fuera, volviendo yo al día siguiente para que decretase dicho pedimento, encontré fuera de la cárcel al dicho José del Río, y me dijo que ya no es necesario decretar la petición porque ya está compuesta la dependencia con el Señor Corregidor y no hay que usar de ella, y por lo que mira a los postores del vino y taberneros, es cierto que Don Gaspar Gago, Corregidor de este Concejo me mandó le asistiese junto con el fiel aferidor de este Concejo para el reconocimiento de medidas del vino. Y los libros que los postores para el buen gobierno deben tener, ende las notas que toman a los trajineros que surten las tabernas, y habiendo pasado a diferentes lugares de este Concejo, mandaba Su

Merced que los postores del vino exhibiesen los libros de las anotaciones que habían tomado a dichos trajineros para el reconocimiento de sus precios. En algunos lugares los postores no tenían tales libros y forma alguna seguida y razón y, para que en adelante cumpliesen con las obligaciones de su oficio y que le sirviere de castigo, les mandaba dicho Corregidor que se presentasen en la cárcel, sin para ello fulminar ni hacer autos algunos y, para que todo ello conste en cumplimiento de lo que se me manda por auto, los signo y firmo en el lugar Rioscuro del Concejo de Laciana, a diez días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho = en testimonio de verdad = Gabriel Álvarez

Auto.- el escribano de esta causa junte estos autos y ponga por cabeza de ellos la carta orden original del Conde, mi Señor de Benavente, su fecha diecinueve de noviembre del año pasado de veintisiete y el memorial adjunto a ella y el capítulo que se le señalare de otra carta de tres de diciembre del expresado año mediante. Toda ella contiene otras cosas pertenecientes al servicio de Su Excelencia, y que por esta razón no puede ponerse original y, asimismo, al pie de los mismos autos pondrá los dos despachos que a Su Merced se le han entregado, librados a pedimento de algunos vaqueros en el año pasado de veintisiete, sobre las restituciones de los maravedíes que el Corregidor de Laciana les había llevado

por los caballos enteros que traían pastando en los puertos y brañas propios de Su Excelencia y, asimismo, entregará una copia signada y firmada en formas y que haga fe de dichos autos, para los efectos que haya lugar, así lo mandó Su Merced, el Señor licenciado Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Concejos, Alcalde Mayor de estos estados de Luna, en León y su Contaduría Mayor a quince días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho y lo firmó Su Merced y en fe de ello lo firmé = licenciado Valbuena = ante mi = Jacinto Rodríguez.

Despacho. - el licenciado Don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor y Administrador General del Estado de Luna por el Excelentísimo Señor Conde de Benavente mi Señor, como padre y legítimo Administrador de la persona y bienes del excelentísimo Señor Conde de Luna, mi Señor = al Corregidor de Laciana o lugarteniente en dicho oficio y a otra cualquiera persona a quién tocase lo infrascrito, sepa que ante mí se presentó la petición siguiente:

Petición.- Andrés Morán en nombre de Domingo Ardura, Pedro Feito, Vicente Parrondo y demás vecinos de las brañas de Bustaulfe y Ballera, que están en el término y jurisdicción del Consejo de Laciana, y en virtud de su poder ante Vuestra Merced apelo y me presento con esta petición, a falta de

testimonio, en grado de apelación de los autos e injustos procederes de saca de prendas y demás hecho, procedido y ejecutado, y que se hiciere y ejecutase por Don Gaspar Gago, Corregidor de dicho Concejo, de su oficio o a pedimento de parte, por los cuales, procediendo de hecho y en contra derecho, es así que teniendo, como mis partes tienen, arrendadas todas las hierbas y pastos de dichas brañas a este estado, sin que en ellas se pueda mezclar vecino alguno ni lugar de los que se compone dicho Concejo, en el derecho de pastar y rozar con sus ganados mayores y menores sin controversia alguna. Siendo esto así, con el motivo de traer pastando en dichas brañas algunos caballos enteros, dicho Corregidor usando de jurisdicción que no le compete, pasó personalmente acompañado de su Alcalde y prendió cantidad de caballos, sin para ello tenga facultad alguna, por decir que dichos caballos han de ser capones y, por redimir la vejación que se les hacía en su retención y prisión en que puso algunos de mis partes, les llevó siete reales y medio de a ocho, con más, pretende le den media arroba de curadillo, ejecutando otras prendas a su voluntad, de forma que mis partes por las vejaciones que indudablemente obra dicho Corregidor les obligara a dejar dichas brañas y sus pastos, en perjuicio conocido de los estados de Su Excelencia, a que no se debe dar lugar y, así mismo, por ir, dicho ministro les ha llevado y

estafado otras cantidades de maravedíes y retiene en su poder diferentes prendas como son mantillas de los pastores y otras destacadas y, por uno y otro y el injusto modo de proceder, les protesto la acción criminal y, por ahora y sin perjuicio de ello, suplico a Vuestra Merced mande librar la ordinaria en forma para que, habiendo autos, el escribano ante quién pasan, los traiga o remita originales conforme al decreto de su Excelencia y, no los habiendo, dicho Corregidor de la causa o razón, haga volver y restituir libremente a mis partes las prendas que indebidamente les ha sacado, por ser todo de justicia y en el ínterin no ignore ni moleste a mis partes. Juro lo necesario = Morán =

Auto.- y en vista de dicha petición di el auto del tenor siguiente = por presentada admitese a estas partes en grado de apelación, librese las ordinarias en forma para que, habiendo autos, el escribano los traiga o remita originales y, no los habiendo, el Corregidor de Laciana dé la causa y razón que ha tenido para hacer dichas prendas y en el ínterin vuelva y restituya a estas partes las prendas que por las razones que expresa el pedimento les hubiese sacado, vendido o rematado libremente y, en el entretanto, no ignore prenda ni moleste a estas partes, pena de cincuenta ducados, aplicados para la cámara de Su Excelencia, así lo mandó el licenciado Don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales

Consejos, Alcalde Mayor de los estados del Excelentísimo Señor Conde de Luna, en su Contaduría Mayor de la ciudad de León, en ella a cinco de septiembre del año de mil setecientos veintisiete, y lo firmo y doy fe= licenciado Valbuena = Ante mí Francisco Rodríguez de Bedoya = y conforme a dicho auto mandé librar el presente para dicho Corregidor y escribano en la dicha razón por el que dicho Corregidor, en caso de que no haya hecho autos, en razón de lo aquí contenido, para la causa o razón que ha tenido para llevar las cantidades de maravedíes que expresa y para sacar las prendas que refiere, las que volverá y restituirá a estas partes sin ignovar, ni prenderles, ni molestarles en manera alguna, debajo de las penas impuestas en el auto inserto y, debajo de ellas, el escribano ante quien pasaren dichos autos si los hubiere, cumpla con el tenor de dicho auto debajo de las dichas penas y de otros doce mil maravedíes más con la misma aplicación, so las cuales mando a cualquier escribano de este estado se la notifique y a falta de él, persona que sepa leer y escribir con testigos, dado en León y Contaduría Mayor de Luna a cinco de septiembre de mil setecientos veintisiete = licenciado Valbuena = por su mando = Francisco Rodríguez de Bedoya.

Requerimiento.- en la villa de Villablino, del Concejo de Laciana, a nueve días del mes de septiembre de mil

setecientos veintisiete años, yo el licenciado de Su Majestad y del número del Concejo de Laciana, en cumplimiento del despacho antecedente, habiendo precedido recado de cortesía, lo leí e hice saber al señor Don Gaspar Gago y Sierra, Corregidor de dicho Concejo y, habiéndole visto, oído y entendido, dijo que el haber prendado los caballos que expresan los vaqueros y haberles llevado por composición y ajuste suyo a cuatro reales de plata, fue por delación que de ellos dio dueño del puesto de este Concejo y otras personas que se hallaban con yeguas preñadas del contrario y, que de tener dichos caballos en los puertos enteros, se les seguían los daños de hacerles abortar y, además de esto, estar en la observancia un decreto del Señor Corregidor de la ciudad de León, para que no se consientan caballos enteros en este Concejo y que las prendas de las mantillas que refieren fueron hechas fuera de los puertos de Bustaulfe y Ballera y en el puerto de la Muezca, que pasta el ganado merino del Paular, que por pedimento de su Administración se hizo dicha prenda como se justificara por los testigos que asistieron a dicha prenda, por no haber concurrido, a ninguna de estas, personalmente su merced y de uno y otro no se hayan hechos autos algunos por no ser necesarios ni practicarse en semejantes casos y que, como juez, la jurisdicción de este Concejo y Guarda Mayor de su Jurisdicción, le toca el percibir

y cobrar los dineros correspondientes a dichas prendas. Esto respondió y firmó, doy fe = Don Gaspar Gago de Sierra = ante mi Miguel Álvarez Alfonso Villeta.

El licenciado Don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor y Administrador General del Estado de Luna por el legítimo Señor Conde de Benavente, mi Señor, cómo padre y legítimo administrador de la persona y bienes del Excelentísimo Señor Conde de Luna, mi Señor = al corregidor de Laciana o su lugarteniente en dicho oficio y otra cualesquiera persona a quien tocasse lo infrascrito, sepa que ante mí se presentó la petición del tenor siguiente = Andrés Morán en nombre de Domingo Ardura, Pedro Feito; Vicente Parrondo y demás vecinos de las brañas de Bustaulfe y Ballera, en el pleito de apelación con Don Gaspar Gago de Sierra, Corregidor del Concejo de Laciana, sobre que restituya a mis partes siete pesos y medio que indebidamente estafó y llevó a mis partes por decir no puede traer en dichas brañas caballos enteros y, asimismo, sobre que restituya a mis partes unas mantillas que prendó a los pastores por medio de su alguacil, y el decir dicho Corregidor fue la causa de haber llevado dicha cantidad por delación que de mis partes dio el dueño del puesto de dicho Concejo, siendo todo supuesto y contra el hecho de la verdad, y por lo que contiene su respuesta en que califica la estafa que llevo

animada, y sobre esta le protesto como protestado tengo la acción criminal y por ahora y sin perjuicio de ella, suplicando a V. Merced mande se libre sobrecarta con mayores penas y apercibimiento y ministro a su costa para que, sin embargo de la respuesta dada al despacho que presento y juro, vuelva y restituya a mis partes los referidos siete reales y medio de a ocho y mantillas de los pastores, apercibiéndole de ministro a su costa pido justicia y costas = Moran = y en vista de la petición proveí el auto siguiente = los presentados con el despacho que se refiere.

Auto.- Líbrese despacho sobre carta del primero para que se notifique a don Gaspar Gago de Sierra, Corregidor del Concejo de Laciana, sin embargo de su respuesta, guarde y cumpla el tenor del primero que le fue notificado de pedimento de Domingo Ardura y más consortes, volviéndoles y restituyendo las cantidades de más que les ha llevado y mantillas que asimismo le sacó de prendas, y lo cumpla debajo de la pena impuesta en dicho despacho y otros diez mil maravedíes más para la Cámara de Su Excelencia, y Ministro a su costa, que se lo haga cumplir, así lo mandó el señor licenciado Don Manuel Cayetano de Valbuena, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de este estado de Luna. En León y Contaduría Mayor a doce de

septiembre año de mil setecientos veintisiete = licenciado Valbuena = ante mí = Francisco de Bedoya.

Y en conformación de dicho auto mandé librar el presente para dicho Corregidor en la dicha razón, el cual guarde, cumpla y ejecute en todo y por todo, sin ir y venir contra él de manera alguna, debajo de las penas y apercibimientos que en él se expresan y ministro que a su costa vaya a hacérselo cumplir, y mando a cualquier escribano de dicha jurisdicción u otro de Su Excelencia que sea público, so la pena de dichos diez mil maravedíes para la Cámara de Su Excelencia, se lo notifique y a falta de él persona que sepa leer y escribir con testigos, haciéndole así mismo saber el primer despacho para que no pretenda ignorancias Dado en León y Contaduría Mayor de Luna a doce de septiembre de mil setecientos veintisiete = licenciado Valbuena = por su mandado = Francisco Rodríguez de Bedoya =

Es copia auténtica de los autos originales que por ahora en mi poder paran, a que me remito, la cual concuerda con ellos y en fe de ello lo signo y firmo en estas treinta y un hojas del sello cuarto de oficio, según lo es dicha causa original y en virtud del auto en ella inserto y, por lo que por él se me manda, la doy en León a veinte días del mes de septiembre de mil setecientos veintiocho. >>>> en testimonio de verdad = Jacinto Rodríguez.

De orden del Excelentísimo señor Conde de Benavente se remite esta copia de autos al señor licenciado don José Fornés, abogado de Cámara de Su Excelencia para determinar en justicia con su parecer, Madrid y septiembre 21 de 1528 = Antonio Ascargorta

Petición final. -

En vista de la sumaria hecha contra Don Gaspar Gago, Corregidor del Concejo de Laciana y cargos que resultan de ella, es mi parecer que por ahora se le suspenda de dicho oficio y empleo y se ordene a Don Manuel Cayetano de Valbuena, Alcalde Mayor de los estados de Luna, por quién se ha hecho dicha sumaria, que ponga preso en la parte donde le pareciera más conveniente a dicho don Gaspar Gago, y si no hubiera dado fianzas al tiempo, que entre en aquel Corregimiento, le embargue sus bienes y les haga poner en seguro depósito y, asimismo, por la culpa o cargos que resultan de dicha sumaria contra Juan García, ministro del dicho don Gaspar Gago, se le ponga también preso y que después proceda sustanciando la causa conforme a derecho hasta ponerla en estado de poderla determinar definitivamente y, así hecho, se le podrá ordenar o que determine dicha causa, o que la remita para que lo haga su Excelencia = así lo siento = Madrid y octubre 2 de 1728 = licenciado José Fornés.

Pedimento de Pedro de Ribas del Sil

Año de 1760

Nota previa:

Desde la Edad Media hasta la Constitución de Cádiz de 1812, la sociedad era una *sociedad estamental*. Los tres estados que la formaban eran el estado noble, el clero y el estado llano o pechero.

Según la definición contenida en Las Partidas del Rey Alfonso X el Sabio, “*Hidalguía es nobleza que le viene a los hombres por linaje...*” y “*por eso les llamamos hijosdalgo que quiere decir tanto como hijos de bien...*”

Los hidalgos tenían como principales obligaciones, aparte de llevar una vida acorde con los valores citados, la de acudir a la guerra con armas y caballo, a su costa, al ser llamados por el Rey y la de asistir a los Reyes desempeñando los cargos de milicia, justicia o gobierno en sus localidades o concejos.

Entre los privilegios concedidos a los hidalgos estaban la exención de determinadas contribuciones y servicios, no poder embargarles la casa, las armas o el caballo, tener cárcel propia, no podían ser sometidos a tormento, no ser

condenados a la horca, ni a otra muerte considerada infamante, el derecho a portar armas, etc.

Pedimento de Pedro de Ribas del Sil

Yo, Domingo Fernández, escribano del Rey Nuestro Señor, vecino del lugar de Villager, Concejo de Laciana, doy fe y verdadero testimonio a los señores que al presente vieren que, hoy día de la fecha de este, ante Su Merced, el señor licenciado don Pedro Díaz Valcarce, abogado de los Reales Consejos, Corregidor de este enunciado Concejo, por parte de Pedro de Ribas del Sil, vecino del lugar de Caboalles de Abajo, de este Concejo, se presentó un pedimento que su tenor y el auto a continuación proveído es del tenor siguiente:

Pedimento = Pedro de Ribas del Sil, vecino del lugar de Caboalles de Abajo, de este Concejo de Laciana, ante su Merced, en la forma que más en derecho lugar haya, digo que, en virtud de ejecutoria expedida a mí favor por los señores Alcaldes de hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid, ganada con citación de las partes interesadas, se me dio la posesión de hijodalgo y en su fuerza y use de los

privilegios, exenciones y libertades que se guardan a las personas nobles, por el discurso de más de siete años y hasta el día seis del mes de septiembre de este año, en el que, habiéndose publicado los padrones que se practicaron en este Concejo, con asistencia de un comisionado receptor y ministro, despachados por los referidos señores Alcaldes de hijosdalgo, de mandato y declaración de dicho juez de comisión, se me publicó y declaró por pechero llano y se me despojó de dicha posesión como todo ello es público y notorio. Y es así que a mí derecho conviene que el presente escribano, para los efectos a que haya lugar, testifique en pública forma y manera que haga fe el ser cierto este mi relato y que también lo es que, la noche del día de Jueves Santo del año próximo pasado, se insultó la casa de Pedro Simón de la Lama, en cuyo poder obraba el archivo de los papeles, padrones y demás documentos de este dicho Concejo y, habiendo extraído de él dicho padrones, los despedazaron y rompieron, por cuyo motivo se fulminó proceso contra los reos, que últimamente se remitió al Tribunal Superior de dichos señores Alcaldes; y, hecho que sea. se me de testimonio o copia fehaciente de todo ello; en esta atención a su Merced suplico así lo estime y mande por ser de Justicia y estar pronto a pagar los debidos derechos reales = Por presentada, en cuanto ha lugar en derecho, el

presente escribano testifique de lo que le conste, sepa y deba y, hecho, se de a esta parte el testimonio que pide y,; así proveído, mandó y firmó su Merced el señor Licenciado Don Pedro Díaz Valcarce, abogado de los Reales Consejos y Corregidor de este Concejo de Laciana en la Villa de Villablino de él, a tres días del mes de noviembre de mil setecientos sesenta y uno, de que doy fe y firmo y firmé = Licenciado Don Pedro Díaz Valcarce = ante mí = Domingo Fernández

Testificación.- En ejecución y cumplimiento de lo mandado en el auto antecedente, yo el expresado Domingo Fernández, escribano del Rey Nuestro Señor, vecino del lugar de Villager, de este Concejo de Laciana, certifico, doy fe y verdadero testimonio a los señores jueces y demás personas que al presente vieren de que Pedro de Ribas del Sil, contenido en el pedimento de arriba, desde el día en que tomó la posesión de hijodalgo en este Concejo y lugar de Caboalles ya referidos en virtud de la provisión de los señores Alcaldes de hijosdalgo de Valladolid, su Corte y Chancillería, hasta el día que se contaron, seis del mes de septiembre pasado de este año, en el que al tiempo que se publicaron los padrones, practicados a la sazón en este dicho Concejo, de distinción de ambos estados, se le leyó y

declaró a dicho Pedro por pechero llano; ha estado éste en la quieta y pacífica posesión de hijodalgo y como a tal se le han guardado las exenciones y privilegios correspondientes, sin cosa en contrario y, aunque me consta haber pasado este por el discurso de más de cinco y seis años, no hago memoria fija del número cierto de ellos, pero me refiero a la fe del instrumento y diligencia de posesión que se le dio y, así mismo, doy fe de que por mi testimonio, su Merced el señor Licenciado Don Pedro Díaz Valcarce, abogado de los Reales Consejos y Corregidor de este insinuado Concejo, fulminó proceso contra los que resultaban reos del rompimiento del archivo y padrones de este dicho Concejo, que se ejecutó en la noche del día de Jueves Santo del año próximo pasado de setecientos y sesenta. Como todo ello, más por menor, consta de los autos obrados por Su Merced y mi testimonio, que originales mandó dicho señor Corregidor remitir al Ilustrísimo Señor Presidente y señores jueces de dicha Real Chancillería, que de la causa debieren conocer, como así se ejecutó y, a ellos, en caso necesario, me remito que es lo único de que hago memoria y puedo testificar y, para que conste, doy la presente que firmo en la Villa de Villablino y noviembre tres de mil setecientos sesenta y uno = Domingo Fernández = Concuerta el pedimento, auto y testificación con los originales que en mi

poder quedo, a que me refiero y, para que conste donde convenga, yo el arriba escrito escribano lo signo y firmo en dicha villa, mes y año referidos.

A handwritten signature in dark ink, likely from the 17th or 18th century. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large 'D' and ending with a long, sweeping flourish. It is written over a horizontal line.

Casimiro Prieto escribano del número y Ayuntamiento de este Concejo de los Cilleros, en la montaña de León, certifico y doy fe y testimonio de verdad que Domingo Fernández, de quién suena signado y firmado el instrumento antecedente es tal escribano del Rey Nuestro Señor como el mismo se intitula, fiel, legal y de confianza, que actualmente se halla en esto y ejerce el precisado oficio y crédito en juicio y fuera de él y que el signo y firma que ultima el documento antecedente es el mismo que acostumbra y le tengo visto hacer en otros iguales contratos muy asimiles y con parecido unos de otros y, para que conste donde convenga, doy el presente que signo y firmo en la villa de Peñalba y de dicho Concejo, a cuatro días del mes de noviembre de mil setecientos sesenta y uno.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Domingo Fernández', with a large, ornate flourish extending to the right.

Balthasar Alejo Flórez, escribano de los reinos de Su Majestad, número y de Ayuntamiento del Concejo de Babia de Yuso y otras jurisdicciones, certifico y hago saber que Domingo Fernández, escribano de los reinos de Su Majestad es tal como se nombra, fiel y legal y de toda confianza, y a sus escritos y deposiciones siempre se les ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de él y las firma y letra del instrumento antecedente de quién va autorizado es muy asimil y con parecido a la que le he visto hacer y formar en otros iguales y, en fe de ello, lo signo y firmo en el lugar del Villar, Concejo de los Cilleros y noviembre cuatro de mil setecientos sesenta y un años.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Balthasar Alejo Flórez', with a large, ornate flourish extending to the right.

Fraude de padrones en el
Concejo de Laciana
Año de 1760

Comisario
de Llanos

[Signature]
Jefe Comunal
[Signature]
Jefe de SM en lo Civil de la Zona

En 18 de Mayo
En 15 de Mayo
En 17 de Mayo
En 20 de Mayo
En 22 de Mayo
En 1 de Junio
En 12 de Mayo
En 11 de Mayo
En 10 de Mayo
En 26 de Mayo
En 26 de Mayo
En 28 de Mayo
En 31 de Mayo



Laca
Don Placido

[Signature] Sr. Simon de la Lama, Juan Presentado
de la Lama, y Francisco Portillo, alie, fueron
los donjueros, hermanos, hijos, y nietos del Comisario
de Llanos, y el ultimo, nieto del Comisario de
de Parrigada de Llanos

Boletín del Comisario de Llanos

[Signature]

Atendiendo a haber sido Comisario en el quebrado
tanto el Archivo gen. de la Comisaria de Llanos
extracción, y llegando a la Presidencia de Llanos de
Llanos, que en el se hallaban, y que estaban, como el
Archivo, al lado del Archivo, como Depositario del,
que lo era el Sr. Simon

Y en este, y los dos siguientes

[Signature]

Haber suplantado, falsificado, y concusado a duplicar
los datos documentales, y con ellos arribar la Legación Fiscal
que de diferentes familias, y de los Pochas, y de la zona en general

Nota previa:

Este capítulo es la respuesta al anterior en que Pedro de Ribas, vecino de Caboalles de Abajo, se quejaba de haberle cambiado del Estado Noble de Hijosdalgo (con privilegios) al Estado General de Pecheros (sin privilegios).

Debido a la gran extensión del documento a transcribir, en este capítulo se recoge lo sustancial del proceso habido.

Concejo de Laciana ---- auto criminal

El fiscal de Su Majestad en lo Civil de esta Chancillería contra Pedro Simón de Lama, Juan Presentado de Lama y Francisco Antonio Álvarez, alias Franciscón, los dos primeros hermanos, vecinos y escribanos del Concejo de Laciana, y el último natural del Concejo de Somiedo, Principado de Asturias

En cuanto a Pedro Simón de Lama, sobre:

Atribuirle haber sido cómplice en el quebrantamiento del Archivo General de dicho Concejo de Laciana, extracción y rompimiento de los padrones de distintos estados que en él se hallaban y que estaban, cómo dicho archivo, al cuidado del

sobredicho como depositario de él, que lo era dicho Pedro Simón.

Y en cuanto a este y los dos referidos sobre:

Haber suplantado, falsificado y concurrido a suplantar varios documentos para con ellos acreditar la supuesta hidalguía de diferentes familias que, siendo pecheros, se pusieron en posición de hijosdalgo.

Por lo respectivo al quebrantamiento de archivo y rompimiento de padrones generales:

En 10 de abril de 1760

Don José Antonio Álvarez Rabanal, teniente de Corregidor del Concejo de Laciana, por testimonio de Juan Presentado de la Lama, hizo y formó auto de oficio, en que motivando que Pedro Simón de la Lama le había noticiado que la noche del día tres de aquel mes le habían escalado su casa y habían descerrajado el archivo y que, en consecuencia lo referido, había pasado este Juez a la villa de Villablino y hallado el arca de archivo descerrajado y abierta con algunos papeles y, llegando a la casa consistorial, había visto mucha porción de papeles, rasgados menudamente, arrojados en el suelo, los que había recogido y, por vía de Providencia, había mandado buscar al Procurador General por el Estado Noble para el reconocimiento de los que faltaran y tomar las demás

provisiones convenientes, y que dicho procurador no había venido el día 8 de aquel mes en que se había mandado juntar el Ayuntamiento para averiguación de este caso y castigar a los que resultasen agresores del relacionado escalamiento y robo, mandó hacer este auto

El 21 de abril de 1760

Por el licenciado Don Pedro Díaz Valcarce, Alcalde Mayor de dicho Concejo, por testimonio de Domingo Fernández, se proveyó auto en que dijo que, habiendo tenido noticia de la escala y rompimiento que se había hecho del archivo y arca de papeles que estaba depositada en poder del dicho Pedro Simón de la Lama y que, sobre ello, se habían, por su teniente, formado autos, los abocó así y en su vista,, mandó se pasase a la casa de dicho Pedro Simón y se hiciera reconocimiento del estado del mencionado arca y cotejo de los papeles que en ella existiesen, con el inventario de ellos para ver los que faltaban y que, por pronto remedio, se recogiese y guardarse en depósito seguro los papeles existentes, entregando la llave al Procurador General del Concejo por el Estado Noble; que sobre el caso se tomase su declaración a Pedro Simón, depositario, se notificase a dicho procurador, hiciese reparar la mencionada arca y se remitiese más información, ratificando los testigos examinados

mediante que Juan Presentado, por cuyo testimonio se habían examinado, era hermano del citado depositario.

En su consecuencia, el relacionado Alcalde Mayor, acompañado del Procurador General y de Antonio y Juan de Sabugo, y asistido del mencionado escribano, pasó a la casa de Pedro Simón y, franqueada ésta y el cuarto donde existía el arca del archivo de que era depositario, se encontró estar ésta descerrajada y arrancado los clavos de los tres panales que escudaban las tres cerraduras y, habiéndose levantado la tapa, se encontraron revueltos y confundidos todos los papeles e instrumentos que en ella existían, lo que, por pronto remedio, se pusieron en otro arca y depositaron en el interior, que se haría reconocimiento de los que faltaban cotejándolos con el inventario.

Declaración de Pedro Simón

Pedro Simón de la Lama, a quién dicho Alcalde Mayor recibió su declaración, declaró en ella que con motivo de estar su casa inmediata a la del Ayuntamiento, para evitar algunos gastos se había determinado, de poco tiempo aquella parte, poner la mencionada arca en su casa; y por testimonio de Juan Presentado de la Lama, habiéndose practicado por dicho Alcalde Mayor inventario de los papeles del archivo y, después de puestos en él y llevado las llaves los tres claveros, había otorgado el declarante depósito en forma de dicho arca

pero, no obstante lo expuesto, era público y notorio que en la noche del Jueves Santo fue el declarante con toda su familia a la iglesia parroquial en donde asistió a todas las funciones de ella y, con el motivo de haberle dado la llave del Sagrario y ser por lo mismo de su obligación el dar la colación a los guardias del monumento, lo ejecuto así y fenecidas dichas funciones se vino a su casa con su mujer y familia en compañía de dichos vecinos, de quiénes se despidió junto a dicha su casa y, al entrar en el corral de ella, encontró asustados a unos canteros que trabajaban en dicha su casa y habían venido un poco antes, quienes le dijeron que habían robado la casa y acercándose vio una escalera puesta al balcón de la Sala y abierta la ventana y, luego, mandó llamar a los que venían con él, que acababan de despedirse, los cuales llegaron y todos llenos de temor, encendida una luz, abrieron la puerta del cuarto bajo por dónde se asciende a dicha Sala y subiendo a ella vieron en su medio el arca archivo abierta, arrancadas las cerraduras y derribada y muchos papeles caídos y los demás revueltos; y reconoció que faltaban los padrones que por tiempo había que el Alcalde Mayor y los procuradores los habían puesto juntos y hecho inventario de ellos y, por ser bien a deshora, se estuvo en casa sin dormir, bien congojoso y afligido y, al romper el día, dio una vuelta por la casa y echó de ver no le faltaba otra cosa,

y habiendo ido hacia la audiencia vio en ella un destrozo grande de papeles, hechos pedazos menudamente y, luego, pasó a dar cuenta de todo, por ausencia del Alcalde Mayor, a su teniente.

Sin embargo de esta declaración y mediante constar que el dicho Pedro Simón era depositario del archivo, le mandó guardarse por carcelería los límites de aquella jurisdicción.

Y habiendo procedido al reconocimiento de los papeles para ver, por el inventario de ellos, los que faltaban, se hallaron de menos diez cuadernos de padrones de diferentes años, una provisión y un despacho, y se encontró un padrón del lugar de Villaseca hecho en el año de 1692 y una hoja de otro padrón del mismo lugar, ejecutado en el año de 86, otro padrón del mismo lugar y del mismo año, hoja y media de otro padrón del lugar de Villablino, hecho en el año de 1704, otra hoja de un padrón ejecutado el año de 92, de los vecinos de Orallo, aunque por otro suena de Lumajo, otra hoja de un padrón que parece ser del lugar de La Puebla de Las Rozas, hecho en el año de 1716, y un testimonio de otro padrón del mismo lugar, hecho en el año de 1680; que era lo único que se reconocía haber quedado de los instrumentos que faltaban, los que se recogieron y guardaron.

**Declaración del referido Pedro Simón de la Lama, por
los preguntados siguientes**

En el supuesto de dejar como dejaba dicho era escribano del Ayuntamiento y Concejo del de Laciana, se le preguntó dijese si era cierto que los vecinos del Estado General de él tuvieron junta y trataron en ella de excluir del referido Consejo a muchas personas que de fuera parte se hallaban introducidas al Estado Noble con supuestos y figurados instrumentos, y si en efecto se trató en dicha junta viniese persona, con poder de ella, a dar cuenta a la Sala de dichas intrusiones, y si la referida Junta y demás habían pasado por testimonio del declarante = dijo tenía noticia que la expresada Junta de Concejo se había hecho por algunos vecinos particulares en la casa de Don Pedro Buelta, sin concurrencia del que declara y sí, según también tuvo noticia, fue con asistencia de Domingo Antonio Magadan, escribano del Concejo del Sil de Arriba y que, en ella, se había tratado lo mismo que contiene la pregunta.

Familias intrusas

Preguntósele si sabía o había tenido noticia de la persona o personas que se decían intrusas al Estado Noble y contra quienes se dirigía la mencionada Junta = dijo sabía que, por haberlo oído, las personas mencionadas eran los Alonsos de Caboalles de Arriba, Miguel Álvarez de la Puerta, Pedro de Ribas, los Piñeros y los del apellido de la Lama, de quién es

uno de sus individuos el declarante, sin que por entonces hiciese memoria de otras.

Fuele preguntado si algunas de las que dejaba declaradas habían litigado sus hidalguías en esta Chancillería y si para ello habían precedido las justificaciones correspondientes, por ante qué escribano se habían ejecutado, si precedió la aprobación de la Sala, y si dichas personas fueron con las demás que dejaba expresadas sabedoras de la mencionada Junta y el efecto a que se dirigía = dijo que todas las personas que dejaba expresadas habían litigado sus hidalguías en esta Chancillería y obtenido sus respectivos despachos de la Sala, para lo cual habían precedido las correspondientes justificaciones en esta forma: las de los Alonsos y Ribas, parte de ellos, habían pasado por testimonio del declarante y las restantes se habían hecho fuera del Concejo y no sabía por testimonio de qué escribanos, las de los Piñeros habían pasado también por testimonio de Juan Presentado de la Lama, parte de ellas y parte por el de otros escribanos que no sabía. Y lo mismo las de Miguel Álvarez de la Puerta, las de los Lamas las había ejecutado, algunas de ellas, Francisco García, escribano de los Borrenes, otras Antonio González Lorenzana y otras por testimonio de Pedro Muñoz, escribano de Somiedo, y no sabía si las expresadas personas habían

tenido o no noticia de la mencionada Junta, cómo la tuvo el que declara, de allí algunos días que se ejecutó.

También se le preguntó si sabía o tenía noticias en qué archivo existían los padrones y demás papeles distintivos de que se habían valido dichas personas para la justificación de sus respectivas hidalguías = a lo que dijo que por lo respectivo a los padrones, instrumentos y demás papeles correspondientes al Concejo de Laciana de que se habían valido los Alonso y los Ribas, existían en el archivo de tres llaves que tenía dicho Concejo y estaba en la casa de habitación del declarante y, por lo respectivo a los demás instrumentos de que se habían valido las otras personas y que no obraban en dicho archivo, no podía dar razón de los en que existían.

Preguntósele así mismo con qué motivo existía en su poder y casa el archivo del Concejo de Laciana y si el declarante era formal depositario y custodio de él = y dijo que el referido archivo estuvo antes de entonces en varias casas de particulares y en distintos lugares como fueron en el de Orallo, Villager y San Miguel y que, con el motivo de que cuando se ofrecía abrir dicho archivo, los claveros, justicia y escribanos que concurrían, además de la dilación, llevaban crecidos derechos a los interesados, la justicia, por excusarlos, había determinado que el dicho archivo se pusiese en la casa del

declarante por estar inmediata a la del Ayuntamiento, donde no podía existir por estar derrotada. El cual archivo había recibido el declarante en su casa sin que para ello le precediese formal depósito ni otra obligación alguna de custodiarlo, ni interés que se le asignase por su custodia, hasta que a principio de aquel año la mencionada justicia había pasado a la casa del que declara y, abriendo dicho archivo, hizo recuento e inventario de todos los papeles que en el incluía y, fenecido, le dijo al declarante era preciso se constituye por depositario, a lo que se resistió y con instancias solicitó, a presencia de los Procuradores Generales y otras personas, que se mandase a otra casa, porque el que declara no quería constituirse depositario y que le ocupaba la suya; a cuyas instancias había respondido dicha Justicia que, por entonces, era preciso hacer y que se hiciese, como con efecto se hizo, propter formam judicial depósito, asegurando al declarante que en la primera junta de Concejo se determinaría a dónde se había de poner dicho archivo, y se exoneraría del depósito al declarante, con lo que quedó conforme y firmó y no llegó el caso de hacer dicha junta.

Fuele preguntado si en conformidad con lo que dejaba expuesto permanecía todavía el mencionado archivo en la casa del declarante íntegro y en la conformación que se le entregó a tiempo que se hizo el depósito en el modo que

llevaba dicho = y dijo que sobre el estado en que se hallaba el referido archivo y lo acaecido en él tenía hecha una declaración ante el Alcalde Mayor a la que se remitía y, en caso de estar presente pedía se leyese; y habiéndosela leído como queda expresada, dijo se afirmaba y ratificaba en todo su contenido, sin tener que añadir ni quitar cosa alguna, a excepción del modo con que se formalizó el depósito, que era en la conformidad que dejaba expuesto y no se le había ofrecido expresarlo en su dicha declaración, y a la que también añadía que luego que se hizo de día dio cuenta también al Procurador General del Estado Noble.

Preguntósele igualmente dijese y expresase con qué personas se restituyó desde la Iglesia a su casa, cuáles fueron las que primero echaron de ver la escala que estaba puesta a la ventana, si ésta cuando salieron de su casa la habían dejado cerrada y si para introducirse por ella la habían quebrantado o roto = y dijo que las personas que con él venían, además de su familia, fueron Joseph Boto, Magdalena Boto, viuda, María Boto, soltera y Serafina Fernández, y las que precedían a los sobredichos eran tres o cuatro gallegos que estaban trabajando en la casa del declarante, de oficio canteros, y fueron los que primero vieron la escala puesta en la ventana; que ésta estaba solo entornada y sin aldaba, cerrojo ni otra cerradura alguna, por

ser nueva y no habérsela todavía puesto y que, por lo mismo, para introducirse por ella no había sido necesario hacer rompimiento ni violencia alguna

También se le preguntó a qué hora había visto la mencionada escala y si sabía de quién fuese ésta y dónde paraba = a lo que dijo que cuándo se reconoció y vio estar puesta la escala a la ventana era como la medianoche Y que dicha escala era propia del declarante, que servía y estaba puesta en el andamio donde trabajaban dichos canteros y obreros, y que el sitio donde estaba el andamio, que para él servía dicha escala, era un corral abierto.

Y últimamente, se le preguntó si sabía, había oído o presumía quiénes fueron los agresores que cometieron el rompimiento del archivo y cuáles de sus papeles eran los que de él habían destrozado = y dijo que formalmente nada sabía del contenido de la primera parte de la pregunta, solo sí haberse dicho vulgarmente y por voz que no se sabía de dónde hubiese salido, que los del Estado General lo habrían hecho por perjudicar a los del Estado Noble o que estos lo habrían hecho porque no se averiguase sus buenas o malas admisiones, de forma que los del Estado General culpaban a los del Estado Noble y los de éste a los del General, que habían tenido la Junta que va referida, pero que especial y señaladamente el que declara no sabía, había oído ni presumía de persona

cierta hubiera ejecutado dicho rompimiento de archivo, del cual sabía que se extrajeron solo padrones, no sabía si todos los cuales se rompieron y destrozaron en las casas del Ayuntamiento, cómo tenía declarado, y los fragmentos de ellos se habían recogido por la Justicia, con asistencia del declarante y otros.

Volvió a pasar todo al fiscal de Su Majestad, quién en vista de la expresada declaración y autos originales remitidos por el Alcalde Mayor del Concejo de Laciana, dijo que la Sala podría servirse mandar que, dicha declaración y autos, se remitiesen originales para los efectos que hubiese lugar al juez de comisión, que se hallaba en el nominado Concejo a la averiguación de los agresores de dicho exceso; y por la demora que se observaba en la formación del proceso y ninguna eficacia en el Alcalde Mayor en el apuro y averiguación de dichos agresores, la Sala se había de servirse corregirle y castigarle como correspondía.

Y se estimó, cómo lo pedía el fiscal de Su Majestad en cuanto a lo primero que exponía y en lo demás se reservó por entonces.

Despachadas las correspondientes provisiones, el comisionado que lo fue el referido Don Manuel Antonio Valcarce, abogado de Ponferrada pasó al Concejo de Laciana

Sumaria hecha por el licenciado Don Manuel Antonio Balcarce primer comisionado de la Sala

Según una diligencia y fe de que resulta que por Juan Presentado de la Lama, escribano del número de Ayuntamiento de dicho Consejo, se le entregó un cuaderno en que se hallaba el inventario que se hizo en 22 de febrero de 1760, de los papeles que obraban en el archivo y de él constaba que a su hoja última se hallaba haberse otorgado por Pedro Simón de la Lama y por testimonio de dicho Juan Presentado, depósito formal del arca archivo y sus papeles, con poderío de justicias, obligación de bienes y renunciación de leyes y con la de ponerla de manifiesto y dar cuenta de ella, siempre y cuando que por juez competente se le mandara

La información se compuso de 29 testigos de los cuales:

Veinte dijeron que en la mencionada arca de tres llaves estaban recogidos y custodiados los padrones de aquel Concejo que, añaden algunos, eran hasta 9 o 10 cuadernos y conviene en que dicho arca existía en la casa y poder del referido Pedro Simón de la Lama de 6 a 8 años aquella parte, según expresan algunos de dichos testigos

Y otro dice que, como 15 días antes del robo de dichos padrones, se hizo inventario de los papeles que había en el

archivo y que, a este tiempo, el mencionado Pedro Simón propuso a los procuradores sacaran el arca de su casa y le respondieron que dentro de 8 días la sacarían

Dicen trece que las tres llaves del citado arca existían o debían existir en poder del Alcalde Mayor la una, otra en el del Procurador General para el Estado Noble y la otra en poder de Juan Presentado de la Lama, cómo escribano de Ayuntamiento de aquel Concejo.

Quince dicen de afirmativas y oídas que en el mencionado archivo solo se extrajeron, robaron y destrozaron los expresados padrones.

Veintidós de dichos testigos van conformes, de afirmativas unos y otros de oídas, en que el relacionado robo y destrozo de padrones se ejecutó la noche del Jueves Santo 3 de abril de 1760 mientras las tinieblas y que, para entrar los robadores por la ventana del cuarto en que estaba el arca, arrimaron a ella una escala de mano por la que subieron y abrieron dicha ventana que se hallaba sin aldaba ni otra cerradura que la asegurase, ni en ella se encontró fractura alguna que manifestase haber sido violentada

Añadió uno haber oído decir que la mencionada ventana la cerraban por dentro con una tranca.

Y este mismo testigo y otros seis más añaden oyeron decir, algunos de ellos a Rafael Álvarez, que la noche del robo el referido Pedro Simón de la Lama había hecho ir a las tinieblas a su familia y con ella a su madre, no obstante ser muy vieja, la distancia que hay del lugar de Villablino al de San Miguel dónde está la iglesia y lo áspero del temporal

Dos de estos testigos expresan también que el haber ido a las tinieblas la madre del dicho Pedro causó admiración, pues había mucho tiempo que no concurría a semejante función.

Otro de dichos siete testigos añade asimismo haber oído al citado Rafael Álvarez que dicho Pedro Simón había amenazado a uno de sus familiares, porque no quería ir a las tinieblas, con que le había de hacer ir a puntillones.

Y otros dos testigos añaden en este particular haber oído también que dicho Pedro Simón había dejado una luz encendida en el cuarto para que alumbrase a una imagen.

Y uno de estos dos testigos y otro de los siete antecedentes dicen haber oído, así mismo, al citado Rafael Álvarez que el dicho Pedro Simón de la Lama, por la tarde del mencionado día de Jueves Santo, había mandado a un cantero de los de su obra que sacara al corral una escalera grande de mano que estaba en el pajar, sin tener necesidad de ella para la obra en aquel día ni en el siguiente.

Rafael Álvarez a quién citan los testigos antecedentes, preguntado sobre si sabía cuándo y cómo se había ejecutado el robo y destrozo de padrones, dice ha oído que dicho robo se ejecutó en la citada noche, subiendo los agresores al cuarto por una escalera larga de mano que oyó, sin acordarse a quién, que en aquella tarde la había mandado Pedro Simón del pajar al corral y que la ventana había quedado abierta.

Preguntado sobre haber el susodicho hecho ir a nieblas a toda la gente de su casa, dice oyó a Lorenzo Álvarez Carballo, su vecino, que el dicho Pedro Simón en aquella tarde hiciera salir de casa toda su familia y que resistiéndose su madre, por ser muy vieja, le había dicho que si no quería salir por bien, la había de hacer salir e ir a coces a las tinieblas y hacer colación con los demás en San Miguel.

Lorenzo Álvarez Carballo, citado por el dicho Rafael fue preguntado igualmente sobre si sabía del mencionado robo, en qué día se ejecutó y de qué medio usaron los agresores para hacerlo. Dice haber oído que el dicho robo fue ejecutado en la noche del Jueves Santo, ínterin las gentes estaban en tinieblas y que, para escalar la casa de Pedro Simón donde estaba el archivo, arrimaron una escala a una ventana del cuarto.

Y preguntado si sabía que el dicho Pedro Simón en la citada tarde hizo salir de casa toda la familia y, a su madre que es

muy vieja, porque no quería ir a las tinieblas al lugar de San Miguel, la amenazó la había de hacer salir de casa a coces, dice que, habiendo pasado a la ciudad de Oviedo, oyó en ella a un criado, cuyo nombre y apellido ignora, pero es de Don Fernando que también ignora su apellido y sabe que es natural del lugar de Monasterio, canónigo de dicha ciudad, que allí síe corría por cierto que dicho Pedro Simón hizo a fuerza ir a su madre a las tinieblas, amenazándola con que la había de hace ir a emburriones.

Domingo Rodríguez, vecino de Villablino, casado y familiar que en la ocasión era de dicho Pedro Simón, fue preguntado si sabía en qué día y a qué hora se hizo el robo, de qué medio usaron los agresores para entrar en la casa de dicho su amo y si la puerta que cerraba la ventana que caía al corral u otra alguna de la casa padeció lesión o quiebra para violentarlas. Dice ha oído que el robo se hizo la citada noche, entre tanto que las gentes estaban en tinieblas, arrimando una escala a la ventana que cae al corral de la casa del dicho su amo.

Preguntado si la escala estaba de antemano en dicho corral, dice que se hallaba echada encima de un montón de abono donde la había dejado dicho Pedro Simón, su amo.

Preguntando en dónde se ponía regularmente dicha escala cuando no era necesaria, dice que siempre había estado recogida en el pajar y allí estuvo todo el invierno.

Preguntósele con qué ocasión o motivo la sacaron al corral donde dice estaba tendida el día del robo, dice se había sacado con el motivo de la obra que fabricaba su amo.

Preguntado respecto en aquel día y el siguiente no habían de trabajar los operarios en la obra, qué motivo tuvo dicho su amo para tirar la escala en el corral y no mandar recoger, dice que no lo sabe.

Preguntado de qué servía la escala en aquel día para la obra que afirmaba fue el motivo de sacarla del pajar, dice que para subir los materiales

Preguntado en qué parte de la obra estaba arrimada la escala cuando subían los materiales, dice que por la parte del corral estaba arrimada a la obra.

Preguntado si en aquel día trabajaron los oficiales y si por la escala subieron los materiales, dice que en aquel día aunque trabajaron los oficiales en picar piedras, no usaron de la escala para subir materiales.

Preguntósele si dicha escala servía para subir por ella la piedra y barro, dice que no y que solo sirvió para subir las vigas que en dicho día estaban ya asentadas.

Preguntado si no servía para subir piedras y barro a la obra y estaban ya fijadas las vigas, a qué fin estaba la escala en el corral y por qué la desarrimaron de la obra. Dice que no sabe

el fin porque la tiró su amo en el corral y que el motivo para desarrimarla fue porque impedía el paso.

Preguntado si la puerta de la ventana se encontró rota o con lesión alguna en la madera, dice que no y que ninguna otra puerta de la casa de su amo se halló rota.

Preguntado por qué puerta hacía juicio entraron los agresores al corral, dice que por la puerta chica que cae a la calle.

Preguntado quién cerró esta puerta cuando salieron para tinieblas, dice que la cerró su amo y este testigo cerró la grande de carro con la tranca que tiene por dentro.

Preguntado si en dicha casa quedó alguna persona que la defendiera, dice saber que no quedó alguna, pues todos se vinieron a las tinieblas.

Preguntado si el que declara vino con sus amos, dice que no y que se fue para su casa de la que no salió hasta la mañana siguiente.

Preguntado si su amo entendió que no quería venir a las tinieblas dice que sí y, por lo mismo, le despachó en aquella tarde con una hora de día, quedándose su amo con la mujer para cerrar las puertas en la casa.

Preguntado si su amo sabía que el testigo no quiso ir a las tinieblas y acompañarles, por qué motivo, teniendo que dar

aquella noche la colación, no le mandó la viniera a traer algunas cosas de las que eran necesarias para la colación o, a lo menos, por qué no le encargó le guardara la casa hasta que viniera con su familia. Atento dice que la puerta de la calle cualquiera la puede abrir, por no tener otra cerradura que una tarabilla que se levanta por fuera. Dice que no sabe el motivo que tuvo como para no mandarle uno u otro de lo que expresa la pregunta

Preguntado si la madre de su amo vino a las tinieblas y si acostumbraba a venir en otros años, siendo como es tan vieja, dice que también vino antes que los hijos y que acostumbraba a venir otros años

En el particular de la escalera que queda mencionada dice un testigo que dicha escala no servía ni podía servir para la obra porque apenas salía de los cimientos media vara y no se había hecho andamio

Sobre el mismo asunto y demás que van tocados tocado se le examinó como testigos a Luis Álvarez, Miguel Correa, Carlos de Ribas y Rosendo Ribas, canteros de profesión y que al tiempo se hallaban trabajando en las paredes de la casa de Pedro Simón- Los dos primeros habían depuesto antes ante la Justicia del Concejo, en las primeras diligencias y allí quedan expresadas sus deposiciones.

Y después de contestar ahora que dicho robo se ejecutó la noche del Jueves Santo en la conformidad que va expuesto, se les preguntó si sabían cómo o por dónde entraron los agresores y si al amo le faltó alguna cosa de las que tenía en su casa y oyeron quejarse por ella. Dicen saber que cuando entraron en el corral de la casa vieron arrimada una escala larga a una ventana que a él y dice al cuarto alto, por cuya escala les parece subieron, pues la puerta por dónde se entra y sube al cuarto estaba cerrada con llave y la vieron abrir al ama de la casa, a quién y su marido no oyeron quejarse les faltará cosa alguna; sí, solo que del arca que vieron descerrajada, faltaron unos papeles y oyeron eran los padrones y que habían dejado otros.

Preguntados a dónde estaba la escala larga que dicen vieron arrimada a la ventana, dicen que en aquella mañana la habían visto echada sobre el estiércol del corral y allí quedaba cuando después de comer el jueves salieron a visitar la iglesia y no volvieron a casa hasta la hora que había sucedido el robo.

Preguntados si la escalera les había servido para la obra que hacían y subir materiales a ella y en qué estado se hallaba la fábrica, dicen que la escalera para nada la había menester, ni antes ni entonces la habían necesitado por hallarse la obra muy baja y poco más de media vara fuera de los cimientos

Preguntados si sabían que el amo de la casa en aquellos días anteriores tuvo necesidad de la escalera para alguna cosa, dicen saber que no la tuvo menester, a lo menos para cosa que ellos vieran era necesaria

Preguntados si la escalera estuvo siempre y desde que empezaron la obra echada como afirman encima del abono, dicen que no y dan la razón porque ellos fueron los que levantaron y juntaron el abono en el corral y, cuando se ocuparon en esto, no vieron allí la escalera, ni en todo el corral de la casa, pero no sabe en qué oficina estaba.

Preguntado si saben con qué fin, cuándo y quién sacó la escalera y la puso encima del abono, respecto dicen que ni ellos ni el amo la hubieron menester para cosa alguna. Dicen que no saben cuándo se sacó y puso donde la vieron, ni saben quién lo hizo así, ni qué fin tuvo el amo para ponerla en el corral donde antes no estaba.

Continuando en lo principal de la sumaria, dicen 12 testigos que, para abrir la mencionada arca y sacar los padrones, arrancaron los panales de las cerraduras y los clavos que las aseguraban, no hicieron a tiempo del arranque quebrantamiento alguno en la madera, según después se reconoció.

Y dieciocho dicen han oído que en el cuarto en que estaba dicho arca había porción de dinero y alhajas de plata y que nada de esto faltó, por lo que presumen que los agresores solo iban a buscar los padrones de distinción de Estados.

Pero ni estos testigos ni algún otro de los de la sumaria saben ni tienen noticias de quiénes fuese los agresores.

Los mismos testigos dicen también conformes que en aquel Concejo hay tres clases de persona y Estados, una de hidalgos antiguos, cuyos padres, abuelos y más ascendientes gozaron de este Estado y estuvieron empadronados por tales, otra de pecheros que actualmente contribuye con lo que son y la tercera se compone de hidalgos nuevos que se han hecho tales de diez años a esta parte, los cuales y sus causantes estuvieron empadronados por pecheros, y lo fueron llanos y, por tales, vieron repartirles y pagar sin resistencia y obtener los oficios por el Estado General.

Y que los que así se han intrusado son, según exponen separada y respectivamente, los Ribas = los Álvarez que añaden algunos haber añadido el apellido de la Puerta para entroncar con los de este apellido que residen en Palacios y Cuevas del Sil = los Alonsos que antes dice algunos se llamaban Alfonsos = los González = los Piñero = los Lamas y los Cósmenes.

Añaden catorce de dichos testigos no saben de qué instrumentos se valieron los susodichos y sí que los más

fueron fabricados por Antonio González Lorenzana (fue escribano del mismo Consejo a quien, por falsedades que se le justificaron, condenó la Sala a presidio y murió en el camino), y su amanuense Farrucón y otros escribanos.

Uno de estos testigos y otro más dicen haber oído que los papeles de los intrusos los habían compuesto también los escribanos Lamas.

Otro añade que el dicho Lorenzana y su amanuense lo persuadieron se hiciese hidalgo, que le compondría los papeles cómo habían compuesto los de los Lamas que pasaron por testimonio de Juan Presentado de la Lama.

Dice otro haber oído decir a Domingo Antonio de Quiñones que los Lamas habían regalado a un vecino de Orellán, porque les reconociese por parientes.

Otro añade oyó a Alonso Piñero que el dicho Juan Presentado de la Lama le había solicitado para que se hiciese hidalgo, que le hacía con que le diese mil reales. Y el Alonso Piñero a quién cita este testigo contestó en lo que por este se expone.

Dieciocho testigos dicen conformes, presumen que los que ejecutaron el robo y rompimiento de padrones pudieron haber sido, dicen unos, otros que serían personas de los intrusos al Estado de hijosdalgo, porque dichos padrones a ellos solo

dañaban, y que lo hacían, añaden algunos, por ocultar las falsedades que se habían hecho para su entroncamiento.

Y en este particular, solo un testigo dice no presume hiciesen el robo los nuevos hidalgos.

Y añade uno de los antecedentes que, de los intrusos que son vecinos del lugar de Caboalles, ninguno faltó aquella noche a la Iglesia y en la hora los vio en ella.

Siete de dichos testigos dijeron haber oído por público que un criado del cura de Rabanal, que se hallaba en la cárcel aquella anoche, había visto pasar arriba y abajo cuatro personas disfrazadas.

Y examinado el criado de dicho cura, dice que con el motivo de hallarse dicha noche preso en la cárcel de aquella jurisdicción, consistente en la torre de Villablino inmediata a la Audiencia, sabía haberse ejecutado el robo de los padrones que la mañana siguiente se habían hallado hechos pedazos en dicha Audiencia = y preguntado si sabía que personas fueron las que ejecutaron dicho robo, dice que no lo sabe, aunque advirtió desde la reja de la cárcel que, a la hora que las gentes de Villablino estaban a las tinieblas en San Miguel, pasó por debajo de dicha torre y de hacia dicho lugar, una persona de bastante estatura que enderezó hacia la casa del escribano y, tras él, pasaron tres de mediana estatura y,

habiendo pasado como un cuarto de hora, los tres volvieron a pasar guiando su camino para San Miguel, pero, por estar la noche oscura, no pudo conocerlos y por haber poco tiempo que reside en aquel Concejo.

También dicen diecinueve testigos que, antes que sucediese dicho robo y rompimiento, se celebró Junta General de los del Estado de hombres buenos, en la que se resolvió dar cuenta al fiscal de Su Majestad en esta Chancillería de las mencionadas intrusiones y, a este efecto, otorgaron un poder a Pedro Panizo, por ante Domingo Magadán, escribano de Palacios.

Y añaden seis que para dicho poder no se valieron de Pedro Simón, ni de Juan Presentado de la Lama, su hermano, escribanos de aquel Concejo, a causa de ser estos hidalgos intrusos de para tiempo acá y tratarse de excluirlos de la hidalguía.

Asimismo dicen nueve testigos que los expresados intrusos recibieron enojo y pesar de la nominada Junta y de lo resuelto en ella.

Seis expresan en este particular que, antes que se hiciese dicho robo, se empeñó Don Ángel González Buelta con los procuradores para que no dieran cuenta de las intrusiones, por el bien de la paz y evitar pleitos y gastos.

Y añaden dos que se ofrecía que los nuevos hidalgos contribuirían a los pechos anualmente con alguna cosa en vara distinta, que no sonara pagaban pecho.

Dice también uno de estos dos testigos que a los del Estado General les movió hacer dicha junta el haberse empadronado por hijosdalgo pocos días había, a fuerza y con repugnancia de los diputados de San Miguel, Santiago Domingo y Miguel Piñero, por haber llevado ejecutoria, para cuyas justificaciones sabían no había concurrido persona por el Estado General; Y que por presumir que los papeles de dichos Piñeros, autorizados por el corregidor Don Agustín Calvo, eran falsos, resistió este testigo empadronarles y reconocerles por hijosdalgo, no obstante dicha su ejecutoria y las amenazas que hizo a los diputados Don Pedro Díaz, que era el Corregidor, y el escribano Juan Presentado de la Lama.

Pedro Panizo, quién es el Procurador General que nombró el Estado, dice que Juan Presentado de la Lama le expresó y manifestó a este testigo que, por la Junta y resolución del Estado, habían de suceder muertes e incendios de casas, expresión que pudo percibir también Pedro Panizo su hijo. Este dice que el dicho Juan Presentado dijo muy enfadado a su padre, la tarde en que se otorgó el citado poder, mirara bien lo que hacía, que había de haber muertes e incendios de casas.

Otros cinco testigos dicen de oídas la relacionada amenaza hecha al Procurador por el citado Juan Presentado de la Lama.

Y cuatro de estos testigos antecedentes expresan haber oído que los referidos intrusos, o alguno de ellos, amenazaron con que habían de suceder muertes e incendios de casas.

Otros dos añaden haber oído amenazaron al dicho Procurador de que le habían de quitar el empleo.

Añade también otro haberle oído decir al dicho Juan Presentado de la Lama que bien les pagaba el Concejo los testimonios que habían dado para la rebaja del cupo de milicianos.

Dicen otros dos testigos que, después de dicha junta, Domingo Piñero y su hijo y Miguel Piñero se dieron por agraviados y manifestaron su enojo contra Domingo Antonio Feito y otros.

Y añade el uno haber oído que Pedro Simón de la Lama había dicho que primero que volviese a pechar, había de gastar hasta los cerrojos de su casa, y que los pecheros que habían dado el poder eran unos mentecatos.

Y otros dos añaden que Pedro de Ribas, Miguel Álvarez y Francisco Alonso, son de los nuevos hidalgos y solicitaron no se diera cuenta de las intrusiones.

Y también dicen otros dos testigos que, después de dicha junta, los nuevos hidalgos se juntaban algunas veces en corrillos, no saben qué trataban.

A saber, dicen dos, si algunas de las personas que echaron amenazas ejecutarían el expresado robo y rompimiento, añadiendo uno de los antecedentes presume que, las personas que manifestaron enojo y echaron amenazas, lo ejecutarían.

Otro dice que Pedro Simón que, según oyó, mandó sacar del pajar la escalera, reconoce por hombre precavido y, por lo mismo, conceptúa que él pudo haber dado auxilio para el robo, pues, teniendo como tenía, muchos ganados mayores y menores en las caballerizas, era regular dejara alguna persona en casa para su cuidado y que no se golpeasen.

Y doce testigos dicen uniformemente que, en particular, no sospechan de persona alguna, pero, en general, presumen que los que hicieron dicho robo fueron de los mencionados intrusos por las razones que llevan expuestas.

Don Pedro Buelta Lorenzana, vecino del lugar de Rozas, después de expresar con los antecedentes que, en general presume de los nuevos hidalgos, añade que también sospechó de Don Agustín Calvo, ,Corregidor de aquel Concejo y que, en el tiempo de esta declaración, lo era del de

Omaña y que, a esta sospecha, le mueve que el susodicho intervino en las justificaciones de filiaciones de los nuevos hidalgos y sus autorizaciones de papeles que presentarían en la Sala, y les dio las posesiones de hidalguía y, asimismo, oyó a Pedro Panizo que había encontrado muy de mañana al dicho Don Agustín, a quién encontró el que declara al salir de Murias de Paredes el viernes de la semana de Lázaro, al salir de Villablino, que le había saludado y no le respondiera, por lo que causó admiración al testigo que, en el mismo día, dicho Don Agustín, cuando le encontró, le preguntó por Panizo. Asimismo, oyó a Juan Campillo, vecino de Villablino, que al dicho Don Agustín lo habían visto el jueves al anochecer en el lugar de Villarquemado. Y, asimismo, oyó a Domingo Álvarez Magadán, escribano del Sil de Arriba, que estando en el lugar de Degaña, en compañía de Don Francisco Díaz Fernández, cura de él y de Basilio, que ignora su apellido, de oficio castrador, había dicho éste a los dos que, estando en casa de Don Lope Díaz Vegeda, cura de Rodicol, Don Agustín Joseph Calvo, le había dicho el expresado Don Lope, señor Don Agustín parece que también le inculcan el rompimiento de padrones de Laciana, y dicho Calvo dijo, no señor, yo en eso no he intervenido, ni tenía razones para eso, Lope le respondió, cómo no pudo ser así cuando le han visto a Su Merced en los Bayos muy de mañana y que traía la llave del

Sacramento al cuello y que hizo falta para desencerrar en la parroquia de Vega, adónde se la dieron, aquel respondió era verdad había dormido esa noche en casa de Don Justo Álvarez, presbítero y residente en Villablino con quién había tenido que hacer y hablar.

Juan Campillo, a quién cita el testigo antecedente, fue preguntado si sabía que Don Agustín Calvo, Corregidor que fue de aquel Concejo y entonces lo era del de Omaña, estuvo en el lugar del Villar el día de Jueves Santo al anochecer y dice: pasando el que declara por dicho lugar con el ganado del mayoral que anda de la cabaña de la Marquesa de Campoflorido, en cuyo ejercicio de pastor se ha empleado años ha, unos vecinos del Villar, que no conoce ni sabe cómo se llaman, están hablando sobre el rompimiento de padrones de Laciana y que decían que Don Agustín Calvo había estado allí una tarde pero no hace memoria si expresaron ser la del Jueves Santo o otra

Joseph Rosón, vecino de Caboalles de Arriba, después de expresar como otros presume de todos los nuevos hidalgos, añade que luego que el Procurador pasó a León con el poder y con ánimo de venir a esta ciudad y haberse vuelto desde León, en este intermedio haber pasado a aquel Concejo dicho Don Agustín Calvo y haber oído que este estuvo en aquellos días en aquel Concejo, pues le encontró muy de mañana a la

salida de Villablino dónde le hablo Pedro Panizo, que iba acompañado porque no le dieran de palos, y le habló y dicho Don Agustín no le respondió. Sospecha que concurría a dar consejos a los hidalgos nuevos, a quienes había cogido muchos dineros por las diligencias de ser hidalgos que se practicaron siendo corregidor, que andaba con ellos muy fino, y sabe que el dicho Don Agustín sacó un testimonio de padrones que tenían en su poder los hijos de Agustín Álvarez Llamas, por cierto motivo, y que no se los quiso volver, aunque repetidas veces se los pidiera y aunque el declarante en una ocasión le dijo al dicho Don Agustín se los volviera a entregar, pues le habían costado los cuartos a su abuelo; respondió lo haría, pero no sabe si los volvió o no.

Otros dos testigos más dicen también haber oído al citado Pedro Panizo que cuando salió para esta ciudad a dar cuenta de las instrucciones antes del robo, había encontrado muy de mañana a la salida de Villablino al dicho Don Agustín y aunque le hablaron no le respondió, antes se embozó y ocultó.

En cuyo particular se preguntó al dicho Pedro Panizo en qué día encontró al expresado Don Agustín a la salida de Villablino, al que respondió haberla encontrado, casi de noche, la mañana del viernes de Lázaros y siete días antes que sucediera el robo y que le habló por su nombre y dicho Don Agustín no le respondió, antes bien procuró ocultarse y no

sabe con qué fin y no sabe si por la Semana Santa volvió o no a aquel Concejo dicho Don Agustín.

Don Pedro Díaz Valcarce, después de haber declarado también que presumía de los nuevos hidalgos, se le preguntó si sospechaba de alguna otra persona forastera de aquel Concejo que hubiese residido en él algunos años, y dice que de nadie lo presume. Preguntado el día de Jueves Santo en donde se halló y residió, el declarante dice que en su casa, lugar de Vega de Arienza, capital del Concejo de Omaña, distante del de Laciana cinco leguas.

Preguntado a qué persona se le encargó en dicho día y citado lugar la llave de la custodia, dice sabe por haberla visto que se puso a Don Agustín Calvo.

Preguntado si sabía que el dicho Don Agustín, después que se le puso la llave hizo ausencia del lugar de Vega y Castillo de Beñal en que tiene su habitación, dice que desde la mañana del día Jueves Santo estuvo dicho Don Agustín en compañía del declarante y en su casa y en la Iglesia y a su mesa por haber comido juntos y dormido la siesta, después de la cual y de andar las estaciones, se fueron dicho Don Agustín a caballo y el declarante a pie hacia la Ermita del Santo Cristo de La Magdalena, sita en termino de lugar de Santibáñez, a asistir a la procesión que sale desde la parroquia de dicho lugar y va hasta la citada ermita y de ésta

vuelve a dicha parroquia; y junto aquella se incorporaron dicho Don Agustín y el que declara, y éste a la vuelta la dio hacia su casa y dicho Don Agustín fue siguiendo la procesión que se celebró más de noche que de día

Preguntado si sabe que el dicho Don Agustín durmió en la casa de su habitación aquella noche o lo hizo en el lugar del Villablino en la de Don Justo Álvarez, Vicario Excusador de San Miguel, dice que no sabe dónde durmió y sí que a la mañana del jueves, digo Viernes Santo, temprano y entre ocho y nueve le vio en la Iglesia con la llave.

Peguntado si sabía o tenía noticia que el dicho Don Agustín hubiera ido al Concejo de Laciana antes que sucediera el robo, dice ha oído que quince días antes había ido y que le habían encontrado muy temprano a la salida de Villablino y que se había ocultado para que no le conocieran Pedro Panizo, Joseph García y otro que le saludaron y no les respondió.

Juan Basilio de la Fuente, citado por Don Pedro Buelta, uno de los testigos antecedentes, fue preguntado en qué día se halló en casa de Don Lope Díaz, cura de Rodicol, y si lo estaba en la misma ocasión el expresado Don Agustín Calvo, y dice haberse hallado en su casa por uno de los días del mes de mayo pero no vio en ella al referido Don Agustín.

Preguntado si sabía o tenía noticia de la reconvención que el dicho Don Lope hizo al expresado Don Agustín Calvo sobre imputársele a éste que había concurrido al mencionado robo y que había dormido en el lugar de Villablino la noche del Jueves Santo y que, para este motivo, había hecho falta en Vega de Arienza para desencerrar el Sacramento por traer la llave de la custodia= dice haber oído al dicho Don Lope que, reconviniendo a Don Agustín, éste le dijo que era cierto había pasado a Laciana a sus diligencias, sin expresarle en que día.

Evacuada está sumaria y diligencias y recogidos por el citado Comisario, no sólo los padrones y cuadernos de elecciones que han encontrado, sino también algunas de las provisiones despachadas a los que se dicen nuevos hidalgos, el referido Comisionado lo remitió todo a la Sala primera, mano del fiscal de Su Majestad, quién con presentación que hizo de ello, pidió se tomase su confesión al citado Pedro Simón de Lama y, estimado así,

En 17 de septiembre de 1760

Se tomó al susodicho su confesión:

En ella dice llamarse así y ser vecino del Ayuntamiento de Villablino, en el Concejo de Laciana, y escribano del número de él y que la causa de su prisión es sobre lo que consta y resulta de dos declaraciones que el confesante tenía hechas,

una ante la Justicia de dicho Consejo y otra en esta Corte, que quedan referidas y, habiéndoselas manifestado, dice ser cierto y verdadero su contenido y en ellas se afirmó y ratificó

Preguntósele si era cierto que el día 3 de abril de dicho año de 760 y desde el 22 de febrero de él se hallaba judicial y formal depositario del archivo del citado Consejo y de los papeles contenidos en él, para lo cual precedió recuento de inventario de todos ellos.

Dijo que en cuanto del contenido de la pregunta, se refiere a lo que tiene declarado en este particular en dicha su declaración del día 16 de junio, por ser la verdad de este hecho.

Preguntado como decía aquí y en dicha su declaración haberse hecho el citado depósito solo propter formam, cuando consta que el confesante otorgó, por testimonio de Juan Presentado de la Lama, depósito en forma de dicho archivo y sus papeles, con poder de las justicias, obligación de bienes, renunciación de leyes y con la de ponerle de manifiesto y dar cuenta de él, siempre que por juez competente se le mandase, todo lo cual convence haber sido formal depósito y así lo había expuesto el confesante en su primera declaración de 23 de abril.

Dijo que, sin embargo, de que la diligencia de depósito se hallare con las circunstancias y requisitos que expresa la reconvencción, la verdad era que cuando el confesante concurrió estaba extendida dicha diligencia y, aunque se había resistido a firmarla como tenía declarado, lo ejecutó con la protesta de que en la primera junta se había de remover dicho depósito y condescendió a ruegos y persuasiones de dicha justicia.

Preguntósele si a lo menos, por entonces y, por el tiempo en que había de durar en su poder depositado el archivo hasta que se removiese, quedó perfectamente obligado a darle de manifiesto y a su custodia y seguridad, con la obligación y demás declaraciones que contiene dicho auto y diligencia

Dijo que, en la conformidad que dejaba expuesto, le parecía quedó obligado como se le preguntaba, pero también era cierto que, poco después, hicieron uno o dos concejos, a los que no concurrió el confesante, y no removieron el depósito como antes lo tenían ofrecido, ni el que confiesa lo pudo solicitar por no haber concurrido cómo dejaba dicho.

Preguntósele si es cierto, sabe y le consta que todo depositario está precisamente obligado a la vigilante y cuidadosa custodia de la cosa depositada, de forma que, para ella y seguridad de su depósito, debe poner todo el cuidado posible que corresponde, tomando cuántas providencias

pueda y tomaría el más diligente y cuidadoso para la seguridad de un formal depósito,

Dijo es cierto que todo depositario debe de guardar la cosa depositada en la forma que se le preguntaba y lo mismo había ejecutado el que confiesa con el archivo que estaba en su poder y casa, pues le había tenido y tenía con el mismo cuidado y custodia que sus propios bienes y otras alhajas de plata que estaban en el mismo aposento.

Preguntósele si en la consecuencia de lo que dejaba expuesto, hecho cargo el confesante de su obligación y responsabilidad, puso diligente, como debía, todo cuidado que se requería para la seguridad y custodia del archivo y papeles depositados en él

Respondió refiriéndose a lo que dejaba confesado y que, habiendo puesto para la guarda y custodia del archivo el mismo cuidado y resguardo que para la de sus propios bienes, se consideró suficiente por no tener como no tenía antecedentes alguno que le hiciese recelar, pues a tener le hubiera tomado otras providencias.

Se le reconvino, como decía no tenía recelo alguno, cuándo sabe y le consta que los vecinos del Estado General habían hecho Junta y otorgado poder para delatar en esta Chancillería a los hidalgos intrusos y mal admitidos en aquel

concejo, los cuales, por lo mismo, se habían dado por sentidos, manifestado su cuidado y aún proferido algunas amenazas, todo lo cual era precisamente suficiente motivo para que el confesante procediese con el recelo y precaución correspondiente, y tomase todas las providencias necesarias y posibles para la seguridad de dicho archivo, por estar en él los papeles y documentos en que dichos vecinos del Estado General habían de fundar y con que habían de acreditar la delación.

Dijo que, aunque es hecho cierto la Junta de Concejo, resolución de ella y demás que contiene la reconvención, también lo era que nunca se presumió y receló que se ejecutase ni pudiese ejecutar semejante traición, ni maldad, ni tal se le ofreció, y más cuando los padrones que se hallaban en el archivo eran el apoyo y armas con que los que se decían intrusos y mal admitidos se habían de defender; respecto de que todas las justificaciones que se habían ejecutado para sus admisiones se habían compulsado de aquellos mismos padrones que se hallaban en él, con asistencia de informantes, citación correspondiente y concurrencia de juez de letras y, en su consecuencia, un hermano del confesante, después de seis años de posesión de hijodalgo en dicho Concejo, fue electo y nombrado por alcalde ordinario por dicho Estado, por nombramiento y elección de los 15

capitulares de qué se compone dicho Concejo; y que los del Estado General habían tirado y tiraban a vejar y molestar al confesante y dicho su hermano, por no haber asentido a darle un testimonio falso, minorando el vecindario, para, de este modo, conseguir que, de seis soldados milicianos que se les había repartido, se resumiesen a dos. Y con todo, lo habían logrado por otros medios que le constaban al que confiesa.

Preguntósele si para la seguridad de dicho archivo en el día referido 3 de abril y cuando el confesante se fue a las tinieblas, dejó alguna persona en su casa que la custodiase y le cuidase.

Respondió que por el motivo que deja expuesto, y vista sin recelo alguno, no había dejado persona alguna en su casa en el día, ni para el efecto que se refiere en la pregunta

Preguntósele si, a lo menos, ya que no dejó persona alguna como llevaba dicho, no había dejado bien cerradas y aseguradas las puertas y ventanas de su casa, de modo que, sin un formal rompimiento de ellas, no pudiese ninguno introducirse en dicha su casa; y dijese a quién encargó las cerrase, cuántas tiene y quién con efecto las aseguró y cerró.

Dijo que el día que se refiere en la pregunta que se le hacía y después de haber comido, que sería como cosa de las dos, el confesante salió sin su familia al cumplimiento de su

obligación a la iglesia de San Miguel, a visitarla y cuidar del monumento, y dejó la casa del cuidado de su familia, como siempre que salía de ella lo hacía, la que concurrió antes de ponerse el sol a dicha iglesia y a prevenir, en una casa inmediata a ella, la cena que se da a los guardas del monumento; y se persuadía que cuando dicha su familia salió de dicha su casa la dejaría cerrada según y cómo en otras ocasiones lo hacían, aunque en cuanto esto no les hizo particular encargo, fiado en que lo harían. Que dicha su casa tiene una puerta de carro que sale a la calle, otra puerta de mano junto a la referida y otras dos puertas que caen a un prado y huerto, que todas entran al corral o patio de la casa, la cual en la misma forma tiene, además de puertas interiores, dos ventanas que ambas caen al cuarto donde está el archivo, por una de las cuales se introdujeron para su quebrantamiento.

Preguntósele por qué puerta de las exteriores que llevaba referidas le parecía pudieron entrar y entraron para introducirse en dicha su casa y si en algún momento había dejado aquella noche en ella alguna luz.

Dijo no sabía por cuál de las puertas exteriores entraron respecto que todas ellas están sin cerradura alguna y por cualquiera pudieron, sin el menor embarazo, haberse introducido en el corral y desde éste, con el beneficio de la

escala haberse, también sin violencia ni resistencia alguna, introducido en dicha casa y cuarto en que existía el archivo, por una de las citadas ventanas que, en igual forma, estaba sin aldaba, cerrojo ni cerradura alguna, como tenía declarado; y que en dicha su casa no había quedado aquella noche luz alguna.

Se le reconvino, cómo decía lo que llevaba respondido a las antecedentes preguntas, cuando de los autos resulta que por donde parece que entraron los agresores de la extracción de papeles fue por la puerta chica que cae a la calle, la que por su mano cerró el confesante; que, además, no teniendo como no tenían cerradura alguna la mencionada ventana, debió cerrarla y afianzarla en el modo posible por dentro y asegurar las demás puertas y ventanas de su casa, o dejar persona en ella para su guarda y custodia, y no habiéndolo hecho así, se evidencia, contra lo mismo que tenía expuesto, que no puso toda la diligencia y cuidado que debía para la seguridad del nominado archivo, pues lejos de asegurar dichas puertas y ventanas como correspondía o dejar persona, resulta de los autos hizo salir de dicha su casa a todos sus familiares y los precisó a que fuesen a las tinieblas, violentando y amenazando a algunos de ellos que se resistía a ir y, en esta conformidad, los obligó a que fuesen todos y, así a su misma madre, no obstante, que por su avanzada edad, estación

rigurosa del tiempo y larga distancia, había mucho tiempo que no concurría a semejantes actos, lo que pudieron notar y notaron los vecinos de aquel Concejo.

Respondió refiriéndose a lo que dejaba confesado y que era incierto que el confesante hubiese cerrado alguna de las puertas de su casa, porque como llevaba dicho salió de ella el primero y solo, dejando a los demás de su familia en dicha casa. Que el no asegurar la ventana por dentro fue porque, como llevaba confesado, no receló cosa alguna y, aunque siempre estuvo así, jamás le faltó nada de su casa y que, de igual forma, era incierto que el confesante hubiese precisado a sus familiares ni hubiese amenazado a alguno de ellos a que fuesen a las tinieblas, por ser práctica de concurrir a estas funciones todos no estando enfermos, que si alguno le hubiese hecho quedar en casa parecería muy mal en el lugar, y experimentaría sus enojos, y lo propio había ejecutado su madre en aquel año que en los antecedentes, pues siempre había concurrido, y al presente concurría a misa todos los días festivos, por ser la distancia, no como se pondera, sino es como un cuarto de legua y buen camino y temporal apacible que hizo en el citado día y, por lo mismo, concurrió dicha su madre sin violencia, sí por su devoción, como los demás años con sus familiares.

También se le preguntó cuya era la escalera de que se valieron los agresores y por la que se halló haber subido y escalado la casa del confesante, y en qué sitio había estado regularmente y estaba dicha escala en el citado día 3 de abril, cuando se sacó del sitio regular, quién la saco y para qué efecto.

Dijo que la mencionada escala era propia del confesante según tenía declarado, que no tenía ni nunca tuvo sitio alguno determinado donde estar, pues unas veces servía para bajar paja, otras leña y otras para subir a pechar, por lo que más tiempo existía en el corral que en otra parte alguna y en él se hallaba el citado día, arrimada a los andamios para por ella subir y bajar los canteros a la obra y, por lo mismo, no fue necesario sacarla ni se sacó de parte alguna.

Preguntósele cómo podía ser cierto lo que dejaba expuesto en la pregunta antecedente, cuando resulta que la expresada escala regularmente estaba y la tenía el confesante en el pajar de su casa, que aquella misma tarde del día 3 de abril la sacó de él y puso en el corral, sin que se sepa con qué motivo ejecutó esto el confesante, pues para la obra no era necesaria, así porque en aquella tarde ni las siguientes días no se había de trabajar ni continuar en la obra; como porque ésta estaba en aquella ocasión tan baja que sobresalía muy poco de los cimientos y, por lo mismo, no era necesario para

ella, de lo cual y demás que queda expuesto se infiere que el confesante, para la custodia del archivo depositado en su poder, no tuvo el cuidado ni precaución correspondiente, antes en parte coadyuvó en algún modo del rompimiento de él y extracción de sus papeles.

Dijo que era incierto el confesante hubiese sacado la escala del pajar en el día que contiene la pregunta, como también lo era lo demás que en ella se expresa, y la verdad que dicha escala no tenía sitio determinado, pues habría día en que se la mudase cuatro o cinco veces, pues servía para los menesteres que llevaba referidos, según sucede a los demás vecinos, y podía estar alguna vez en el pajar con el motivo de caer paja para la manutención del ganado; y que, en el referido día, por trabajarse hasta el medio de él en la obra, servía a los albañiles para subir y bajar a la obra, que en aquella ocasión tenía de altura como seis varas, poco más o menos, y que cuando salieron para las tinieblas la dejaron en el mismo sitio, por no recelar nada como tenía dicho

Y, aunque se lo hicieron otras preguntas y repreguntas, nada más dijo.

Mandose pasar al fiscal de Su Majestad, quién pidió se acumulasen y juntasen a estos autos los expedientes originales de todos los hidalgos de los 10 años a esta parte, que se hallaban anotados y en cuya virtud se había

despachado a sus respectivos pretendientes las provisiones de un mismo acuerdo para, en vista de todo, pedir lo conveniente.

Estimose así y habiendo tenido efecto y removidose al dicho Pedro Simón de la Lama de la cárcel real de esta Corte en que se hallaba a ciudad y arrabales, bajo de fianza que dio (cuya prisión de ciudad y arrabales posteriormente se mando a su instancia que fuese y se entendiese en la ciudad de León, con obligación de presentarse ante su Alcalde Mayor como lo ejecutó y de ello se remitió testimonio).

**Queja y delación del fiscal de S.M. contra
los nuevamente intrusos al Estado Noble.**

en 24 de abril de 761

El fiscal de Su Majestad, en vista de todo, expuso que, por la sumaria que queda hecha relación, se recarga por culpantes del citado rompimiento de archivo y papeles que en él existían, a los nuevos hidalgos y se corroboraba de cierto por los instrumentos recogidos por dicho comisionado, concernientes a elecciones de oficios, vecindarios y algunos padrones que se encontraron dispersos y en personas particulares, herederas, que habían sido de los escribanos de aquel Concejo y estos solo comprendían los años de 680, 86, 92 y 704, en los que se encontraban incluidos y alistados por

pecheros llanos las familias de los Lamas, Ribas del Sil, González, Rodríguez, Piñeros y Gancedos; que, por no hallarse comprendidos en ellos todos los lugares de la jurisdicción de dicho Concejo de Laciana, no aparecían ni se descubrían los demás, y en las precitadas elecciones que habían podido ser habidas, desde el año de 666 hasta el de 752, se observa que las familias de los nominados Lamas, Ribas de Sil, Piñeros y Gancedos, en los más de los años se les habían comunicado oficios de Alcalde, Regidor, Procurador General, fiel postor y potador, correspondientes todos estos al Estado de pecheros, por cuya razón y la de que el Concejo y vecinos del Estado General, conociendo y teniendo por cierto que además de los referidos, Bernardo Cosmen y los demás de su apellido, Tomás de Sierra, Joseph Álvarez, comprendidos en aquel Concejo, habían ganado sus respectivos provisiones de un mismo acuerdo, desde el año de 49 hasta el de 59, con supuestos instrumentos y falsas justificaciones, por haber estado éstos y los demás, sus causantes, en continuada pechería, dispusieron formar junta, la que había tenido efecto y en ella se había acordado dar poder al Procurador General para que viniese a dar cuenta a la Sala de dichas admisiones; y noticioso es, sin duda alguna, los hidalgos que indebidamente se hallaban admitidos, habían hecho el asalto y rompimiento con premeditación y

consentimiento de Pedro Simón de la Lama, a cuyo cargo estaba la custodia del archivo referido, para que no fuesen descubiertos ni se verificase la pechería que siempre habían tenido en el precitado Concejo, cómo se cercioraba de los padrones y elecciones nominadas que, por descuido o inadvertencia de su paradero, dejaron de hacer lo mismo que habían ejecutado con los demás instrumentos pertenecientes a la referida distinción de estados. Para lo cual y poner más en claro las falsedades que han ocurrido para haber logrado las provisiones que se les han despachado; reservando pedir contra todos los que resultasen delincuentes y coadyuvantes del referido exceso.

Concluyó pidiendo pasase persona literata y de toda confianza, con asistencia del escribano diligenciero del Concejo de Laciana y demás villas y lugares donde los figurados hidalgos habían supuesto dolosamente sus entronques; que cuando fuese cierto, que negaba, no les pudiera haber aprovechado para el juicio provisional que habían controvertido. E hiciese comprobación y reconocimiento de las filiaciones y posesiones que, respectivamente, cada uno tenía dadas en esta superioridad, con citación de las partes, y a costa de todos los culpados, y recibiese las justificaciones contrarias que hubiese por convenientes, para verificación de su notoria pechería, a cuyo

fin, y para su mayor perfección, se le entregasen todos los expedientes originales con las elecciones y padrones nominados y con la sumaria, así mismo, del anterior comisionado, por lo que pudiese conducir a la formación de su contenido. Y, también, la provisión que con dichos instrumentos se había remitido, despachada en el año de 764, a Santiago Álvarez Calzón, en la que había hecho relación que Joseph Álvarez Lorenzana se había pasado de la provincia del Bierzo a tomar vecindad al lugar de Rabanal y, sin haber justificado su filiación y posesión, se había introducido al Estado Noble y comunicándole oficios de tal; y se le despachó provisión para que el susodicho presentase en la Sala los instrumentos que acreditaban su nobleza y solo aparece habérsela entregado al dicho Pedro Simón de la Lama, en cuyo poder y oficio se había encontrado con la notificación del Corregidor, sin haberla hecho saber a la parte, ni practicado otra diligencia alguna, por lo que al susodicho se le consideraba en la misma instrucción y continuación de nobleza con los defectos referidos.

E informado dicho comisionado de su certeza, le mandaría tildar y borrar de las listas y padrones en que se hallare puesto por tal noble; y la detención y ocupación de estas diligencias serían de cuenta de los concejantes del referido pueblo, que le habían permitido dicha intrusión; Y, asimismo, recibiría

justificación de las personas de mayor excepción y más ancianas, a fin de que éstas declarasen las familias del precitado Concejo que hubiesen estado tenidos y reputados por el Estado Noble y, teniendo ésta presente y las elecciones, padrones y vecindarios que van anotados, mandase juntar el Concejo para que por su cuenta y riesgo nombrase los empadronadores que pareciesen conducentes y pasasen a formalizar nuevo padrón de distinción de estados con arreglo a la original del año pasado de 736, que dicho comisionado tendría presente, y en él anotase los comprendidos en las reales provisiones con el distintivo que les correspondiese, según lo que se justificase y probase por las diligencias y sumarias de su contenido y, concluido, convocase el Concejo General en el que se haría publicación, por si alguno reclamase o tuviese que decir contra el referido padrón, a quien o quienes se les oirían sus excepciones y cualesquiera justificación que ofreciesen para prueba de su verdad, practicando, a este fin y a los demás particulares que comprende su comisión, todas las demás diligencias que le pareciesen conformes a su perfección y, finalizado uno y otro, lo remitiese a la Sala para su aprobación.

Y el **24 de abril de 1761** se dio auto por la Sala, estimando como lo pedía el fiscal de S.M. y para el nombramiento se subiese al Señor Presidente.

Prisión de Francisco Álvarez

El 13 de mayo de 1761

El mismo fiscal de Su Majestad con nueva vista de los autos y sumarias hechas por el primer comisionado y motivando la provisión secreta que le estaba librada para la prisión de dicho Álvarez y que, aunque había practicado diferentes diligencias en su busca, no había podido ser habido y se la había devuelto dicha provisión sin tener efecto la providenciada prisión, para que le tuviese, pidió y se mandó que dicha provisión se entendiese con el licenciado Joseph Muñoz, que pasaba a evacuar la mencionada comisión, para que ejecutase la prisión de dicho Álvarez y remisión de su persona a esta Real Cárcel y recibiera justificación de su vida y costumbres, evacuando cualesquiera citas que resultasen.

Con efecto se tuvo la prisión de dicho Álvarez en el día 5 de junio de dicho año de 61 y se le redujo a esta Real Cárcel en el día 14 del mismo, antes de lo cual, el licenciado Muñoz recibió, en orden a la vida y costumbres del susodicho, una sumaria información con 6 testigos que lo fueron Antonio García, Pedro de Villablino, Rafael Álvarez, Domingo Antonio Feito, Pedro y Domingo Fernández, vecinos de los lugares de San Miguel, Villablino, Caboalles, Villarino y Orallo, del dicho Concejo de Laciana, sus edades 45, 50, 51, 57, 72 y 76 años, los cuales declararon en la forma siguiente

Cargo 1º

Dicen dos que siendo el expresado Francisco amanuense de Miguel Álvarez Villeta, escribano que fue de aquel Concejo, hizo y fingió unos testimonios suplantándole la firma y signo a dicho escribano y dispuso una escritura con cláusulas diferentes de las que quería dicho escribano, quién así se lo dijo a estos testigos

Y, otro de ellos, expresa que luego que murió dicho escribano Villeta, este testigo que es Rafael Álvarez estuvo con el citado Farrucón y le preguntó si dicho escribano había dejado extendidas, firmadas y autorizadas unas escrituras de compra que había hecho de diferente prados y tierras, porque tenía entendido el testigo estaban solo en membrete, a lo que le respondió que se las sacaría, como con efecto se las sacó, y a su presencia falseó la firma del escribano y se las entregó y le dio el testigo como unos treinta o cuarenta reales.

Y, respecto de que dicho licenciado Muñoz recibió su declaración al mencionado Francisco Álvarez, haciéndole los cargos, preguntas y reconvenciones que resultaba de las deposiciones de los testigos de esta sumaria información, se expondrá en este lugar lo que responde a algunos de dichos cargos y reconvenciones, no solo en esta declaración, sino también la confesión que se le recibió en esta Chancillería, en cuyo supuesto y por lo tocante a los dos particulares que

comprende el primer expuesto cargo del referido Francisco Álvarez, después de declarar es natural del Coto de Buena Madre, Concejo de Somiedo, de estado soltero y haber sido a temporadas escribiente de Miguel Álvarez Villeta, Gabriel Álvarez, Antonio González Lorenzana y Juan Presentado, escribanos, niega la primera parte de dicho primer cargo, sobre que solo le reconvino el licenciado Muñoz y después dice no se acuerda.

Y, en su confesión, dice es falso cuanto en la sumaria depone el citado Rafael Álvarez

Y, éste, en el plenario, después de ratificado en dicha su declaración, fue preguntado por el receptor que, supuesto en ella, decía que a su presencia el expresado Farrucón había falseado de algunas escrituras las firmas del expresado Villeta, escribano, especificase en cuáles fue y en dónde paraban. Dice que en el oficio de Miguel Álvarez Alfonso Villeta, referido en su declaración, y que una de dichas escrituras es de la venta de un prado, ejecutada por el mismo escribano Villeta a favor del testigo y, la otra, de la venta de una tierra propia de Francisco de Sierra, natural de Brañas, en el Coto de Leitariegos y vecinos de Brañas de Abajo; no tiene presente qué años fueron otorgadas, si está cierto se otorgaron viviendo el dicho escribano y, después de difunto, se las extendió Farrucón y, aún, le dio copia de ellas, que obra

en su poder, signadas y firmadas de dicho Farrucón, pero poniendo el signo y firma de dicho escribano, como de ellas aparecerá, lo que ejecutó a presencia de este testigo en la casa de Don Joseph Buelta, vecino del lugar de Orallo y depositario que era de los papeles que quedaron de dicho escribano, cuyo depósito se removi6 después en Justo Domingo Álvarez Villeta, hijo del mencionado escribano.

Cargo 2º

Cinco de los testigos de esta sumaria dicen que el expresado Farrucón sabe fingir e imitar letra antigua y disponer instrumentos de ella y, también, firmas y letras de este tiempo. Están ratificados.

Y, en la declaración ante el licenciado Muñoz dice el citado Farrucón a este cago: sabe hacer letras antiguas, pero no fingir ni suplantar en un todo instrumento que otros hayan hecho y que, también, sabe suplantar algunas firmas de personas de estos tiempos y letras modernas. En la confesión tomada en esta Corte nada dice en este particular.

Cargos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º

Resulta de las exposiciones de los testigos de esta sumaria información, que el expresado Francisco Álvarez asistió a las diligencias y justificaciones que se hicieron en los expedientes de los nuevos hidalgos de que va hecha mención y, por

consiguiente, concurrió a la suplantación de instrumentos y partidas contenidas en dichos expedientes, y que dichos testigos oyeron se habían ejecutado para obtener los padrones que los nuevos hidalgo obtuvieron.

Cuando se trate en particular de cada uno de los expedientes que mencionan los cargos, se expondrá lo que en orden a cada uno de ellos declara y confiesa dicho Farrucón.

Cargo 13

Dos de los dichos testigos dicen en esta sumaria información que, estando el referido Francisco Álvarez con el escribano Lorenzana en una taberna, dijeron ambos a los que allí se hallaban, amigos buen ánimo, aquí está Valladolid para hacerse hidalgos que, yendo de aquí bien dispuesto, allá todo pasa. También están ratificados.

Y, en su declaración ante el licenciado Muñoz, dice a este cargo el expresado Álvarez, que no hace memoria haber dicho lo que va expuesto, ni tal podría decir.

Cargo 14

Dicen cinco de dichos testigos que el expresado Farrucón por sí solo y acompañado del escribano Lorenzana ha solicitado a muchos vecinos de aquel Concejo para que se hicieran hidalgos y entre ellos solicitó, añaden algunos, a Pedro de

Ribas, quién le dio un doblón de a ocho y un anteojó grande, y expresó que aún no estaba contento. Están ratificados.

En su declaración niega haber solicitado a persona alguna y dice que, antes bien, los que pretendían hidalguías buscaban al declarante y al escribano Lorenzana y los solicitaban. Confiesa haber recibido de Pedro de Ribas un doblón de a ocho por las diligencias que había hecho en su hidalguía y que dicho Lorenzana le cedió la parte que le tocaba para hacerse un vestido, y añade que el anteojó se le regaló un hijo del dicho Pedro de Ribas para poder leer letra antigua, pero que no hace memoria de haber dicho que no estaba contento.

Cargo 15

Uno de los testigos de esta sumaria dice haber oído, no hace memoria a quién, que el referido Farrucón había dicho que como quisiera, había de hacer hidalgos a los rocines de Garrido, vecino de Lumajo. Está ratificado este testigo.

Y Farrucón, en dicha su declaración dice no ha dicho tal cosa y que cuando lo hubiera dicho, que niega, sería o pudiera haber sido para reírse.

Cargo 16

Otro de dichos testigos dice que caminando dicho Farrucón con Juan Presentado de la Lama y con los del apellido de Ribas a ejecutar las filiaciones de estos hacia la provincia del

Bierzo, habiéndose encontrado Pedro Fernández, que es este testigo, y preguntándole al dicho Farrucón que a dónde iba, le respondió iba a ver si podía hacer hidalgos aquellos caballeros, los Ribas También está ratificado este testigo.

Y Francisco Álvarez en dicha su declaración dice a este cargo no hace memoria haber comunicado con semejantes personas para dicho efecto, ni dicho al citado Pedro Fernández fuese a tal cosa.

Cargo 17

Tres testigos de esta sumaria dicen haber oído al dicho Farrucón ha falseado los reales sellos del papel como si fuera de los antiguos. Están ratificados.

Y Álvarez, en dicha su declaración, niega el contenido de este cargo.

Cargo 18

Últimamente los testigos de esta sumaria, especialmente cuatro, dicen conformes que el dicho Farrucón no ha tenido ni tiene vecino alguno, ni seguro domicilio. Están ratificados.

Y, a la primera pregunta de su declaración, además del lugar de su naturaleza según queda expuesto, dijo era de edad de 56, de ejercicio en su morada maestro de niños, solo por los inviernos en aquel Concejo de Laciana y otros, que era lo que

se practicaba, el que dejó teniendo la edad como de 30 años y, después, anduvo sirviendo de escribiente a temporadas con los escribanos que van referidos y que, en la misma forma, siempre que se le llamaba por algunos caballeros del Principado de Asturias para ver instrumentos antiguos y componer sus archivos, lo hacía, de lo cual se había mantenido hasta el presente-

Diligencias practicadas por el licenciado

Don Josep Muñoz Fraile, 2º comisionado de la sala

En 13 de agosto de 1761

Y habiendo nombrado su señoría por juez de letras al licenciado Don Joseph Muñoz Fraile, abogado de esta Chancillería y por escribano diligenciero a Andrés Martín Brizón; a quién, asimismo, posteriormente y a pedimento del fiscal de S.M. se dio por la Sala, todas las facultades necesarias para la averiguación de los sujetos que hubiesen concurrido a inferir y suplantar las justificaciones de filiación y posesión de los nuevos hidalgos. Y se mandó que, para que dicho comisionado, ni su audiencia, no experimentase atraso por ahora y, en el ínterin que se descubriesen los verdaderos delincuentes y con la cualidad del reintegro, el Concejo de uno y otro Estado les contribuyesen con todo lo necesario con cuenta y razón.

Despacháronse las correspondientes provisiones y, en su virtud, el segundo comisionado, habiéndose juntado el Concejo de Laciana y nombrado comisarios informantes para asistir cómo asistieron al cotejo y comprobación de los instrumentos y justificaciones, en cuya consecuencia se habían despachado las reales provisiones de un mismo acuerdo, que quedan citadas (de que a su tiempo se hará relación), recibió información en la averiguación de las familias que habían estado y estaban en posesión de hijosdalgo en dicho Concejo, y formó padrón general con distinción de Estados (que de esto hoy no se trata) y, asimismo, amplió la sumaria que hizo el primer comisionado de la Sala (y queda referida) y evacuó las citas que faltaban en la forma siguiente:

Se pone una diligencia expresando que dicho 2º comisionado, con asistencia del licenciado Don Pedro Díaz Balcarce, Alcalde Mayor del Concejo de Laciana, Don Joseph Rosón Flórez y Don Joseph García, procuradores por ambos Estados y Domingo Fernández, escribano, que asistía por ausencia de Pedro Simón y Juan Presentado de la Lama, que lo son del número de dicho Concejo, había pasado a la casa y morada de Manuela Prieto, viuda que había quedado de Domingo García, en dónde se hallaba un arca de nogal que sirve de custodia para los papeles del referido Concejo, la que

se abrió por los susodichos, cada uno con su llave, como archiveros que dijeron ser y, dentro, se hallaron diferentes libros y papeles- Y por dicho 2º comisionado se mandó que Domingo Antonio Feito y Pedro Fernández, maestros herreros, que se hallaban presentes, hiciese su reconocimiento e inspección y ejecutado compareciesen a declarar, lo que ejecutaron.....,

Y en 14 de agosto de 1761

Por dicho segundo comisionado se proveyó auto motivando las diligencias que había practicado a fin de buscar personas que tuviesen noticia del rompimiento del archivo y papeles de dicho Concejo, y quién o quiénes fuesen los agresores que cometieron semejante exceso; para continuar la referida sumaria y que, sin embargo, no había aparecido ninguna con protesta de examinarlas, siempre que pareciesen del tenor de la queja dada por el señor fiscal y, usando de las facultades que le estaban cometidas, debía de mandar y mandó se hiciese saber a Don José Fernández Fontecha, su ministro, hiciese comparecer en aquella audiencia a los que dicen nuevos hidalgos y a sus hijos y se les preguntase si sabían o habían oído qué persona o personas ejecutaron dicho rompimiento, si asistieron a las tinieblas que en la iglesia parroquial del lugar de San Miguel se celebraron la noche del Jueves Santo del año 1760, con quiénes estuvieron y

hablaron, y si vieron en ellas a Juan Presentado de la Lama, escribano del número de dicho Concejo, haciéndoles, en su razón, los cargos, preguntas y repreguntas conducentes para su averiguación, y si en dicho día o el siguiente vieron a don Agustín Josep Calvo, Corregidor que ha sido de dicho Concejo, así en la dicha misa como en otra parte, y que llevaba la llave del Santísimo al cuello, o si le oyeron a otras personas, qué expresarían.

Y, habiendo comparecido 9, que son: Antonio, Joseph, Manuel, Ángel y Manuel de Lama, Domingo, Miguel, Santiago y Domingo Piñero, vecinos de los lugares de Villablino, Villager y San Miguel; y examinados al tenor del auto antecedente.....,

Después se hizo relación de la declaración que ante el primer comisionado de la sala se tomó como testigo a Don Pedro Buelta Lorenzana y que en ella va expresando las razones que le mueven a sospechar que Don Agustín Josep Calvo fuese cómplice en el rompimiento de dicho archivo y papeles.....

Y dicho segundo comisionado tomó declaración del referido Don Agustín Josep Calvo y, habiéndole preguntado al tenor del auto que queda hecha relación y citas que resultan de la sumaria que recibió el licenciado Balcarce, primer comisionado.....,

pero que no sabe ni puede decir quién o quiénes fueron los agresores que cometieron semejante exceso.....

Y, habiendo dicho segundo comisionado evacuado su comisión, tanto en razón de la averiguación del rompimiento de archivo y padrones del Concejo de Laciana, cuanto en razón del cotejo y comprobación de las justificaciones e instrumentos en virtud de que se habían librado los despachos a los nuevos hidalgos, puesto preso a Francisco Álvarez (alias Farrucón) y remitídole a la Cárcel Real de esta Corte, con la información que recibió de su vida y costumbres.

Proveyó auto en 12 septiembre de 1761

Por el que motivando lo que resultaba de los expedientes de hidalguía seguidos por Domingo, Miguel y Santiago Piñero y otros que va expresando, contra Juan Presentado de la Lama, vecino del lugar de San Miguel y escribano del número de dicho Concejo de Laciana y, usando de las facultades que le estaban comedidas, mandó se allanase la casa morada del susodicho y, pudiendo ser habido, se le asegurase y prendiese y se le remitiese a la Cárcel Real de esta Corte y se embargasen y depositasen sus bienes en persona lega, llana y abonada.

No tuvo efecto la prisión del dicho Juan Presentado y sí el embargo y depósito de sus bienes.

Por cuyo motivo dicho segundo comisionado proveyó otro auto por el que dijo que, en atención haberse practicado extraoficialmente cuantas diligencias habían sido posibles, con el mayor sigilo, a fin de capturar la persona de dicho Juan Presentado y no había tenido efecto a causa de haberse ausentado, luego que dicho comisionado había llegado con su audiencia al referido lugar, por lo que había allanado su casa y embargado sus bienes y, usando las facultades que le estaban concedidas, mandó se hiciese saber al licenciado Don Pedro Díaz Balcarce, Alcalde Mayor de dicho Concejo de Laciana, para que por sí, su teniente o cualquiera de sus ministros, teniendo noticia del susodicho, lo asegurasen y prendiesen y, a costa de sus bienes embargados, lo remitiese, con la custodia debida, a la Real Cárcel de esta Corte y disposición de los Señores de la Sala y, unos y otros lo cumpliesen, pena de mil ducados; y para que se ejecutase se le entregase testimonio con inserción de este auto.

Notificose al dicho Alcalde Mayor y se le entregó el testimonio que en él se cita.

En cuyo estado se remitió todo a la Sala.

Y el fiscal de Su Majestad, haciendo expresión de las justificaciones que dicho segundo comisionado había declarado por falsas y falsamente fabricadas y que, entre ellas, se comprende las de Pedro Simón y Juan Presentado

de la Lama, escribanos, pidió que dicho Pedro Simón, que se hallaba preso en la ciudad de León y sus arrabales, fuese reducido con toda custodia a la Cárcel Real de esta Corte y librase real despacho cometido a Don Pedro Díaz Balcarce, Alcalde Mayor del Concejo de Laciana, para que, con el mayor secreto y eficacia, asegurase y prendiese al expresado Juan Presentado de la Lama y practicase con él la misma reducción y, en caso de no haberse restituido a dicho Concejo, informase a la Sala con justificación de las noticias que hubiese de su paradero, todo con el mismo sigilo. Y, asimismo, se librase el correspondiente emplazamiento para que se lo hiciese saber a los supuestos hidalgos, por si tuviesen que deducir, así en la causa de quebrantamiento del archivo en que se hallaban gravemente indiciados, como en la concurrencia a las falsedades de sus respectivas filiaciones y posesiones de la hidalguía figurada, lo que ejecutasen dentro de un orden legítimo que pidió se les señalase.

Estimose cómo lo pedía el fiscal de S.M. y, en virtud de provisión secreta, que se despachó por el Alcalde Mayor de dicho Concejo de Laciana, se condujo a la Cárcel Real de esta Corte a Pedro Simón de la Lama, que se hallaba en la de León; y puso su informe, expresando había practicado exactas diligencias extrajudiciales y había averiguado hallarse

ausente el expresado Juan Presentado de la Lama, residente en la villa y Corte de Madrid.

Por lo que a pedimento del fiscal de Su Majestad se mandó despachar y despachó otra Real Provisión secreta con inserción de dicho informe.

Y con ella resulta haberse practicado varias diligencias y, de ellas, solo se enuncia que el dicho Juan Presentado había estado en la Villa y Corte de Madrid y, que aburrido, había sentado plaza de soldado.

También se despachó la previsión de emplazamiento que se notificó a Francisco Alonso, Francisco de Rivas del Sil, María Álvarez, viuda que quedó de Tomás de Sierra, Francisca Ferrera, viuda de Domingo Alonso, María Álvarez, mujer de Gabriel González, ausente, y madre de Isidro Antonio González su hijo, Pedro de Ribas del Sil por sí y como padre de Antonio de Ribas del Sil, Miguel Álvarez de la Puerta, Bernardo y Alonso Cosmen, María Casquete, viuda de Francisco Cosmen, como madre de su hijo, Manuela Casquete, mujer de Pedro Cosmen y ausente, Antonio Alonso, Domingo y Miguel Piñero, María Juliana de Cabríos, mujer legítima de Juan Presentado de la Lama, Don Manuel de la Lama, Ángel de la Lama, Santiago Piñeiro Joseph y Antonio de la Lama, Magdalena Boto, viuda de Pedro de Sierra, madre tutora y curadora de la persona y bienes de

Ángel de Sierra, su hijo, María de Cabríos, mujer legítima del dicho Pedro Simón de la Lama y Serafina Fernández mujer de Manuel de la Lama, ausente.

Y, a pedimento del fiscal de S.M. se mandó que a dicho Pedro Simón de la Lama se le continuase su confesión con asistencia del Sr. Don Jacinto Bretón, que tuvo efecto en cuanto a la suplantación de las justificaciones de los nuevos hidalgos y, también, se tomó a suya a Francisco Álvarez (alias Farrucón), con asistencia del mismo Sr, y se hizo careo entre los dos

Y, en vista de todo, el fiscal de S.M. les puso su acusación a los referidos Pedro Simón, Juan Presentado de la Lama y Francisco Álvarez.

Informe final

En esta Chancillería y Sala de alcaldes de hijosdalgo de ella se ha litigado y seguido y todavía está pendiente de instancia al fiscal de Su Majestad, pleito y causa criminal contra Pedro Simón de la Lama, Juan Presentado de la Lama y Francisco Antonio Álvarez, alias Farrucón, los dos primeros hermanos, vecinos y escribanos del Concejo de Laciana y, el último, natural del Concejo de Somiedo en el Principado de Asturias y demás culpados.

Contra dicho Pedro Simón de la Lama, que estuvo preso en esta Real Cárcel, sobre atribuirle haber sido cómplice y principal culpado en el quebrantamiento del Archivo General del referido Concejo de Laciana, extracción y rompimiento de los padrones de distinción de lEstados que en él se hallaban y que estaban, como dicho archivo, al cuidado del referido, como depositario de él, que lo era el dicho Pedro Simón de la Lama.

Y, contra éste también y contra los expresados Juan Presentado de la Lama, que estuvo y está fugado y Francisco Antonio Álvarez, que también estuvo preso, por haber los tres, principalmente, suplantado, falsificado y concurrido a suplantar y fabricar considerable números de instrumentos y partidas de bautismo, casamientos y padrones, para con todo acreditar la supuesta hidalguía de diferentes familias, que siendo pecheras y estando en posesión de tales, se pusieron y colocaron en la de hijosdalgo en virtud de provisiones de por ahora que se les despacharon con fuerza de los mencionados falsos y suplantados documentos.

Sobre todo lo expuesto se sustanció la causa por todos sus trámites regulares y, tanto de las diligencias y justificaciones sumarias como de la prueba forma formal hecha en plenario, consta y se justificó concluyentemente que a diez familias del referido Concejo y, entre ellas, una la de los mismos Pedro

Simón y Juan Presentado de la Lama, se les habían despachado provisiones por ahora que, para obtenerlas, se valieron de instrumentos y testimonio de padrones y otros documentos que suplantaron y falsamente fabricaron los referidos Pedro Simón y Juan Presentado de la Lama, escribanos, valiéndose para que los escribiese, imitando la letra antigua, del citado Francisco Antonio Álvarez, a quién eligieron por su amanuense.

Igualmente se justifico que mucha parte de las diligencias de requerimientos, citaciones y, aún, informaciones de testigos, contenidas en los expedientes de que dimanaron las mencionadas provisiones de por ahora, eran falsas y fabricadas por los susodichos.

Y, no habiéndose por estos hechos, prueba y descargo alguno, concluyó el pleito por lo respectivo solo a los 3 referidos reos.

Se dio por los alcaldes de hijosdalgo, en 28 de marzo de 1764, sentencia definitiva por la que condenaron a los dicho Juan Presentado y Pedro Simón de la Lama en perpetua privación de sus oficios de tales escribanos, cuyos títulos les fueron mandados recoger y, además, al expresado Juan Presentado, reo ausente y fugado, le condenaron al presidio perpetuo, y a los dichos Pedro Simón de la Lama y Francisco Antonio Álvarez en 10 años del mismo presidio, en cualesquiera de

los de África, que no quebrantasen unos ni otros, pena de perpetua prisión, y a todos tres se les condenó igualmente en todas las costas mancomunadas para su paga.

Y por lo respectivo a los demás que resultan indiciados y cómplices y, en cuanto a otros instrumentos que se enuncian falsos, mandaron que todos los autos de este pleito volviesen al fiscal de Su Majestad para que en su vista expusiese lo conveniente en la conformidad que lo tenía puesto.

Y, por no haberse apelado de esta sentencia petición alguna de las partes, a instancia de los mismos reos presos que la cometieron, se declaró primera y segunda vez por pasada en autoridad de cosa juzgada, siendo la última de dichas declaraciones en dos de mayo del citado año de 1764.

Que es lo que por mayor resulta del cúmulo de 57 piezas de autos originales de que se compone este pleito, el cual, en consecuencia de la relacionada sentencia, se haya hoy en poder del fiscal de Su Majestad para que exponga y pida lo conveniente contra los demás que resultan indiciados y cómplices y, también, en razón del recogimiento y destino que corresponde darse a otros mismos instrumentos que se enuncian también suplantados y falsamente fabricados.

Embarque de Manuel Silvestre
a las Indias



SeSENTA y ocho maravedis.



SELLO TERCERO. SESENTA Y OCHO MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y SETENTA Y NUEVE.

El Rey

Por Dⁿ Manuel Silbentre Martinez, electo Fiscal de lo Criminal en mi R^l Audiencia de la Ciudad de S^{ta} Fe, en el Nuevo Reyno de Granada, se ha suplicado me digne concederle mi Real permiso para embarcarse en el Puerto de Cádiz con su mujer D^{ña} Mariana Pantor, una hija de pecho llamada Victoria, el ama que la cria Viuda, una criada, y un criado soltero, con los Libros de su viro y el equipage correspondiente. Vista esta instancia en mi Consejo de las Indias, he venido en condenar a ella, en cuya consecuencia mando al Presidente y Oidores de mi Real Audiencia de la Contratación alas Indias no le pongan embargo alguno en su embarque en la forma expresada, con calidad de que por parte de los Criados se presenten informaciones hechas en los Lugares de donde sean naturales o hubieren tenido vecindario, con expresión de sus señas de que no se hallan Canaños, ni están comprendidos entre aquellos a quienes se prohibe por su amén Dominio de la America, y de que el referido Dⁿ Manuel Silbentre haga el juramento acostumbrado de no intervenir, consentir, ni disminuir cosa alguna en quanto al passage a aquellos Reynos de los sujetos llamados poltrones, polloridos, que son los que van sin oficio ni licencia, sino que lo participará al Capitan, Jefe, o Comandante del Navio a quien correspondiere, para que no puedan o cultonre, por ser ari

CONTRATACION SEPT. A. R. 25

mi voluntad, y tenerlo resuelto a Consulta del mencionado mi Consejo a vea-
ta de octubre de mil setecientos treinta y ocho. Dada en San Ildefonso
a diez y siete de Setiembre de mil setecientos setenta y nueve.

Yo El Rey. S.

Por m. del Rey, nro. C.

Miguel B. Martínez



República y la
Guarenta y ocho r. p.

2

2

2

Licencia a don Manuel Silvestre Martínez, para embarcarse con su mujer, y
hija el ama, que la cria, dos criados, y el correspondiente equipage.

Yo el rey:

Por don Manuel Silvestre Martínez, electo fiscal de lo criminal de mi Real Audiencia de la ciudad de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada, se ha suplicado me digne concederle mi Real permiso para embarcarse en el puerto de Cádiz con su mujer doña Mariana Pastor, una hija de pecho llamada Vitoria, el ama que la cría, viuda, una criada y un criado solteros, con los libros de su uso y el equipaje correspondiente. Y vista esta instancia en mi Consejo de las Indias, he venido en condescender a ella, en cuya consecuencia mando al Presidente y oidores de mi Real Audiencia de la contratación a las Indias no le ponga embarazo alguno en su embarque en la forma expresada, con calidad de que por parte de los criados se presenten informaciones hechas en los lugares de donde sean naturales o hubieren tenido vecindario, con expresión de sus señas de que no se hayan casados, ni están comprendidos entre aquellos a quienes se prohíbe pasar a mis dominios de la América y de que, el referido don Manuel Silvestre, haga el juramento acostumbrado de no intervenir, consentir ni disimular cosa alguna en cuanto al pasaje a aquellos

Reinos de los sujetos llamados polizones, o llovidos, que son los que van sin oficio ni licencia, sino que lo participará al capitán, jefe o comandante del navío, a quien correspondiese, para que no pueda ocultarse. Por ser así mi voluntad y tenerlo resuelto a consulta del mencionado mi Consejo a treinta de octubre de 1738. Dada en San Ildefonso, a diecisiete de septiembre de mil setecientos setenta y nueve

Yo El Rey.

Por mandado del Rey, nro. P.

Manuel de S. Martínez

Repetido y leído en la Real Audiencia de Santa Fe

Licencia a Don Manuel Silvestre Martínez, para embarcarse con su mujer, y hijos, el año que la oír, de ciudad y el correspondiente equipaje.

Don Manuel Silvestre Martínez, regente en esta ciudad y electo fiscal de lo criminal de la Real Audiencia en Santa Fe,

en el Nuevo Reino de Granada, ante su merced, en la mejor forma que por derecho haya lugar, digo que como se ajusta de la Real Cédula de licencia que presentó su Majestad, que Dios guarde, me la concede para embarcarme en esta ciudad con mi mujer doña Mariana Pastor, una hija de pecho llamada Vitoria, un ama que la cría, viuda, una criada y un criado y, en uso de esta facultad, propongo por mi criado a Francisco Cosmen, natural del lugar de Caboalles de Abajo, Concejo de Laciana, Reino de León,. de veintiocho años de edad, cuerpo regular, trigueño claro, cuyos informes de su naturaleza grande, limpieza de sangre y libertad de persona demuestro, para que quedando el correspondiente informe en relación, se me devuelva: En lugar de la criada que se me concede llevo a Joaquín García de Castro, natural de la parroquia de Pedro de La Corrada, villa y Concejo de Pravia, Principado de Asturias, de 26 años de edad, BC, delgado, color claro, casado con María Antonia Melián, cuya naturaleza hidalguía del nominado Joaquín y fe de su casamiento exhibo asimismo, para que quedando igual testimonio en relación se me devuelva y, últimamente, en lugar del ama viuda que criaba a mi hija, llevo a la referida Antonia Melián que actualmente está criando a dicha mi hija por no querer ir la que se me concede en la cédula, que es natural del lugar de Punta del Hidalgo, parroquia de Tejina

en la isla de Tenerife, obispado de Canarias, de veintiocho años de edad, buen cuerpo, gruesa y de buen aspecto, quién no tiene documento alguno que acredite su naturaleza y limpieza de sangre más que la fe de su casamiento que llevo producida, ni sujetos que haya en esta ciudad que puedan poner en razón de ello, respecto a lo cual y siéndome preciso llevarla para que crie a dicha mi hija, y de merecer de la atención de VS se sirva dispensar por esta vez dicho requisito, en esta atención y en la de estar pronto a hacer el juramento de no polizón que previene dicha real cédula, suplico a VS haya por presentada y por exhibido dichos documentos, los que se me devuelvan y, en consideración a lo expuesto en razón, a la falta de documentos por lo respectivo del ama de leche, dispensándola VS así como lo espero de su justificación, se sirva concederme dicha licencia de embarque para mi persona, mujer, hija y demás que llevo expresado formalizándose esta por la Contaduría principal de esta Audiencia en la fragata Diligencia, que se despacha para contestación, que es justicia que pido y juro

The image shows two handwritten signatures in dark ink. The signature on the left is more legible and appears to read 'D. Juan de la Cruz'. The signature on the right is more stylized and cursive. Below the signatures, there are some faint, illegible markings that could be stamps or additional handwriting.

Véalo el señor Fiscal. Lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Contratación a Indias y lo rubricó el Señor Semanero en Cádiz veinte de marzo de mil setecientos ochenta =

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Don Silvestre Martínez", with elaborate flourishes extending from the letters.

El fiscal de Su Majestad qué sirve interinamente dice que, atendidas las consideraciones hecha por el Sr don Silvestre Martínez, podrá VS deferir a su pretensión, afianzando traer las informaciones correspondientes al ama de leche que lleva y, con más extensión, las respectivas al marido de ésta, señalando el plazo necesario; o acordará VS, cómo estimare conveniente.

Cádiz 21 de marzo de 1780.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Luis...", with a large, stylized flourish at the end.

Autos: lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Contratación de Indias, en Cádiz a

veintiuno de marzo de mil setecientos ochenta y lo rubricó el señor Semanero

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan de la Cruz de Hontela". The signature is stylized with large, flowing loops and a prominent flourish at the end.

Auto: afianzando esta parte como dice el señor Fiscal y haciendo el juramento que previene la Real Cédula de su licitación, fórmesele por la Contaduría Real el despacho de embarcación que pide para su mujer e hija, el ama de leche y los criados que propone.

Lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Contratación de Indias en Cádiz a veintidós de marzo de mil setecientos ochenta y los rubricó el señor Semanero.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Garcia". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and a flourish at the end.

Notificación y respuesta de Martínez: Me doy por notificado y mediante a que me es imposible dar la fianza que el auto previene, ni cumplir la obligación a que se dirige: Y en atención a que ya he pagado 24.094 maravedís de vellón

por mí pasaje, familia y equipaje a Cartagena y en la fragata de don Juan Gómez de Ostos llamada Diligencia, para no perder ni el dinero ni la coyuntura, venerando lo mandado en el expresado auto me allano y consiento en que se formalice y entregue el despacho sin incluir a la ama de cría ni a su marido, o como fuese del agrado de Su Señoría, y que se me devuelvan originales, su carta auténtica de casados y justificación de hidalguía presentada Cádiz 23 de marzo de 1780.

A handwritten signature in dark ink, reading "D. Man. Silbesne Martínez". The signature is written in a cursive style with a large, decorative flourish at the end that loops back under the name.

Autos: lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de contratación de Indias y los rubricó el señor Semanero en Cádiz a veintitrés de marzo de mil setecientos ochenta

A handwritten signature in dark ink, reading "Don Juan de la Cruz". The signature is written in a cursive style with a large, decorative flourish at the end that loops back under the name.

Vuelva al señor Fiscal lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de contratación de Indias, en

Cádiz a 25 de marzo de 1780 y lo rubricó el Señor Semanero.



El fiscal de Su Majestad qué sirve interinamente dice que, mediante el ablandamiento hecho por el señor don Manuel Silvestre Martínez a dejar el ama de leche y su marido, no queda reparo alguno y podrá darse la licencia que pide o acordará VS como estimare más justo.

Cádiz 29 de marzo de 1780



Autos: lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de contratación de Indias en Cádiz a 30 de marzo de 1780 y los rubricó el Señor Semanero



Auto mediante el allanamiento que resta el señor, fórmese el despacho de embarcación decretado en veintidós del

corriente sin incluir el ama de leche y su marido, mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Contratación de Indias en Cádiz a treinta de marzo de mil setecientos ochenta y lo rubrico el señor Semanero.

Autos: Fírmese el despacho de embarcación mandado el veintidós del corriente sin incluir el ama de leche y su marido y devuelvan al señor Fiscal don Manuel Martínez los papeles que pide en su allanamiento de veintitrés del corriente. Lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la Real audiencia de Contratación de Indias, a treinta de marzo de mil setecientos ochenta y lo rubricó el Señor Semanero

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Silvestre Martínez', with a stylized flourish at the end.

En esta ciudad de Cádiz, a treinta y uno de marzo de mil setecientos ochenta, el infrascrito escribano de la cámara en uso de la autorización que se me confiere tomo juramento al señor don Manuel Silvestre Martínez el electo fiscal de lo criminal de la Real Audiencia de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada, bajo el cual ofreció no convertir, permitir, ni disimular en su pasaje a Las Indias a personas llamadas polizones o movidos, que son los que van sin licencia ni oficio, sino que lo participará al capellán del navío en que se

embarcarse y lo firmó declarando ser de edad de más de treinta años.

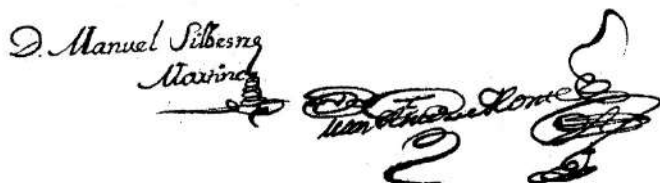


Que los documentos exhibidos en este expediente por el señor don Manuel Silvestre Martínez electo fiscal de lo criminal de la Real Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada son y se reducen a una información original dada a pedimento de Francisco Cosmen, natural del lugar de Caboalles de Abajo, Concejo de Laciana, Reino de León, obispado de Oviedo, por ante el escribano don Pedro Fernández de Vilches, teniente de Corregidor de la villa y corte de Madrid y la presencia de Manuel Fernández Sánchez, escribano público del número de aquella corte, el día 28 de septiembre del año próximo pasado, con citación del síndico personero y tres testigos que lo fueron don Diego Morodo, don Vicente Baldivia y don José Uría Valcárcel, vecinos de ella, de edades de cuarenta y cuatro, veintitrés y treinta y cuatro años, los cuales bajo de juramento depusieron que el dicho Francisco Cosmen es de estado libre y soltero, sin impedimento con su persona que le

prohíba pasar a Indias, e hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don Francisco Cosmen y doña María Casquete y que, así estos como sus antecesores, eran y habrán sido cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, indios, nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica, lo que les constaba con motivo de ser el primero vecino inmediatos al pueblo de la naturaleza de dicho don Francisco y el segundo del mismo lugar de Caboalles y, por no habersele ofrecido reparos a dicho sindico personero, según parece de su respuesta a continuación de dicha información contra de primero octubre siguiente por auto de dos del mismo, se le mandó entregar dicha información original en la que dicho señor Teniente de Corregidor interpuso su autoridad y decreto judicial, como por menor parece de dicha información a que me remito de padrones de nobleza e hidalguía de Joaquín García de Castro, natural del lugar y parroquia de La Corrada, Concejo de Pravia, de su padre y abuelo paterno, sacado de los libros del archivo de las Casas Consistoriales de dicho Concejo por el escribano Joaquín José de la Fuente Acero, el día veintiséis de septiembre del año pasado de setecientos setenta y seis, en cumplimiento de decreto de veinticuatro del mismo, dado por el señor don Bernardo González, Regidor perpetuo y juez por el Estado Noble de dicha villa, a pedimento de la

presente del mismo Joaquín García de Castro, al cual acompaña la partida de bautismo del mismo, que es dada y firmada al parecer por Gregorio Fernández Banzas, cura interino de dicha parroquia de San Pedro de La Corrada, por la que consta ser hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Blas García de Castro y Rosalía Álvarez, y haber nacido el día siete de junio del año pasado de setecientos cincuenta y cuatro, y otra certificación dada y firmada al parecer por don Pascual Argente, beneficiado y regente de la iglesia de San Gil, de la ciudad de Zaragoza, por la cual consta que en tres de junio del año pasado de setecientos setenta y siete, habiendo precedido las tres con sus amonestaciones, con despacho del señor don Ignacio Villeta, procurador y vicario general de dicho obispado, refrendado por don Francisco García Nazario y, por no haber resultado impedimento alguno después por palabras del presente, dio las bendiciones me dijo la misa nupcial de Joaquín García de Castro, soltero hijo de Blas y de Rosa Álvarez, difunta, natural del lugar de san Pedro de la Corrada, concejo de Pravia, Principado de Asturias, y de María Antonia Melián, soltera, hija de Cristóbal y Azucena Rodríguez, ya difuntos, natural del lugar de la Punta del Hidalgo, parroquia de Tejina, en la isla de Tenerife obispado de Canarias, residente en Zaragoza, que lo relacionado, más por menor,

parece de dicha información testimonio de padrones y certificaciones que original entregué a dicho señor don Manuel Silvestre Martínez, de qué sustento que me remito y en virtud de lo mandado por el auto antecedentes firmo el presente en Cádiz a 31 de marzo de 1780

The image shows a handwritten signature in cursive script that reads "D. Manuel Silvestre Martínez". To the right of the signature is a large, elaborate flourish or decorative element, possibly a stylized initial or a decorative flourish, consisting of several loops and curves.

Diligencia

La licencia en visto de abril siguiente para don Manuel Silvestre Martínez, doña Mariana Pastor, su mujer, doña Victoria Martínez, su hija de pecho y Francisco Cosmen, natural del lugar de Caboalles de Abajo en el Reino de León, soltero de 28 años, por criado.

Pleito entre Caboalles de Abajo y
D. José Rosón Buelta - Lorenzana
año de 1782

Francisco Gausi y Driget, Marqués de Malespina, comisario de los Reales Ejércitos, Intendente General de esta ciudad, su Reino y Provincia, salud:

Hago saber a la Justicia del Concejo de Laciana, en el que está comprendido el lugar de Caboalles de Abajo, como Pleito pende en este Real Juzgado de la Intendencia, entre D. José Rosón Buelta, vecino de Caboalles de Arriba, y el Concejo y vecinos del dicho Caboalles de Abajo, sobre la paga y satisfacción de la cantidad de maravedíes procedidos de los derechos que se repartieron a dicho Rosón, por los que adeuda una Casa-Mesón que éste tiene, consistente en el término del expresado Caboalles de Abajo, en el que se proveyó el auto del tenor siguiente =

En la ciudad de León, a veinte de diciembre de mil setecientos ochenta y uno, Su Señoría el Marqués de Malespina, Intendente General de esta dicha ciudad, su Reino y Provincia, habiendo visto estos autos, con acuerdo y parecer de Su Merced, el Señor Alcalde Mayor, Asesor General de Su Señoría, por ante mí presente, dijo que, mediante no deberse tratar de otro punto que el de los dineros que D. José Rosón

Buelta debe pagar por razón de Sisa y Alcabala de la Venta, como privativo y reservado por la Real Chancillería y, en atención a lo mandado por el Real Supremo Consejo, decretó Su Señoría de mandar y mandó se haga saber a D. José Rosón Buelta que, dentro del preciso término de quince días haga constar no corresponderle la paga o satisfacción de los doscientos treinta y tres reales y once maravedíes que, por repartimiento de los reales derechos de Sisa y Alcabala, se le repartió por los Regidores y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, por razón del consumo de vino, comestibles, cebada y demás y, pasado dicho término, sin haberlo acreditado, se proceda al pago de la referida cantidad que por tercios tiene repartida, bonificándole aquella partida o partidas que legítimamente hubiese satisfecho y se libre el despacho necesario.

Y por este auto, que Su Señoría junto con dicho su Señor Asesor firmó, así lo proveyó y mandó, de que doy fe y firmé = Malespina = Jiménez = Ante mí, Luna.

En virtud de cuyo auto se libró despacho en dicho día veinte de diciembre, que se hizo saber al referido D. José Rosón y, por la parte de dicho Concejo, se presentó la petición, que con el auto a ella proveído es como se sigue

= Bernardino García, en nombre del Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, en el pleito que ha litigado y sigue en este Real Tribunal de la Intendencia con Don José Rosón Buelta, vecino de Caboalles de Arriba, sobre la paga y satisfacción de cantidad de maravedís procedidos de los reales derechos que adeuda una Casa Mesón consistente en el término del lugar, mi parte, digo que Vuestra Señoría, con parecer y acuerdo del Señor Alcalde Mayor, su Asesor General, se sirvió dar auto en veinte de diciembre del año próximo pasado, mandando hacer saber al referido D. José Rosón Buelta que, dentro del preciso término de quince días, justificase no corresponderle la paga o satisfacción de los doscientos treinta y tres maravedís y once maravedís que, por repartimiento de los derechos de Sisa y Alcabala, se le cargaron por los Regidores y vecinos del lugar, mi parte, por razón del consumo de vino, comestibles, cebada y demás y que, pasado dicho término sin haberlo acreditado, se procediese y proceda al pago de la referida cantidad que por tercios tiene repartida, bonificándole aquella partida o partidas que legítimamente hubiese satisfecho, a cuyo fin se librase el despacho necesario; como así se hizo. Y, habiéndose notificado a D. Vicente Rodríguez Carbajal, Regidor Decano, que como tal ejerce la Jurisdicción Ordinaria de este dicho Concejo, éste por molestar a mis partes aún más de lo que

antes las había molestado, no quiso permitir que se le diese el debido cumplimiento sin asesorarse a costa ajena, cuando no necesitaba de asesoría un superior mandato que no ofrecía la más remota duda en su cumplimiento, pero al fin le obedeció y mandó que se notificase al referido don José Rosón Buelta, quien, noticioso de su contenido se ausentó con malicia porque no se le hiciese la notificación, como, en efecto, no pudo conseguirse hasta el día 26 del mes de enero próximo pasado según todo resulta de librado despacho, que con sus diligencias presento en la forma debida. Y, mediante que ya desde entonces han pasado los precisos y perentorios 15 días que se le han señalado al propuesto Don José Rosón Buelta y muchos más, sin que hasta ahora haya hecho la justificación que le está preceptuada o permitida.

Por tanto a Vuestra Señoría pido y suplico que, habiendo por presentado el despacho con sus diligencias, se sirva mandar que se proceda al pago de dichas cantidades repartidas en ejecución y cumplimiento del auto asesorado, librando para ello su despacho con comunicación en forma a cualquier escribano o persona que sea del agrado de Vuestra Señoría, con inclusión y exacción de las costas del comisionado, pues así corresponde en justicia, que solicito; y juro lo necesario. Visto = Licenciado Suárez = García =

Por presentado con el despacho que expresa y, mediante que de las diligencias que le subsiguen no consta evacuado en todas sus partes el asesorado de veinte de diciembre último, se libre nuevo, para que la justicia de la jurisdicción en que es comprendido el lugar de Caboalles, sin dar motivo a quejas ni recursos, lo ponga en ejecución, oyendo en justicia a esta parte, hasta que tenga perfecto cumplimiento cuanto se previene y manda, lo que cumpla con apercibimiento de responsabilidad a las costas, daños y perjuicios. Lo mandó el Señor Marqués de Malespina, Intendente General de esta Ciudad, Su Reino y Provincia, por ante mí, el Escribano Mayor, en León a veintitrés de febrero de mil setecientos ochenta y dos = Malespina = ante mí, Luna = Y en virtud de los autos insertos libro el presente, por el cual os mando los veáis, guardéis, cumpláis y ejecutéis como en ellos se contiene bajo la pena de cincuenta ducados aplicados según derecho so la que cualquiera escribano público o real requerido os lo notifique y de ello dé fe. Dado en León a veintitrés de febrero de mil setecientos ochenta y dos = Marqués de Malespina (firma y rúbrica). Por mandado de Su Señoría Bentura Sanz Luna (firma y rúbrica). En Escribanía mayor de Millones. En ejecución de un auto.

En el lugar de Orallo del Concejo de Laciana a doce días del mes de marzo de mil setecientos ochenta y dos años, ante su Merced el Señor Don Gregorio Buelta, Regidor Decano, que

como tal ejerce la Real Ordinaria en este Consejo, se presentó el superior despacho antecedente y pidió su aceptación y cumplimiento. Y, visto por Su Merced , por ante mí el escribano, dijo le obedece con la sumisión que debe y en su aceptación y cumplimiento mandaba y mandó se haga saber a Don José Rosón Buelta, vecino del lugar de Caboalles de Arriba, que al término del tercer día siguiente a la notificación apronte todas las cantidades de maravedíes que esté debiendo de los reales haberes que haya adeudado en su Casa Venta que tiene en el lugar de Caboalles de Abajo con arreglo a los autos preinsertos en dicho superior despacho y bajo las penas y apercibimientos que comprende. Y, por este auto qué Su Merced firmó, así lo proveyó y mandó, de que doy fe = Gregorio Buelta (firma y rúbrica). Ante mi, Domingo Fernández (firma y rúbrica).

Diligencia. En el lugar del Caboalles de Arriba a veinte días del mes de marzo de dicho año, yo, escribano, en cumplimiento de lo mandado anteriormente pasé a este lugar y Casa de D. José Rosón y, habiendo preguntado por éste a D^a Mariana Morán, su consorte, me respondió se hallaba ausente, que no sabía cuándo vendría. Y, para que conste, lo pongo por diligencia que firmé en fe de ello. Fernández (firma y rúbrica)

En dicho lugar de Caboalles de Arriba, día doce de abril de dicho año, yo, escribano, habiendo pasado a este lugar y casa

de D. José Rosón Buelta a efecto de hacerle saber la providencia antecedente y preguntado a D^a. Mariana Morán, su conjunta, por dicho su marido, me respondió había salido y saliera de casa expresando partía al lugar de Caboalles de Abajo. Y, para que conste, lo pongo por diligencia, que firmé en fe de ello. Fernández (firma y rúbrica).

Otra. En el lugar de Caboalles de Arriba, día trece de abril de dicho año, yo, escribano, pasé a este lugar y casa de D. José Rosón Buelta y, habiendo preguntado por éste a D^a. Mariana Morán, su consorte, me respondió había salido de casa, que no sabía para adónde ni cuándo volvería. Y, para que conste lo pongo por diligencia que firmé en fe de ello. Fernández (firma y rúbrica).

Don Juan Lorenzo de Azcárate, Contador Principal por Su Majestad, Intendente General Interino de la Real Hacienda de esta ciudad de León, Su Reino y Provincia, salud;

Hago saber a los Regidores, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, a Don José Ramón Rosón Buelta y Lorenzana, vecino de Caboalles de Arriba, y a las demás personas a quien tocase o tocar pueda, lo que abajo se hará mención, cómo ante mí y en este Juzgado de la Intendencia se ha seguido causa entre dichos Regidores, Concejo y vecinos de Caboalles de Abajo; y, citado D. José Rosón, sobre que a

éste no se le permita vender vino alguno en la Casa Venta que tiene en término y territorio de dicho pueblo, sin asenso y consentimiento de los obligados abastecedores, dándoles satisfacción de los derechos que devengase por razón de dicha venta; y en cuya causa se suscitó la validación o nulidad de cierto papel de obligación o convenio; celebrada entre unas y otras partes; y lo ocurrido de resultas del pleito que las mismas litigaron en la Real Chancillería de la ciudad de Valladolid, y por inadmisión de uno y otro se interpuso recurso de apelación por dichos Regidores, Concejo y vecinos de la denuncia que ante la Justicia de aquel Concejo de Llaciana les había puesto y movido el citado don José Rosón por haber dado principio a concernir en término concejil una Casa, para que los abastecedores obligados pudiesen vender en ella vino y demás especies de su obligación, refrescar y hospedar a todo pasajero, cuya obra se embargó a instancia del mismo D. José.

Y habiéndose remitido los autos de dicha denuncia y, alegadóse con vista de ellos y los demás antecedentes por unas y otras partes lo conducente, con acuerdo y parecer del Señor Alcalde Mayor, Asesor General de esta Intendencia, en los veintidós de octubre próximo anterior proveí el auto del tenor siguiente:

En la ciudad de León a veintidós días del mes de octubre, año de mil setecientos ochenta y cuatro, el Señor D. Juan Lorenzo de Azcárate, Intendente General Interino de la Real Hacienda de esta Capital, Su Reino y Provincia, en vista de estos autos y de que su origen viene desde el año de mil setecientos ochenta con motivo de la sentencia dada por la Real Chancillería de Valladolid el veintitrés de noviembre de mil setecientos setenta y nueve, cuyo contenido necesita declararse en virtud de sufrirse sobre su inteligencia el actual litigio, poniéndolo en ejecución para resolverlo y obviar continúen en lo sucesivo,

Dijo que él, sin perjuicio que incluye dicha sentencia, se verifica y entiende no solo cuando los derechos de Su Majestad se administran a cuenta de su Real Hacienda, sino es también estando el pueblo encabezado por la subrogación que adquiere en su lugar y deber arreglarse a la instrucción del año pasado de mil setecientos veinticinco, en fuerza de la cual anualmente ha de hacerse el repartimiento del encabezado según el tráfico, ventas y otros adeudos de los contribuyentes y subastarse los ramos arrendables por los motivos que la misma se manifiesta; Y en este concepto mando que D. José Rosón Buelta se atempere al comparto que le cupiere por sus rendimientos cada año, con reserva del recurso a este tribunal en caso de sentirse agraviado. Y, por lo que mira a la denuncia de nueva obra dada por el susodicho que se ha traído a estos autos original,

acordó respecto la falta de justificación y ser pasado el término legal, conceder y concedió licencia a los Regidores, Consejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo para que puedan continuar la obra, ministrando primero la fianza demoletoria prevenida de derecho. Y por este su auto así lo proveyó su Señoría con acuerdo y parecer del señor D. Antonio Fernando Calderón, Alcalde Mayor de dicha Ciudad y Asesor General de esta Intendencia. Y lo firmaron, de que yo, el Escribano Mayor de ella doy fe y firmé = Juan Lorenzo de Azcárate = D. Antonio Fernando Calderón = Ante mí, José Regino López =

Cuyo auto se hizo saber a los procuradores de las partes y, por la del citado D. José Rosón, en los tres del corriente mes, se presentó la petición del tenor siguiente:

Eugenio Rodríguez Suárez, en nombre de D. José Rosón Buelta Lorenzana, vecino de Caboalles de Arriba, en el pleito que le movieron los Regidores, Concejo y vecinos de Caboalles de Abajo sobre querer privar a aquel de la venta de vino, cebada y otros abastos en la Casa que hace muchos años ha fabricado y tiene a la salida de dicho lugar.

Digo que Vuestra Señoría por su auto asesorado de veintidós de diciembre próximo pasado, en eficacia de lo resuelto por los señores Presidente y Oidores de la Real Chancillería de Valladolid en su sentencia definitiva de veintitrés de noviembre

de mil setecientos setenta y nueve y reserva que en ella se hace, se sirvió mandar que mi parte se atempere al compartó que le cupiere por los rendimientos de la citada venta en cada un año, con reserva a este Real Tribunal en caso de sentirse agraviado, lo mismo que expresa y literalmente se halla determinado por Vuestra Señoría en otro auto asesorado de veinte de diciembre del ochenta y uno y pieza acumulada a éste. Y, respecto de que con motivo de este expediente, atentada y nulamente se impidió y excluyó a mi parte el despacho de vino, cebada, hierba y otras cosas en su relacionada Venta desde el día veintiocho de enero del corriente año, como acredita la certificación del folio veinticinco y vuelta de la pieza corriente,

Suplico a Vuestra Señoría que para que en un todo tengan el más puntual y debido cumplimiento las notadas providencias asesoradas de Vuestra Señoría y la de la Real Chancillería, se sirva mandar librar el correspondiente despacho en forma a fin de que los Regidores, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles, no impidiendo a mi parte con motivo ni pretexto alguno el despacho de vino, cebada y demás efectos en su relacionada Venta, arreglen el compartó que debe pagar por razón de los respectivos derechos adeudados desde el día primero de este año, con total descuento del tiempo que ha dejado de vender y que, en lo sucesivo, hagan igual compartó,

pues está pronto a satisfacerle, siempre que sea arreglado a Reales Órdenes. Y, en su defecto, recurrir para su desagravio a esta Intendencia, como así se le manda, todo lo que procede de justicia, que pido. Y que en el ínterin no me corra término ni pare perjuicio lo mandado. Juro lo necesario. Salud = licenciado Navas Spínola = Suárez.

De cuyo pedimento se comunicó traslado a los referidos Regidores, Concejo y vecinos del connotado lugar de Caboalles, que se hizo saber y notificó a Miguel Díaz, su Procurador, por quién en los cinco del corriente se presentó en satisfacción a dicho traslado la petición que sigue:

Miguel Díaz en nombre de los Regidores, Concejo y vecinos de lugar de Caboalles de Abajo, en la causa con D. José Rosón Buelta, vecino de Caboalles de Arriba, sobre lo contenido en autos, usando del traslado que se me confirió del escrito contrario, por el que cual solicita que, para que en un todo tengan debido y puntual cumplimiento las justificadas providencias de Vuestra Señoría, mande librar despacho en forma a fin de que mis partes, no impidiendo a la adversa con motivo alguno la venta de vino, hierba, cebada y demás efectos en su Casa Mesón, arreglen el comparto que debe pagar por sus respectivos derechos desde el día primero este año con

total descuento del tiempo que ha dejado de vender y que en lo sucesivo hagan igual comparto.

Digo que el auto dado por Vuestra Señoría, con acuerdo del Señor Asesor General en veintidós de octubre próximo pasado, previene claramente que en fuerza de la instrucción del año veinticinco no solo ha de hacerse anualmente el repartimiento del encabezado según el tráfico, ventas y otros adeudos de los contribuyentes, sino que, también, anualmente han de subastarse los ramos arrendables por los motivos que la misma instrucción manifiesta; y en este concepto prevenido y declarado por Vuestra Señoría a D. José Rosón no puede encontrar meritos para lo que pretende respectivo a la venta de vino por ahora en su Casa Mesón; porque de los autos obrados consta al folio doce el remate público y arriendo del abasto de vino atavernado para este presente año, en cuyo arrendamiento hizo mi pueblo lo que debía y tiene Vuestra Señoría prevenido y mandado en su referido auto por ser sin disputar las tabernas públicas uno de los ramos arrendables de los pueblos según la citada instrucción del año de veinticinco y otras Reales Órdenes, con que no habiendo querido la parte contraria hacer postura del Abasto de vino atavernado para este presente año y teniendo mi parte rematado este ramo en Alonso Cosmen y Francisco de Ribas del Sil, como resulta del citado papel de contrato, carece por ahora el lugar, mi parte, de

facultad para permitir al propuesto Rosón la venta de vino en su Casa Mesón; y lo que él debe de hacer es componerse con dichos dos obligados abastecedores, por los derechos que puede adeudar en el poco tiempo que resta para acabar este año; que así se le permitirá la venta de vino en su Casa Mesón; y estar advertido de que para el año próximo venidero, si quiere vender vino, debe arrendar la taberna a mi pueblo o componerse con los obligados abastecedores en que se quede rematado este ramo. Por lo tocante al consumo de paja, hierba y cebada y demás especies comestibles cuya venta no será embarazado ni embazará a D. José Rosón; le hará mi Concejo adecuado comparto. Y lo que ahora corresponde es que Vuestra Señoría declare por pasado en autoridad de cosa juzgada el auto mencionado de veintidós de octubre, mandando que se lleve a pura y debida ejecución; y que para ello con su inserción se libre el correspondiente despacho. Suplico a Vuestra Señoría que así lo determine por ser conforme a derecho y justicia que solicito y juro lo necesario. Salud = Licenciado Suárez = Díaz

Y en vista de lo expuesto por uno y otros interesados, se llamaron los autos, en cuya vista con acuerdo y parecer del Asesor General en los nueve del corriente mes se proveyó el tenor siguiente:

Se declara por pasado en autoridad de cosa juzgada el auto provisto en veintidós de octubre próximo pasado este año. Y en cuanto a lo deducido por D. José Rosón Buelta Lorenzana en su pedimento de tres del presente mes, la de los Regidores, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo le haga como ofrece el compartó correspondiente en lo relativo a las especies de hierba, paja, cebada y demás, que no son inclusas en los ramos arrendables sin impedirle desde luego su despacho y venta. Y por lo que hace del vino, respecto de ser uno de los ramos arrendados, se acuerde y componga antes con los arrendadores, entendiéndose así esto como el compartó que le haga el pueblo por las demás especies. Con relación del tiempo solo que hubiese vendido y que resta del año que vender, y a lo que según el encabezó y ventas justa y prudentemente pudiese considerársele. Y se libre el despacho conducente a las partes. El Señor D. Juan Lorenzo de Azcárate, Intendente General Interino de la Real Hacienda de esta ciudad de León, Su Reino y Provincia, lo mandó con acuerdo y parecer del Señor D. Antonio Fernando Calderón, Alcalde Mayor de la misma Ciudad, su Asesor General, por ante mí, el Escribano Mayor de esta Intendencia, a nueve días del mes de noviembre, año de mil setecientos ochenta y cuatro; y lo firmaron, de que doy fe y firmé = Juan Lorenzo de Azcárate = Calderón = Ante mí, José Regino López = Y en ejecución y cumplimiento de

dichos dos autos susoinsertos, libro el presente, por el cual mando a vos, dichos Regidores, Concejo y vecinos del referido lugar de Caboalles de Abajo, a D. José Rosón y más personas a quién tocare su contenido, le veáis, guardéis, cumpláis y ejecutéis en todas partes sin contravenirle de manera alguna, bajo la pena de doscientos ducados para más aumento de la Real Hacienda, bajo de la cual cualquiera Escribano que sea requerido os lo notifique y de ello dé fe. Dado en León a diez de noviembre de mil setecientos ochenta y cuatro = Juan Lorenzo de Azcárate (firma y rúbrica). Por mando de Su Señoría José Regino López (firma y rúbrica).

The image shows the handwritten signatures and stamps at the end of the document. On the left, there is a faint, illegible stamp. In the center, there is a large, ornate signature in dark ink, which appears to be 'Juan Lorenzo de Azcárate'. To the right of this signature, there is a smaller, less ornate signature, which appears to be 'José Regino López'. Below these signatures, there is a circular stamp with some text inside, which is also illegible.

Tránsito de Leitariegos

Tránsito de Leitariegos 1782

Juan Romualdo Ximénez, Alcalde Mayor del Real Adelantamiento del Reino de León por Su Majestad, que Dios guarde, a vos la Justicia Ordinaria del Concejo de Laciana y a las demás personas a quien tocaré lo infrascrito, saber que ante mí se presentó la petición que con el auto a ella proveído es como sigue:

Bernardino García, en nombre de los Regidores, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, del Concejo de Laciana, de Cayetano García y Francisco Ribas sus diputados y vecinos y, virtud del poder que de estos presento y del que protesto presentar de los dichos Regidores, Concejo y vecinos, ante usted, como mejor proceda, digo que dicho pueblo se halla inmediato a la bajada del puerto que llaman de Leitariegos y en él ha estado y hay la costumbre de que, en tiempo de abundancia de nieves van a romper y espalar la nieve para el tránsito y paso de los transeúntes que caminan tanto del Principado de Asturias como para Castilla, con diferentes géneros comestibles de comercio y otras cosas y, con este medio, evitar los gravísimos daños y perjuicios que en la detención o paso se pueden originar y los pueblos se provean de los comestibles necesarios, pidiendo para ello, en caso

necesario, la correspondiente licencia a la Justicia Ordinaria del Concejo y debiendo esta, en cumplimiento de su obligación y de lo que llevo enunciado, dársele para el remedio de tan considerables daños y que dichos transeúntes experimenten el alivio que apetecen en sus jornadas, y se ha excusado y excusa dicha justicia por sus fines particulares, vejando y molestando a dichos caminantes y, causándoles en la detención, crecidos daños y perjuicios como han sufrido en este presente año, en que han estado detenidos por falta de tránsito y paso más de ocho días y por excusarse acomiden la citada licencia y, no siendo justo que a ello dé lugar, para el remedio de todo, a vuestra merced pido y suplico reserva, mandar librar su despacho con graves penas contra la propuesta Justicia de dicho Concejo, para que de ningún modo ni pretexto impidan a mis partes romper el apuntado puerto con sus bienes y espalarlo por medio de sus vecinos y, siempre que haya vigente necesidad de practicarlo, según y en la forma que hasta ahora lo han ejecutado, con apercibimiento que serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que de lo contrario se siguieren y causaren a mis partes y los transeúntes y, si para no lo hacer razón le asiste, lo den en este tribunal dentro de un breve término que se les asigne para lo cual se licite y emplace en forma y términos de justicia que pido con costas , juro lo necesario, dicho = García

Auto

Líbrese despacho para que, la Justicia del Concejo de Laciana, de modo ni con pretexto alguno, impida a estas partes romper el puerto que expresan con sus bueyes y espalarlo por medio de sus vecinos, siempre que haya necesidad urgente de practicarlo, según y en la conformidad que hasta ahora lo han ejecutado, pena de responsabilidad a daños y perjuicios que se siguieren y causaren y de proceder a lo demás que en dicho lugar sea derecho y, si para lo contrario no lo hacen y cumplen así, causa o razón legítimo tuviese la dé en esta Real Audiencia al tercero día con apercibimiento. Lo mandó el Sr. Alcalde Mayor del Real Adelantamiento de este Reino, en León, febrero, veintiuno de mil setecientos ochenta y dos = Ximénez = ante mí Leonardo = y, conforme al dicho auto, libro el presente, por el cual os mando le veáis, guardéis, cumpláis y efectuéis sin ir ni contravenir en manera alguna, de lo contrario de lo no hacer y cumplir así, causa o razón legítima tuvieseis, la daréis en esta Real Audiencia dentro de tres días, por ver otro poder a procurador, os oiré y guardaré justicia en lo que la cambiareis, con apercibimiento que, pasado dicho término sin haberlo hecho, procederé en la causa como hallare por derecho, sin para ello os más citar ni llamar que, por ahora, os cito, llamo y emplazo con asignación de estrados de esta Audiencia, donde los autos y demás diligencias en vuestra

ausencia y rebeldía se reharán y sustanciarán, y cualquier determinación que en ella se diese os parará el perjuicio que haya llegar y lo cumplir bajo de la pena de diez mil maravedíes para la Real Cámara, so la cual cualquier escribano público o real requerido lo notifique y a falta de él, el fiel de fechos o persona que sepa leer o escribir con testigos.

Dado en León, febrero veintiuno de mil setecientos ochenta y dos >>>>>>>> Ximenez

Tránsito de Leitariegos 1788

Enero:

Decimos nosotros, José Rubio Cuesta, José del Oso, Pedro García Cabruñana, José del Oso Perullas, Pedro Cano, Roque Garrido, Domingo de Alba, Domingo Gallo, Antonio Crespo, Juan García y Juan Garrido, todos vecinos del Principado de Asturias y arrieros ordinarios que transitamos a Castilla y Asturias con varios géneros comestibles, que hallándonos detenidos en el lugar de Caboalles de Abajo, al pie del puerto Leitariegos, y quedándonos en él con diferentes cargas y dos caballerías el día siete del corriente y no poder pasar por la nueva y copiosa nieve que en dicho puerto hay, pedimos auxilio al Regimiento y vecinos de dicho lugar de Caboalles para que vayan con sus personas y bueyes a espalarlo y romperlo, los

que sean para ello, y que puedan cobrar por espacio de quince días, contados desde el último día que se acabe de romper, a real por cada caballería que pase durante dicho tiempo, y por verdad lo firmamos los que supieron en dicho lugar y enero a diez de mil setecientos ochenta y ocho >>>>>>> José del Oso, Roque Garrido, Pedro Cano, Juan García, José Antonio Cuesta

Febrero:

Decimos nos Lorenzo Cano, José Martínez, Francisco Gallo, Roque Garrido, Tomás López y Manuel Gallo, todos vecinos del Principado de Asturias y ordinarios que transitan a Castilla y Asturias con varios géneros y comestibles, que hallándonos detenidos en este concejo de Laciana y al pie del puerto de Leitariegos a cuatro días y por la mucha copiosa nieve que en él hay y estar siguiéndonos grave perjuicio contra nuestros medios y caudales y tener varias cargas en dicho puerto, a la clemencia pedimos, por nos y todos nuestros compañeros, del regimiento y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo como el más inmediato, y con el despacho que tienen del señor Alcalde Mayor, vayan con sus personas, palas y bueyes a romperlo y espalarlo cómo lo tienen de costumbre y puedan cobrar, desde aquí a la piedra de la jurisdicción, por ocho días y si pasasen a romper hasta la fuente de Brañas, por siete días más, a real de

cada caballería y a medio por cada cabeza de ganado vacuno, y empezando a cobrar el último día que se haya acabado de romper y, por ser verdad, lo firmamos los que supieron en Caboalles de Abajo y febrero 26 de 1788 y por los que no supieron lo firmó un testigo que lo fue Benito Cosmen, vecino Brañas de Arriba >>>>>> Roque Garrido, Lorenzo Cano, José Martínez, Benito Cosmen.

Tránsito de Leitariegos 1798

El licenciado don José Suárez abogado de los Reales Concejos y Alcalde Mayor y Ordenanza de este Concejo de Laciana, su tierra y jurisdicción, dice:

Hago saber al Regimiento y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo que, como a causa de las muchas y copiosas nieves que han acaecido, se halla el puerto Real de Leitariegos, tránsito al Principado de Asturias, cerrado e imposibilitado de poder transitarse y, por lo mismo, los arrieros y transeúntes detenidos, sin tener donde poder alimentarse ellos y las caballerías, aparte la falta de bastimentos, aún para los naturales que para ellos lo mismo, para remedio y alivio de unos y otros y cumplimiento de las órdenes reales y el de mi obligación, os mando que inmediatamente y según acostumbráis, rompáis y franqueéis dicho puerto, poniéndole

transitable bajo la responsabilidad de todo perjuicio y, además, en recompensa de vuestro trabajo, no os cobren de los legítimos salarios que por él debáis de haber y cobrareis de cada caballería un real de vellón y diecisiete maravedíes por cada res vacuna por el término de ocho días, desde que franqueado pasen o transiten para las Asturias y Castilla u otra cualquier parte, con tal que vayan o vengan por dicho puerto, llevando cuenta y razón con lo que saliese para cesar en la cobranza luego que os halléis satisfechos y, si a una paga tan justa hubiese alguna persona de tan poca consideración que a ella se oponga, os doy comisión en forma para que le embarguéis y detengáis las caballerías o reses que la devenguen, dándome luego parte para haceros el debido pago, lo que cumpliréis, guardareis y ejecutareis así y en la conformidad que os va mandado sin exceder y contravenir ello en cosa alguna.

En el lugar de Rioscuro, de mí comprensión, a veintidós días del mes de marzo de este año de mil setecientos noventa y ocho >>>>> licenciado don José Suárez >>>>>> por su mandado Lázaro Rodríguez.

Tránsito de Leitariegos 1802

Abril:

El licenciado don José Suárez abogado de los Reales Concejos Corregidor y Justicia Ordinaria de este Concejo de Laciana, su tierra y jurisdicción:

Hago saber al Regimiento y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, esta mi conversación como ante mí en el día de la fecha compareció el que expresó llamarse Pedro Cosmen y ser natural del lugar del Puerto Leitariegos, en el Principado de Asturias, exponiendo que había diez días que el Puerto de Leitariegos, Camino Real a dicho Principado se hallaba intransitable a causa de las copiosas nieves que han sobrevenido los moradores y habitantes de dicho lugar, escasos de bastimentos para sí y sus ganados, los transeúntes sin poder viajar ni conducir los géneros de que tratan de una parte a otra, con otros acontecimientos diarios de compasión, lo cual por mi parte, administrando justicia y en cumplimiento de varias resoluciones de Su Majestad (Dios guarde), hoy mando que, inmediatamente que el tiempo lo permita y según acostumbréis, rompáis y limpiéis con vuestros bueyes de labranza dicho puerto, poniéndolo igual y corriente, de modo que puedan dichos mercaderes y todo transeúnte por él pasar, permitiéndolo el temporal, bajo la responsabilidad de todos los perjuicios que, en no cumplirlos, sobrevinieren y, en

recompensa de vuestro trabajo y de ínterin, no os cobréis de los legítimos salarios que por él debáis de haber, cobrareis, por cada caballería, un real de vellón y, medio, por cada res vacuna que transite por dicho camino, por el término de doce días desde que sea franqueado, llevando cuenta y razón con lo que saliese para cesar en la cobranza luego que os halléis satisfechos y, si de una paga personal, tan justamente adeudada y legitima, hubiese alguna persona de tan corta consideración que a ella se oponga no queriendo satisfacerla, os doy comisión en forma para que le embarguéis y tengáis las caballerías o reses que la devenguen, de ínterin que se me dé parte que será inmediatamente para haceros el justo y debido pago, lo que cumpliréis, guardaréis y ejecutaréis así y en la conformidad que va mandado, sin exceder ni contravenir de ello en cosa alguna.

En Rioscuro a dieciocho días del mes de abril de mil ochocientos dos >>>>> licenciado don José Suárez >>>>> por su mandado Lázaro Rodríguez.

Marzo:

En atención a la nueva nieve que ha caído y haberse otra vez puesto el puerto de Leitariegos intransitable y ser precisa nueva nota que se me expone haber pasado a ejecutarla hoy día de la fecha a instancia de los pasajeros detenidos, se les conceden, para acabar de cubrirse de estos jornales y demás

anteriores, otros seis días en los que seguirán cobrando en la propia forma y, pasados o cubiertos que sean de sus dietas, cesarán los interesados en la cobranza.

Villablino y marzo once de 1802 >>>>>>> licenciado José Suárez >>>>> por su mandado Lázaro Rodríguez.

Prórroga, siga por cuatro días para acabarse de reintegrar en los debidos dineros a estos interesados.

Rioscuro y marzo diecinueve de 1802 >>>>> licenciado Suarez

Tránsito de Leitariegos 1809

El licenciado don José Suárez, Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria del Concejo de Laciana:

Por cuanto para el Regimiento y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, de esta mi jurisdicción, cómo hace presente que, a causa de las muchas y copiosas nieves que han caído, se halla intransitable el Puerto de Leitariegos y muchos arrieros y trajinantes detenidos, así de una parte acá de él como de la de allá y, porque Antonio Parrondo, Domingo Berdasco y Simón Ramos, unos que están en este Concejo y que necesitan pasar a sus recuas a las Asturias, han acudido a dicho pueblo para que vaya a romper dicho puerto con bueyes y, para que conociendo la necesidad que hay así de parte de los

representantes como de otros pasajeros para que dicho puerto se ponga franco y, así ellos como las tropas, puedan pasar libremente, hago saber y mando a los regidores y demás vecinos del referido pueblo de Caboalles de Abajo pasen inmediatamente a poner corriente y franco el paso del mencionado puerto de Leitariegos, haciendo la ruta con bueyes y palas hasta poner el tránsito de modo que puedan pasar los viajeros sin el menor estorbo y, para recompensa de su trabajo, les concedo la facultad y permiso de que cobren, por el término de ocho días, un real por cada caballería y cuatro cuartos por cada res vacuna que transite, por el tanto de esta parte como de la otra, para cuya exigencia les podrán apremiar por todo el rigor de derecho, poniendo en poder de un depositario de confianza durante dicho tiempo, para reintegrar enseguida a los que presten dicho trabajo, lo que cumplirán así bajo de todo apercibimiento y de que serán responsables de los daños y perjuicios que originen y mediante no haber papel sellado en este Concejo, se habilite al efecto este sin perjuicio de satisfacer los maravedíes al Real Erario.

Dado en Villablino a veinte de abril de mil ochocientos nueve
>>>>>>> Licenciado Don José Suarez y Lázaro Rodríguez.

Pleito entre Villager y Caboalles de Abajo

Año de 1818

Nota previa:

He utilizado el símbolo..... para indicar continuación de texto que no se transcribe por su poca aportación.

Pleito entre Villager y Caboalles de Abajo

Don Fernando Séptimo, al nuestro Justicia Mayor, salud y gracia, sabed que en esta nuestra Corte y Chancillería y ante el nuestro Presidente y Oidores de la misma, se ha cuestionado entre el común Concejo y vecinos del lugar de Villager, del Concejo de Laciana, y Fernando Alonso Rodríguez, su procurador, de la una parte. La Justicia, Concejo y vecinos de Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, Orallo, Rabanal, Robles, Sosas y Lumajo, y Diego Miguel Diez, su procurador, la cual fueron citados y emplazados, de la otra, sobre que los de Caboalles de Abajo impidiesen a los primeros el poder pastar los ganados en los términos de unos y otros, según lo han practicado anteriormente y que declarasen nulas y afrontadas las prendas hechas por Caboalles en los ganados de Villager y demás expuesto, que

deducido en otro pleito, el que tuvo principio en nueve de septiembre del año de mil ochocientos quince, en virtud de queja dada por los vecinos de Villager ante la Justicia del Concejo de Laciana, en razón de haberles prendado una res vacuna los vecinos de Caboalles de Abajo, sin una causa ni motivo que el haber andado pastando en el Monte de Carracedo y Braña del Buey, de común aprovechamiento de ambos pueblos, reteniéndoles en su poder dicha res viva, apaleándoles el ganado, en cuya vista se mandó que los Regidores del nombrado lugar de Caboalles, bajo la pena de veinte ducados, entregasen inmediatamente a los de Villager la vaca prendada bajo la fianza de estilo y que, si tuvieran que pedir, lo hicieren en el tribunal de que se libró el correspondiente despacho, y notificado al Concejo y vecinos, entregaren la vaca prendada bajo la fianza prevenida, posterior a lo cual, el mismo vecindario de Villager, volvió a ocurrir al tribunal por la petición siguiente = Domingo Riesco, vecino y Regidor del lugar de Villager, de este Concejo, por lo que a mi toca y en representación de los demás mis convecinos, de quienes protesto presentar poder siendo necesario, ante VS, como mejor de derecho proceda, parezco y digo que el regimiento y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo de esta Justicia, contra la costumbre observada desde inmemorial entre los quince pueblos de que se compone este Concejo, en el día ocho del corriente pasaron a prender en el

Monte de Carracedo y Braña del Buey, de su pertenencia, los ganados vacunos del pueblo que represento, porque, conforme a dicha costumbre y a lo que siempre se ha ejecutado, se apacentaban en los expresados terrenos y vista por sus representados la osadía de los contrarios y el poco respeto con que miraban la mancomunidad y derecho de pastar que, como partícipes en el inventario de los pueblos de este Concejo, nos pertenece en los comunes de común aprovechamiento de aquel lugar y a todos los demás de Laciana, y a ellos en los nuestros, acudimos a VS haciéndoselo presente y solicitado el correspondiente despacho de amparo en nuestros derechos, el cual tuvo a bien librar y mandarles que, bajo la pena de 20 ducados, devolviesen a mis partes las prendas que por alguna razón hubiesen exigido y que, si causa o razón tenían, acudiesen a exponerla, que se les oiría en lo que tuviesen razón. Se les notificó en diez del corriente, cumplieron con la entrega de prendas en los términos que se les prevenía y dejaron pasar el término prefijado para la oposición, sin hacer las más mínimas, ni acudir al tribunal a exponer la razón de sus operaciones en lo relativo a la ejecución de las prendas y lo peor es que, sin embargo de este silencio y de la obediencia aparente que prestaron al insinuado despacho en el día de ayer, cometieron nuevo exceso, volviendo a prender los mencionados ganados en los sitios que lo habían ejecutado la primera vez.

Prescindiendo por ahora de la criminalidad que incluye este hecho y no entro en la cuestión o examen de si faltaron o no a la evidencia del despacho de VS reflejado, pero no puedo consentir de manera alguna el que se prohíba a mis representados del derecho que tienen de pastar en fuerza a la costumbre dicha y de las ordenanzas del Concejo, en todos los comunes del lugar de Caboalles de Abajo, cómo se ha ejecutado siempre, sin contradicción con todos sus ganados, no solamente en aquel pueblo, sino en todos los demás del Concejo, ni menos el que se destruya la Mancomunidad General de Pastos, introducida probablemente por los primitivos pobladores de este valle, que penetrados y con pleno conocimiento de todas sus circunstancias y del género de vida a la que por necesidad debían dedicar sus sudores, la establecieron justamente, por lo que a VS pido y suplico se sirva mandar que, bajo pena de cien ducados o lo que sea del agrado del tribunal, devuelvan a mis representados las prendas tomadas en el día de ayer diecinueve y en lo sucesivo no les prendan ni interrumpen su posesión directa o indirectamente con hechos semejantes, ni con otros de cualquier naturaleza que sean, ni les priven de pastar libremente en sus términos comunes con arreglo a la mancomunidad y costumbre o ley municipal dichos, pido justicia, juro lo necesario y para ello Va Domingo Riesco = a la cual se dio auto, mandando guardar lo proveído y que el pueblo de Caboalles, bajo la pena

de 100 ducados, no repitan las prendas, devolviesen las que nuevamente habían tomado, el cual se notificó a los vecinos de Caboalles, y el regidor dijo que estaba pronto a entregar la prenda bajo la prevención que contenía el derecho para quienes hizo la petición siguiente = Pedro Antonio García y Gabriel Carballo, vecinos y Regidores del lugar de Caboalles de Abajo, de este Concejo, por sí y en representación del pueblo de su vecindad, cuyo poder presentamos, siendo necesario ante VS cómo haya lugar en derecho y con la protesta de no convertir en este Tribunal otro pleito que aquel que expresamente lo hicieron, y sin que se entienda perjudicado el pueblo de nuestra representación en el fuero de caso de corte que se compete y tiene ya reclamado en la Real Chancillería de Valladolid, parecidos y decimos que el lugar de Villager, de este mismo Consejo, en el día 21 del corriente acuden a VS exponiendo cautelosamente que los que suscribimos habemos prendado los ganados de su pueblo por las mismas causas que lo habíamos hecho en ocho del mismo, y contraviniendo al despacho que a instancia de ellos se libró entonces contra nosotros, y en vista de esta relación tuvo a bien mandar que devolviésemos a los de Villager libremente las prendas, bajo la prevención que contiene el despacho, no podemos menos de confirmar lo arreglado de esta providencia, si los hechos fueran como los de Villager los figuran, pero no son así, en ocho del corriente mes les hicimos

una prendada porque estaban con sus ganados pastoreados en nuestro Monte de Carracedo y además de introducirlos en la Devesa de madera, porque en ésta en los años nones está prohibido entrar a pastar en ella todo género de ganados, que servía de cierre y custodia de las siembras de de dichos años, que confinan con la referida Dehesa.

En 19 del mismo mes hicimos otra, no solamente porque las metieron entre panes, sino también porque en los días anteriores las dejaron entrar en las tierras de siembra, destruyendo y sacando el centeno, nabos y pastos que en ella hay sembrados y, aunque, en aquel entonces hemos mandado persona ir a buscarlas, luego que vinieron los que las guardaban, y conducir las para el pueblo, salieron al encuentro y a la fuerza le quitaron esas razones, y el estar a nuestro cargo la custodia de dichos frutos fue la causa de dicha prendada, por todo lo que de VS pedimos y suplicamos se sirvan mandar que con suspensión de dicho auto, los vecinos de Villager se sujeten a pagar los daños y perjuicios causados en dicho sembrados, a regir de peritos nombrados según estilo, y que en lo sucesivo no cometan semejantes atentados, no sirviendo de pretexto el puesto maliciosamente insertado contra nosotros para destrozar nuestros frutos y heredades, por su justicia que pedimos y para juramento necesario = José Ramón García del Valle = de la cual se mandó dar despacho en cuanto a lo probado, y con respecto

a los daños que decían los regidores de Caboalles, usasen sus facultades como encargados de la custodia de frutos y sin el juicio de lo que resolviese el Tribunal en caso de queja o apelación.

En este estado la justicia, Concejo y vecinos del referido lugar de Caboalles de Abajo, envueltos de un poder especial ocurrieron a esta nuestra audiencia e hicieron presentación de una demanda, cuyo tenor y el del poder con que lo hicieron dice así = en el lugar de Caboalles de Abajo, del Concejo de Laciana a 22 de septiembre de mil ochocientos quince, ante mí, el escribano y testigos, el Regimiento, Concejo y vecinos de este pueblo, juntos en el sitio y cómo lo tienen de costumbre, a son de campana tañida, de que de que yo, el escribano, doy fe y de haber concurrido a dicha junta especialmente Pedro Antonio García, Regidor, don José Ramón García del Valle, Francisco Ramón, Tomás García, Francisco Manilla, Luis Martínez, Joaquín Álvarez, Pedro Caunedo, Pedro Rodríguez, Antonio Cuesta y Francisco Rodríguez; y estando así juntos conforme ser la mejor y más sana prueba de los vecinos de que se compone este pueblo, los cuales para los ausentes y vecinos prestaron voz y caución de rato et grato en forma, de que estarán y pasarán por lo que en virtud se ha hecho y otorgado, bajo la expresa obligación que para él lo harán de los propios y rentas de este pueblo, dijeron que en los quince pueblos de los cuales

se compone este Concejo desde tiempo inmemorial está recibida y observada la costumbre de guardar las tierras de labor, prados de guadaña y demás fincas particulares por medio de cercados, y permitir que los ganados de todas las especies anden libres y sin pastor en ciertos meses del año, por los montes y pastos comunales de común aprovechamiento y, para impedir las continuas observaciones y discordias a que darían motivo los dichos ganados pasando en uso de libertad de los términos de un pueblo de sus convecinos, se ha establecido, por tolerancia general de dichos pueblos, la servidumbre de pastar que, en algunos pueblos del reino se conoce con el nombre de “pastar a reses sueltas, orejas vueltas” o lo que es lo mismo, los ganados en los tiempos que andan sin pastor, aunque pasen de los términos de un pueblo a los otros, con tal que no sean conducidos por sus dueños, por todo lo que otorgamos, damos y confiamos todo nuestro poder cumplido, especial, general y bastante que de derecho se requiere y sea necesario, a Juan Bautista de Bengoechea, agente de negocios en la Real Chancillería de Valladolid para que, en nombre de los otorgantes y respondido sus propias personas y dineros, comparezca ante Su Majestad y el Presidente de la Real Chancillería y pida se libre Real Providencia a los otorgantes que de cumplimiento y para que los autos se remitan originales para el caso de los regidos y razones ya citados y 2.- que sean dichos autos

contestación a las pretensiones de los vecinos de Villager y siga la instancia hecha, se declare por bien hechas las prendadas hechas al lugar de Villager y que, en lo sucesivo, puedan ejecutarlas en igual conformidad y hasta que así se consiga prácticamente cuantas diligencias judiciales y extrajudiciales conduzcan y los otorgantes harían o hacer podrían siendo presentes, que para todo con lo anexo y dependiente le dan y confían este poder sin límite alguno, libre, franca y general administración y relevación en forma, facultad de que le puedan sostén en cuanto y las veces que le pareciere revocar unos sustituidos y nombrar otros de nuevo, que a todos relevan en igual conformidad, y al cumplimiento de lo referido nuevamente se obligan, con sus bienes propios y futuros, con el proveído de justicia correspondiente, renunciando de todas leyes y la general del derecho en forma, así lo otorgan a quienes doy fe conozco. Firman los que saben y por los que no, un testigo que lo fueron Domingo Riesco, vecino de Villager y Manuel de Lama y Lázaro Rodríguez, vecinos de este pueblo y aquel de Villablino, Pedro Antonio García, Antonio de la Cuesta, Francisco Rodríguez, Luis Martínez, Francisco Manilla, Pedro Caunedo, Andrés Cavadas, Manuel de Lama, Tomás García, Pedro Rodríguez, Joaquín Álvarez, ante mí = Lázaro de Lama = conviene con su original registro que con el sello cuatro obra en mi poder y oficio a que me remito , en fe de lo cual, yo, el infrascrito escribano de SM.

del número y Ayuntamiento de este Concejo de Laciana, lo signo y firmo, en Caboalles de Abajo, día seis de agosto = Lázaro de Lama.

En la ciudad de Valladolid a 30 de septiembre de mil ochocientos quince apareció ante mí el Excelentísimo Señor Juan Bautista de Bengoechea, agente de negocios en esta ciudad y dijo que el poder antecedente, con la reserva debida a su oficio, sustituía y sustituyó en D. Francisco Javier Latur y D. Francisco de Rino. Previo de ésta obligó los bienes en él obligados y relevándoseles y otorgó sustitución en forma, siendo testigos don Ángel Varona, don Gregorio del Pozo y don Enrique Álvarez, vecinos de esta ciudad y el otorgante, a quienes yo el escribano doy fe y conozco, lo firmo y firmé.

Ordenanzas

En este tiempo ya se habían promulgado, en fechas diferentes, las Ordenanzas Generales, Acuerdos y Buenas Costumbres de conservación y gobierno del Concejo de Laciana, a saber:.

Ordenanzas Generales del 10 de agosto de 1668

Concejo General celebrado en Villager, en la que no asiste ningún vecino de Caboalles de Abajo.

En dichas Ordenanzas, en lo respectivo a los motivos del pleito planteado entre los dos pueblos, destacan:

Ordenanza 1.- “Primeramente se declara en Concejo General y conforme costumbre de esta Concejo usada y guardada de tiempo inmemorial a esta parte que los ganados mayores se hayan de poner en las Sierras desde el día de San Miguel de mayo que han de retener en las sierras hasta el día de San Miguel de septiembre y si algún particular o lugar bajase sus ganados se le ha de ejecutar por la primera vez tres cántaras de vino que estas las ha de ejecutar el Regimiento del tal lugar o el lugar más cercano y si este no ejecutase el lugar que recibiere el daño.

Ordenanza 14.- “Ítem, se declara y acuerda que todas las ordenanzas aquí referidas y capítulos de ellas que siendo omisos los lugares y regimientos de toda la jurisdicción en ejecutar todo lo contenido en dichas ordenanzas, unimos todos en una misma conformidad de que todos presenciaron que al presente son o fueran, puedan ejecutar y ejecuten todo lo que en cada una de las clausulas se contiene y pena de ellas de ellas.

Ordenanzas Generales de 1º de noviembre de 1730

Concejo General, celebrado en Villablino, al cual acude Rafael Álvarez y Alonso del Río como representantes del pueblo de Caboalles de Abajo.

En dichas Ordenanzas, en lo respectivo a los motivos del pleito planteado entre los dos pueblos, destacan:

Ordenanza 1.- “Lo primero se acuerda y declara que los ganados mayores se hayan de poner y sacar a las brañas y sierras dónde lo tienen de costumbre manteniéndose en ellas y sus pastos desde el día de San Miguel de mayo hasta el día 15 de septiembre de cada un año. Y si algún lugar o vecino particular bajare dichos ganados de dichas sierras antes del citado día el regimiento de él les pueda castigar en la pena de tres cántaras de vino y si este no lo hiciere lo ha de castigar el regimiento del lugar más cercano del que recibiere el agravio y así”.

Ordenanza 19.- “Ítem, se declara que además de las ordenanzas y capítulos expresados para un buen gobierno de los lugares de este Concejo, en cada uno tiene otras costumbres y ordenanzas y que no son contrarias a estas, las cuabras en cada lugar han de guardar según y cómo las tienen para que por este medio se eviten algunos pleitos y dificultades que se ofrecen, bajo de las penas que aquí va expresadas.

Sentencia

Que, por Presidente y Oidores, se dio y pronunció la sentencia definitiva del tenor siguiente: en el pleito que es entre la Justicia, Concejo y vecinos del lugar de Villager, en el Concejo de Laciana y Fernando Alonso Rodríguez, su procurador, de la una parte y la Justicia, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, del citado Concejo de Laciana y Diego Miguel Díez su procurador de la otra = Fallamos atento a los autos y méritos de este dicho pleito y causa que, por lo que de los mismos resulta, debemos declarar y declaramos nulas y atentadas las prendas hechas por los regidores y vecinos del expresado lugar de Caboalles de Abajo a los ganados del referido lugar de Villager en los días ocho y diecinueve de septiembre del año pasado de mil ochocientos quince, en los sitios de Carracedo, Dehesa de de maderas y Braña del Buey, absteniéndose de repetirlos en lo sucesivo, no siendo en frutos o dehesas boyales, en los casos y estaciones de que hablan las Ordenanzas que gobiernan el Consejo General de Laciana, a que deberán arreglarse y en su consecuencia les debemos de condenar y condenamos a dichos vecinos de Caboalles a que devuelvan y restituyan a los de Villager las prendas exigidas e igualmente a que demuelan la empalizada que fabricaron en el sitio de la Pena de Carracedo, dejando el paso en el estado que tenía antes de la novedad y, así mismo, le debemos de condenar y condenamos con todas

las costas causadas y por esta nuestra sentencia definitiva, en cuando a vista así lo pronunciamos y mandamos Domingo García, María Miguel Agreda, Don José María Martínez Areta.= Dada y pronunciada fue la sentencia definitiva que antecede por el Presidente y Oidores de esta Real Audiencia y Chancillería del Rey Nuestro Señor Valladolid, a catorce de enero de mil ochocientos diecisiete, de que yo el escribano de corte certifico y firmo = Jiménez, cuya sentencia se notificó a los procuradores de las partes;

Y, por la Justicia, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles y su procurador, en su nombre, se suplicó de ésta, la cual hizo más en forma por la petición siguiente = Al presente, Diego Miguel Díez, en nombre de la Justicia, Concejo y vecinos del lugar de Caboalles de Abajo, Concejo de Laciana, en el pleito con el Concejo y vecinos del lugar de Villager y en cumplimiento también en él, suplico en forma a la Real Sentencia en él pronunciada en catorce de enero de este año por algunos de vuestros oidores de esta Real Chancillería, por la cual se declararon nulas y atentadas las prendas hechas por mis partes a los ganados de los adversos el ocho y diecinueve del año pasado de ochocientos quince, en los sitios de Carracedo, Dehesa de maderas y Braña del Buey, y absteniéndose los de Caboalles de respuestas en lo sucesivo, no siendo en frutos o dehesas boyales, en los casos y estaciones de que hablan las

Ordenanzas con que se gobierna el Concejo General de Laciana, condenado a su consecuencia, a la devolución de las que exigieron y a la demolición si todavía existiese de la empalizada que pusieron en la Peña de Carracedo para que quede el paso en el estado que tenía antes de esta novedad, y poniéndoles además todas las costas. Y hablando con el respeto debido, la digo digna de suplir, enmendar o reformar. Vuestra audiencia se ha de servir estimarlo así, declarando y determinando como en la anterior instancia por mí escrito de doce de enero del año anterior tengo pretendido y es confiable a justicia según vamos a persuadir. Lejos de rehusar Caboalles a Villager lo que a él le fuese concedido por los demás pueblos que componen el Concejo de Laciana, habría asentido gustoso al aprovechamiento que los adversos pretenden, si no estuviese persuadido de que dichos pueblos habían y han de negarle a él en sus términos lo que le permitiese a Villager en los sitios de la multitud de instrumentos presentados una y otra parte, lo que se manifiesta principio y, ante todas cosas, es que cada uno de los pueblos de dicho Consejo ha fijado por escritos o por avenencias y concordias los aprovechamientos del pasto que da a sus vecinos en los términos que le pertenecen, lo segundo que se advierte es que estos términos se hallan demarcados y amojonados por cada pueblo, de manera que se distinguen perfectamente y cada población, en particular, defiende como

propios los pastos que ellos producen. Resulta también, en tercer lugar, que el sobrante estos pastos se arrienda libremente por cada pueblo en cuyo territorio se produce, sin intervención ninguna del Ayuntamiento, representación o gobierno general del Concejo, y sin comunicar a este, ni a los pueblos, parte alguna de la utilidad que de estos saca el que tiene pastos sobrantes. Por algunas de estas cosas y mucho mejor todas juntas, excluyen la Mancomunidad General estimada que sirve de base a las desmedidas pretensiones de Villager, porque si ésta existiese todos los pactos y convenios entre los pueblos limítrofes estaban por demás, todos los litigios eran odiosos y, caso de haberlos, se hubiera decidido de un mismo modo y el sistema y la observancia serían uniformes. En esta parte, mucho menos puede concebirse la existencia de esta mancomunidad con la libertad de que goza separadamente y por si cada uno de los pueblos para arrendar sus pastos cuando quieren por uno o por muchos años. Desde que esto se observó, que hace ya más de un siglo, es necesario convenir en que la Mancomunidad no es la que se supone por Villager y que resulte lo que quiera de instrumentos antiguos, en que se encuentran argumentos para todo y sea auténtico y legítimo o no el capítulo de las ordenanzas que hoy se nos presentan como copia de las antiguas, sacada cuando aquellas ya no existían. Está tan modificada ya aquella antigua Mancomunidad que, no por ella, sino por la costumbre y

observancia posterior debe precisamente purgarse. Nada más indubitable y constante por el proceso que los convenios particulares hechos en cada pueblo con sus conrrayanos, a los cuales han acudido todos para evitar pros y disputas y nada más conducente, tampoco, que no dura ya, sí en alguno sitio la hubo esa mancomunidad general. Que entre Villager y Caboalles no se ha celebrado ninguno de estos convenios es demasiado cierto y, de aquí, proviene lo que constantemente dicen todos los testigos, unos por haberlo visto y otros de pico y notorio y no pocos, excepto causas particulares con su concejo, al haber que cuando los de Villager sacan los ganados con pastor fuera de sus términos propios y amojonados, se les ha prendado y prenda no solo por el Concejo, mi parte, sino también por los demás, lo propio que aseguran sucede a Caboalles con dichos pueblos si saca, a los términos de otros, pastoreados los suyos. Dedúcese de aquí bien clara y derechamente que los pueblos del Concejo de Laciana están en posesión y costumbre de prender los ganados a los otros que no hayan celebrado con ellos convenios o compromisos o que por excusa no han asegurado el derecho de pastar a palo y pastor en los términos de algunos comarcanos con quienes han litigado. Como estos ganados, así pastoreados, con los que forman lo que se llama becera, cuyos pueblos, que no puede apartarse mucho a los hayares de sus dueños, como el terreno de Laciana, es en lo general bastante abundante de

hierbas y, como no se han conocido hasta ahora, entre sus vecinos, personas acaudaladas para mantener grandes rebaños ni cabañas, los que nunca han ido a pastar a términos de pueblos distantes para poder deducir de aquí cual sea la observación respectivamente entre pueblos no limítrofes ni comarcanos. Estos, entre sí, tienen la que se había dicho muchas veces, sus pastos y convenios particulares, que excluyen la supuesta mancomunidad, luego está no existe, luego Caboalles ha prendado bien, luego el aprovechamiento de mancomún no puede ser otro que el de reses sueltas. Ya explicamos lo que esto era y como según la costumbre y método de cultivo de Laciana podía fácil y naturalmente verificarse Pero imponiéndose a las unas por la Real sentencia, suspenda las costas de la anterior instancia. Sin duda, por el exceso en prender, no pueden omitir hoy estas oportunas observaciones, no porque desconfíen de su derecho con lo principal, sino porque se aparezca en todo caso la moderación con que procedieron. En fuerza pues es todo lo dicho y de los perjuicios, que demostraremos en mejor ocasión, seguirse a todos los pueblos del Concejo y señaladamente a mis partes, de establecerse la general e ilimitada mancomunidad. Suplico a VS se sirva hacer y determinar cuánto llevo solicitado, y es justicia que pido, juro lo necesario, licenciado Pedro Pascasio Calvo = Diez

De cuya petición se mandó dar traslado al Procurador del Concejo y vecinos de Villager y habiéndose librado nuestra real providencia relativa a que se citase y emplazase a los demás pueblos del Concejo de Laciana, tuvo efecto la citación, cómo el que algunos de ellos se mostrasen parte en el asunto a consecuencia de los respectivos poderes que celebran y fueron presentados en el pleito.

Y, en este estado, a virtud del despacho comunicado a Villager de la petición general presentada por Caboalles, contestó a él por la petición siguiente = Fernando Alonso Rodríguez en nombre del común Concejo y vecinos del lugar de Villager, en el pleito.....

Y así, tras diferentes peticiones, se llegó a la sentencia de revista definitiva..... Por nuestro Presidente, regidores y oidores, se dio y pronunció la sentencia de revista siguiente: entre el Concejo y vecinos del lugar de Villager, en el Concejo de Laciana, y Fernando Alonso Rodríguez, su procurador de la una parte, y la justicia, Concejo y vecinos de los lugares de Caboalles de Arriba, Caboalles de Abajo, Orallo, Robles, Rabanal, Sosas y Lumajo y Diego Miguel Díez, su procurador, los estrados de esta nuestra audiencia, en ausencia y rebeldía de los que lo están en esta causa, fallamos, atento a los autos ante nos hechos y presentados con este grado a suplicación, que la sentencia definitiva en ellos dada y

pronunciada en catorce de enero pasado de este año por algunos de los oidores de esta Real Audiencia y Chancillería del Rey Nuestro Señor de que por parte de la citada justicia, Concejo y vecinos de Caboalles de Abajo ha sido suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada y pronunciada y, no obstante las razones contra ellas puestas y alegadas, la debemos de confirmar y confirmamos en todo y para todo según y cómo en ella se conviene y manda, la que mandamos sea llevada a pura y debida ejecución, con efecto y condena en todas las costas de esta instancia a los concejos y vecinos de Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, Orallo, Rabanal, Robles, Sosas y Lumajo y, por esta nuestra sentencia de revista, así lo pronunciamos y mandamos Domingo García, Don José María Martínez Areta, Francisco Vicente Yáñez.

Dada y pronunciada la sentencia definitiva que antecede por los señores Presidente, regidores y oidores de esta Real Audiencia y Chancillería del Rey Nuestro Señor, a siete de octubre de mil ochocientos diecisiete, de que yo el escribano de cámara certifico y firmo = Blanco.

Cuya sentencia se libró signada para hacerla saber a los que se hallaban en rebeldía primera y segunda vez que tuvo efecto, cómo el que se declarase por pasada en autoridad de cosa juzgada primera y segunda vez y posteriormente, a estancia del

Concejo y vecinos de Villager se mandó hacer e hizo las cuentas de costas siguientes:

En cumplimiento del Real Auto que antecede taso las costas que ha debido satisfacer el común del lugar de Villager y por las ya de repercutir contra el de Caboalles de Abajo en la forma siguiente:

1ª Primeramente, seiscientos veintitrés reales al escribano de cámara por veintidós autos, siete probanzas, veintidós de los tres certificados y dos sentencias signadas.

2ª Seiscientos dieciséis reales al escribano Lázaro de Lama por un poder y dos notificaciones al Concejo, cinco autos, viajes, una notificación, una certificación, diligenciar tres reales provisiones

3ª Derechos de juez ministro y la sentencia signada y tres testimonios

4º Trescientos cuarenta reales y dieciséis maravedíes por diez probanzas y el papel sellado de las mismas

5º Mil trescientos catorce al receptor Blanco por cuarenta y cuatro días de ocupación y una certificación.

6º Doscientos dieciocho reales a D. Francisco Rubio por un certificado.

6º También mil noventa y ocho reales al Relator por dieciocho diligencias, que con autos prueba cuatro prestaciones y tres

vistas.

7º Mil trescientos noventa y cuatro reales al procurador Alonso por cuarenta y nueve peticiones, las doce instancias y las de papel, nueve tomas, tres respuestas instruidas en las tres vistas.

8º Treinta reales al licenciado Flores según nota.

9º Ochenta y seis reales a los consejeros por trece diligencias una prueba, cuatro pretensiones, tres vistas, dos con dos autos

10º Cincuenta y cuatro reales al escribano Barban por veintitrés informes.

11º Catorce reales a la Justicia de Laciana, derechos de firmas, también doscientos cincuenta y cinco reales y seis maravedíes

12º Al licenciado Arias mil doscientos dieciocho según recibo.

Importa dicha tasación siete mil doscientos sesenta reales y veintiséis maravedíes = cuya tasación está hecha con arreglo a Reales Aranceles como las norma general de esta Real Chancillería y su distrito.

Valladolid, veinticuatro de diciembre de mil ochocientos diecisiete. D. Bernardo de la Cámara.

Don Rafael García del Valle
Cura de Sta María del Naranco
Años 1842, 1856 y 1861

ACUSACION FISCAL

Y

SENTENCIA DEL TRIBUNAL ECLESIASTICO

DE OVIEDO

EN LA CAUSA FORMADA

A

D. Rafael García del Valle,
*Párroco de Ntra. Señora de Naranco, sobre
rebelion á la autoridad legítima sede va-
cante, por el Dr. D. Gerónimo Buey, Canó-
nigo de la Sta. Iglesia Catedral, y
ex-Diputado á córtés, como Fiscal
interino: con un apéndice
por el mismo.*



OVIEDO.

Imp. de Pedregal. Año de 1842.

COMISIÓN PROVINCIAL
DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE OVIEDO

ARA INSCRIPCIONAL
DE
SANTA MARÍA DE NARANCO
(ASTURIAS)

POR EL
DOCTOR D. FERMÍN CANELLA SECADES

CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Memoria publicada en el «Boletín de la Real Academia de la Historia»



MADRID
IMPRENTA DE FORTANET

CALLE DE LA LIBERTAD, NÚM. 29

1884

A-932381

R.2042'

Nota previa:

Este capítulo está dedicado a Don Rafael García del Valle, nacido en Caboalles de Abajo y cura de la Iglesia de Santa María del Naranco.

En él se transcriben tres documentos correspondientes a tres momentos difíciles de su vida, pues se le acusa de desobediencia a las normas establecidas en su época.

1.- Rebelión contra la canónica autoridad del Vicario Capitular

El fiscal eclesiástico interino Dr. D. Gerónimo Buey, canónigo de esta santa iglesia, ha visto el expediente criminal contra el párroco de Ntra. Sra. del Naranco, D. Rafael García del Valle y dice que en cumplimiento del auto de 7 de junio del presente año entiende que debe procederse a formalizar contra él la grave acusación de rebelión contra la canónica autoridad del Vicario capitular que interinamente desempeña

V.S., durante la ausencia del Excmo. Sr. D José Joaquín Pérez Necochéa, desempeñando su cargo de senador por la provincia de Navarra. Es interina la autoridad de V.S. e interino su nombramiento para ella, porque el dicho Excmo. Sr. Necochéa fue nombrado en 16 de junio de 1831, y el Cabildo ratificó, in concordia., la calidad santa, imprescindible, necesaria y canónica de esta elección por votación nominal de 7 de julio próximo siguiente; y, en consecuencia de ella, la Reina gobernadora la aprobó con fecha 28 del mismo, siguiendo las huellas de su difunto marido D. Fernando VII, quien a consulta de la extinguida Cámara de Castilla declaró en 8 de mayo de 1824, que la necesidad de la aprobación real impuesta por su abuelo D. Carlos III en 1784 , que ha pasado a ser una ley de la Novísima Recopilación, y versa sobre los provisos en sede plena, se hiciese extensiva a los vicarios capitulares sede vacante de obispo; declaración que fue mandada guardar por este Cabildo catedral en 21 del mismo mes, y fuese, archivase y avisase a la cámara de su recibo.

D. Rafael García del Valle se rebeló groseramente, el delito es grave, y está confeso en el hecho, y aunque

pretende paliarle con la intención de solo suspender su obediencia á V.S. hasta aclarar dudas, esto no es sino una capciosidad vulpina con que quisiera encubrir su levantamiento de bandera cismática y su poco saber; pues las obras y conducta de este presbítero han puesto en claro el mal espíritu que le animaba cuando puso su escrito de 26 de febrero del presente año. Se le convence de que estaba ya con anterioridad animado de este mal espíritu, porque habiendo transcurrido un año menos trece días desde 11 de marzo de 1841 hasta 26 de febrero del 42, en que arroja la máscara, y dice que habla sin reticencias, no practicó diligencia alguna para deponer estas dudas.

En 13 de marzo de 41 acordó el Cabildo la exposición a la Regencia provisional del Reino sobre la dificultad que tenía en reconocer al Sr. Rio como gobernador interino, acuerdo ciertamente desacertado, porque en 20 de febrero de 38 nombró con esta misma calidad de interino al Sr. Ferrería por su Vicario capitular, calidad que hizo circular el mismo Sr. Ferrería; y habiendo éste regresado de su confinamiento en León el 10 de febrero del 41 y hecho dimisión, aunque sin necesidad por la interdicción legal que él mismo dijo

tenía en el Cabildo de 12 del mismo mes; y permaneciendo en pie la misma causal señalada por el mismo Sr. Ferrería en 10 de mayo del 38, que es el cargo de senador; y siendo este temporal, como es público por la constitución, resulta que ni el Cabildo pudo nombrar al Sr. Ferrería sino en calidad de interino; ni . Ferrería recibió su jurisdicción del Sr. Necochéa, porque no está corriente en derecho canónico que los vicarios capitulares puedan comunicar su jurisdicción; ni el Sr. Río pudo ser interino del Sr. Ferrería, porque no se da interino de interino; ni el cura de Naranco ni ninguno pudo persuadirse que el nombramiento del Sr. Río, hecho ó renovado después del 1 de febrero de 1841, fuese sino interino; que en consecuencia la exposición de 13 de marzo próximo siguiente era una tentativa inicua para desposeer de la especie de propiedad que reside en él, al Sr. Necochéa. Porque decir que en conciencia no pueden reconocer al Sr. Río, sino como propietario, es decir que en conciencia no pueden reconocer al Sr. Necochéa por legítimo y canónico Vicario capitular; que vale tanto como trastornar lo hecho en 16 de junio de 1837, ratificado en 7 de julio, en concordia, diciéndose por votación nominal que

el Cabildo tuvo o tenía por canónica la elección; burlarse del gobierno que en 28 del mismo aprobó el nombramiento; y por final conclusión llevar la boca llena de conciencia, y cometer un grandísimo atropello, despojando a un inocente sin formación de causa, sin oírle, cubriéndole de ignominia y del concepto de cismático, intruso y hereje; y abriendo una nueva lucha con el gobierno, dando nuevos escándalos al mundo, y atrayendo sobre la religión cristiana la mancha de antisocial, pues se ve a su sacerdocio con la bandera de conciencia a cada paso en lucha con los gobiernos. Tales son los frutos de la folletería fanática que sobre esta materia ha desplegado el espíritu extranjero entre nosotros desde últimos del año 36.

El cura de Naranco pudo tener noticia de la fatal exposición de 13 de marzo del 41 a muy pocos días, pero concediéndole que solo tuviese esta noticia por el periódico titulado (aunque por mal nombre}, el Católico, en su número de 27 de abril, resulta que el que en 26 de febrero del 42 presenta el escudo de la conciencia contra la obediencia, fue sordo a los gritos de su conciencia por diez meses, pues que no se dirigió ni al Cabildo ni al Gobernador, que él tenía

por propietario, manifestándoles la necesidad de consultar, que él cree inexcusable, al S. Pontífice.

Nada hace el concienzudo ni en favor de sus ovejas, ni en favor de la diócesis, para que haya un ordinario de legitimidad indudable, cuya necesidad es extrema, es de todo los instantes, para mil casos y mil necesidades de las almas, contentándose el fiscal interino con indicar una sola, la de reconciliarse con la iglesia los que hayan tenido la desgracia de caer en herejía mixta; acontecimientos lamentables y no raros en estos tiempos, y tanto que el fiscal interino en su confesonario desde marzo de 37 para acá, se ha visto en diez y ocho casos de esta triste naturaleza.

Pero hay más en la respuesta del cura de Naranco de 2 de febrero del presente año, y es que desprecia el ejemplo de sus compañeros, los párrocos de la Ciudad., en número de cinco, cada uno de ellos tan favorecidos como él de la presunción de sabiduría y, algunos más, todos en situación de saber mejor los hechos y vicisitudes de esta materia, y todos condecorados con la distinción antiquísima y respetabilísima de estar próximos a ser el senado eclesiástico o el antiguo presbiterio; porque Cabildos podrán faltar, pero obispos y presbiterios no.

Hay mas malicia todavía en la respuesta del cura de Naranco, y es que propone o pide lo que sabe que es imposible, y es el recurso a Roma; porque es y era pública la incomunicación e indisposición de las dos cortes de Madrid y de Roma.. La alocución de S.S fue el 1º de marzo de 41; el manifiesto contrario de nuestro gobierno fue en julio del mismo año; los proyectos de ley sobre jurisdicción eclesiástica, confirmación de obispos y demás reservas fueron leídos en las Cortes en 30 de diciembre de 41 y 20 de enero de 42, y el cura de Naranco habla en 26 de febrero de 42, y el fiscal reproduce lo que tiene dicho sobre esta aflictiva situación. Pero el fanatismo no repara en nada, como se verificó desde 25 de enero de 37 hasta el 11 o 12 de febrero siguiente., en que el Cabildo dejó en orfandad a la diócesis por no querer nombrar un gobernador interino, ni siquiera mientras iba un correo extraordinario a Madrid, no ejerciendo los Sres. Deán y Ferrería, éste porque había hecho dimisión el día 14 por estar enfermo en cama, aunque no se le admitió por otro acto de atrocidad, y el Deán porque el Gobierno con fecha 17 amenazó a uno y otro con el extrañamiento si seguían ejerciendo la gobernación, por manera que el Gobierno supremo condolido de la suerte de esta diócesis,

habilitó al Deán por entonces para que pudiera desempeñar.

Todavía hay más, por desgracia, de malicia y atolondramiento voluntario en la conducta del cura de Naranco. El Cabildo, que este párroco parece que se propone por norte, nombró al Sr. Ferrería en 20 de febrero de 1838 por Vicario Capítular interino y así lo circuló el nombrado Sr. Dr. Ferrería con fecha de 10 de mayo próximo siguiente; luego, el Cabildo nombrando y el Doctoral aceptando, tuvieron por lícita la calidad de interino; otro testimonio de la persuasión del Cabildo de semejante licitud se dió por este tres años después, es decir en 22 de enero de 41; en cuanto a ésta se dió una circular solemne al clero; luego la oposición de 13 de marzo del 41 fue un contraprincipio. De esta exposición no dió circular el Cabildo; el cura de Naranco no ha tenido circular del Cabildo en contra, pues solo sabe dicha exposición de 13 de marzo por un periódico, que no es contacto legal de comunicación; es público y notorio que el Cabildo, desvirtuando con sus obras la exposición repetida de 13 de marzo de 41, está considerando y obedeciendo al Vicario Capítular interino, pues está sufriendo una ejecución de 8000 rs, despachada por éste en calidad de tal

interino, ejecución que se practicó ya en setiembre de 42; luego el cura de Naranco es rebelde, pertinaz y se erige por jefe de bandería cismática, puesto que desprecia los actos del Cabildo de 20 de febrero de 38, 22 de enero del 41, y conducta sumisa desde mayo hasta setiembre de 42, agravándosele la pertinacia y, porque habiéndosele advertido por el Sr. Vicario Capitular interino en 7 de junio, en la confesión con cargos, esta actual sumisión y reconocimiento del Cabildo de la calidad de interino, han pasado tres meses sin dar la menor señal de reconocer su error, comprobando así que se acoge a la conducta del Cabildo cuando cuadra con su opinión, y la desprecia cuando es contraria a la suya; -y esto, aun cuando siendo contraria, está revestida de los caracteres de madura, repetida con el intervalo de cuatro años, y en daño de sus intereses materiales tan necesarios por la penuria de los tiempos, como que para la ejecución no se ha podido ofrecer, como traba, bienes ningunos de propiedad del Cabildo, y solo créditos que el Cabildo tiene a su favor desde muchos años hace.

Cómo el párroco de Naranco solo se acoge al Cabildo y al Doctoral Sr. Ferrería para intentar la defensa de su rebelión, el fiscal interino no debe acudir a la

refutación sino de estos dos efugios.

Tiene hablado y probado que en el Cabildo no encuentra escudo dicho párroco; resta pues desvanecer el miserable asilo que cree encontrar en que el Doctoral nunca se ha titulado interino desde 10 de mayo de 38. Es cierto que en la circular de dicho día no usó de esta palabra aquel Sr. Capítular, y no disimulará el fiscal que debió usar de ella, porque hubiera cerrado la puerta á cavilaciones voluntarias en tiempos de sofistería también voluntaria, y este concepto del fiscal dictada desde el extranjero, e introducida con astucia y refinamiento entre los sencillos españoles, para lo que se llama cálculos de alta política, pero, aunque el Sr. Doctoral de Oviedo no estuvo tan explícito y tan claro como podía haberlo estado, ni usó de la palabra interino, que es la clave y palabra sacramental en la materia, y aun cuando en sus despachos y autos ya gubernativos o de gracia, ya de administración de justicia, que se llama jurisdicción contenciosa, no se haya denominado tampoco interino; sin embargo, ha sido puramente voluntaria en el cura de Naranco y en cualquiera la equivocación de que el Sr. Ferrería se tuviese a sí mismo por propietario en virtud del nombramiento de 20 de

febrero del 38; porque toda su circular, impresa en 10 de mayo, se cimenta en la idea de que su nombramiento ha sido en virtud de nombramiento del Sr. Perez Necochéa para senador. El Sr. Ferrería contó y debió contar con que todo el clero de Oviedo, como todos los españoles, sabían que este cargo es temporal, e inferirían que su nombramiento no podía ser sino interino, y este discurso naturalísimo se corrobora viendo al Sr. Ferrería que llama todavía al Sr. Necochéa actual gobernador, y más todavía diciendo que desde el 10 de mayo está encargado de la omnímoda jurisdicción diocesana por haber emprendido en este día su viaje para Madrid el Sr. Obispo Gobernador. El fiscal interino cree desvanecido el subterfugio que el cura de Naranco aparenta creer que encontraba en la circular del Sr. Ferrería; y a lo que en sus descargos dice este párroco de no haber contradicho el Cabildo lo que V.S. hizo insertar en contra de la exposición de 13 de marzo de 41, responde que este silencio aludido por el párroco es contraproducente; porque habiendo sido el acuerdo de elevar aquella exposición un acto ilícito y un error y, en fin, como lleva el fiscal dicho, un atentado contra la inocencia; la mayoría del Cabildo, pasado el calor del debate, que

tal acuerdo costó, reconoció el peso de las razones de los que nos opusimos; vio la fealdad de su obra y creyó, con razón, que el silencio era la única vía. de no aumentar su desdoro; y se ha intentado e s t a mayoría del Cabildo con reconocer por hechos constantes y uniformes a interinidad, como lo está haciendo después de diez y ocho meses, sometiéndose a providencias muy aflictivas del vicario capitular interino.

Por todo lo cual concluye el fiscal pidiendo contra este párroco (aunque con dolor) como arriba queda dicho. Por ser de justicia que en nombre, obsequio y honor de la religión y paz de la diócesis implora. Oviedo tres de septiembre de mil ochocientos cuarenta y dos.=
Dr. D. Gerónimo Buey.

Otro sí, dice el fiscal, que la pena a que en su concepto se ha hecho acreedor el párroco de Naranco excede de la correccional, atendiendo a la naturaleza del delito que cometió, como lo ha demostrado en el escrito de acusación. Debiendo pues sufrir, por sentencia final, pena córporis aflictiva, procede de derecho que se le conduzca a la cárcel de corona, en calidad de preso, tratándole empero en ella con el decoro correspondiente a su clase. Ya debió, a juicio del fiscal, haberse dado este paso, más, ya que no se ha hecho,

pide se proceda a ejecutarlo en los términos propuestos.

Otro sí: insistiendo el fiscal interino en su dictamen, de que está confeso el cura párroco de Naranco D. Rafael García del Valle en el hecho criminal de rebelión y cisma, contenido en su manifestación de 26 de febrero del presente año, folio 2º del expediente; y habiéndose ratificado judicial y solemnemente en la identidad de su firma y rúbrica, como aparece en su respuesta categórica y clara folio 8º, el fiscal renuncia de toda prueba que por derecho pudiera conferirle por razón de su oficio. Fecha at supra.=Dr. Buey.



Por lo que de esta causa resulta, se condena a D. Rafael García del Valle, cura párroco de Sta. María de Naranco en tres años de reclusión en el convento de P.P. dominicos misioneros de la villa de Ocaña, con la obligación de asistir a todos los actos religiosos de

la comunidad y observar clausura y suspensión de oficio, hasta que tenga puntual y exacto cumplimiento en todas sus partes este auto.

Y, si no pudiese ser admitido en el citado convento, se le condena por el espacio de dos años al Lazareto de Mahón, y con la obligación también de asistir y consolar a los enfermos y auxiliar a los moribundos.

Y, finalmente, se le condena no menos a que, antes de volver a encargarse del régimen de la parroquia, haya de reconocer el gobierno legítimo del excelentísimo e ilustrísimo Sr. D. José Joaquín Pérez Necochea obispo electo de la diócesis, o de quien la desempeñe durante su ausencia, por nombramiento canónico del ilustrísimo Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral. Se condena, además, al referido presbítero, en las costas, y se le apercibe que si diese lugar á procedimientos como el presente, será tratado con mayor demostración.

Lo mandó y firmó el Sr. gobernador provisor y vicario general interino del obispado sede vacante.

Oviedo y noviembre tres de mil ochocientos cuarenta y dos = Dr. D. Joaquín Gonzalez Rio.=Ramón Valdés. =
Ante mí = Licenciado D. Agustín. Hermida.

Habiendo apelado de la sentencia en tiempo y forma el párroco de Naranco, se pronunció el siguiente auto.= Otorgase en los dos efectos la apelación interpuesta por el presbítero D. Rafael García del Valle, cura párroco de Sta María de Naranco, y previa la correspondiente citación y emplazamiento, se remita la causa. al tribunal superior de la Rota, restablecido que sea, o al que en su lugar se estableciere.

Lo mandó y firmó el Sr. Gobernador Provisor y Vicario General interino del obispado sede vacante, con acuerdo del infrascrito asesor.

En Oviedo y noviembre doce de mil ochocientos cuarenta y dos.=Dr. D. Joaquín Gonzalez Rio.= Ramón Valdés.= Ante mí.= Licenciado D. Agustín Hermida

2.- Cambio de la espadaña de la iglesia de

Santa María del Naranco

Antes de todo cumple hacer aquí una manifestación importante, como explicación suficiente de muchas cosas que pasaron hasta los comienzos del año presente, y punto de origen para los sucesos que después vinieron.

En Santa **María** de Naranco, joya de inestimable mérito arqueológico, no fácilmente pudo ejercer su acción esta Comisión Provincial de Monumentos desde su creación en 1844.

Poco después. de 1823 entró á regir la misma parroquial el Sr. D. Rafael García del Valle, hombre de carácter fuerte y receloso, de ánimo enérgico, siempre inclinado a la oposición y controversia, si bien de fondo bondadoso y dispuesto con liberalidad a ser padre de los pobres, se mostró incesantemente refractario a toda innovación e injerencia extraña para su iglesia. Poco amigo de las bellas artes y menos conocedor de su historia, si bien entendido en los derechos de su ministerio, cual lo manifestó en azarosas ocurrencias, resistió siempre con tenacidad las indicaciones de sus superiores y las de esta Junta para toda obra que se refiriese a modificar en más ó en menos su querido templo.

Cuando en 1856 vino a tierra la antigua espadaña de Santa María, sin participar a ningún centro semejante ocurrencia, hizo construir otra nueva muy a su gusto y la colocó cautelosamente sobre la puerta de la iglesia, contestando con evasivas a esta Comisión Provincial.

Cuando se le hicieron oficiales y fundados reparos, y después en parecidos términos en 1857 al Sr. Duque de Montpensier, en su visita al estimable templo, entonces y más tarde se disculpó con otros distinguidos viajeros.

Se opuso igualmente el Sr. Valle al reconocimiento de los trozos inscripcionales empotrados en el altar mayor de la parroquial y así continuaron las cosas hasta que en 1882, bien sentido y llorado de sus feligreses, dejó esta vida el honrado y nonagenario párroco, siendo reemplazado con el carácter de Ecónomo por el joven y estudioso presbítero D. Leoncio Cambor.

Entonces la Comisión de Monumentos se dirigió á la Real Academia de San Fernando, solicitando su concurso para emprender obras conducentes a la restauración del notable monumento de Santa María del Naranco, como las que en 1856 proyectara el entendido Sr. Parcerisa en la carta que, dirigida al Sr. Cuadrado, figura en el libro de «*Recuerdos y bellezas de España*».

Mientras que dicha Real Academia evacuaba el correspondiente informe, propuso a nuestra Comisión, su Vicepresidente D. José González Morí, se diesen los

pasos conducentes con el M.I. señor Vicario capitular de la diócesis D. Pedro Moreno, para obtener el oportuno permiso y reconocer los restos de la curiosa lápida coetánea de la renovación de la iglesia. No se hizo esperar la autorización solicitada, que fue enseguida concedida a este Centro para que, en unión del señor Canónigo Magistral Dr. D. José: María de Cos o del señor cura ecónomo, se procediese al estudio y restauración, haciendo las obras necesarias al efecto.

3.- Respuesta de D. Rafael García del Valle Buelta Lorenzana a la causa eclesiástica que le abre el Obispado de Oviedo por negarse al pago del impuesto municipal sobre el degüello y consumo del vino.

DOCUMENTO Nº 1

Sr. Provisor:

El infrascrito Cura de Sta. María del Naranco demandado por el arrendatario del degüello y consumo del vino confiesa haber resistido a la satisfacción de este tributo por la duda de la justicia de la demanda. Pero, como su resistencia se atribuía a capricho, terquedad o a espíritu de contradicción más bien y a motivos fundados por semejante proceder, se considera en la necesidad de exponer al tribunal las razones

de su negativa.

En primer lugar, en la exposición del demandante, se advierte un error substancial en este sentido porque en ella se confunde la venta con el consumo o se toma aquella por ésta. El infrascrito confiesa haber pagado siempre los derechos de entrada aun cuando la venta fuese de una sola gallina. Al presente nada ha vendido y sí comprado los derechos dentro de la misma ciudad cuyo degüello se reclama y nada pues debe por razones de venta y, así la dificultad, solo queda reducida al consumo. Si aun el consumo lo hace el infrascrito de la misma ciudad, de lo que resulta que, gravándole sobre este artículo, se le impone doble y se le hace de peor condición que los demás.

De todos modos, al infrascrito, después de 35 años de cura, nunca se le ha exigido semejante tributo y algún motivo habría para esta ocasión cuando al presente ignora la causa de esta nueva exigencia.

Pero, si se miran las cosas sin presunción, la causa de la omisión expresada es tan clara como la luz y nada menos que la justicia misma, porque nada más claro y expreso en el derecho, tanto canónico como civil, que la inmunidad y libertad de que deben gozar los ministros de la religión dedicados al culto divino.

Desde el emperador Constantino los príncipes cristianos se hicieron un deber en reconocer en el clero la exención de tributos y la libertad de la jurisdicción a los legos; especialmente los monarcas españoles manifestaron siempre deseos sinceros de defender los derechos de la Iglesia y de conservarles los honores y prerrogativas de que gozó por muchos siglos bajo su real protección.

Si después del último Concilio general hubo desacuerdo no fue verdaderamente en orden a la inmunidad y libertad eclesiástica. El patronato, las reservas, dispendios, vacantes, nunciatura y otras materias fueron asunto de largos debates y disputas ajustadas por los últimos Concordatos, pero sin que los mismos Pontífices transigiesen jamás sobre la inmunidad y libertad eclesiástica.

Así la bula apostólica “ministerii” expedida inmediatamente a la primera Concordia para acallar los clamores de los legos que se tenían por agraviados en la solvencia de los tributos por los muchos clérigos exentos, consciente antes la reducción del número de estos que de la abolición de los privilegios de los restantes.

Sigue después el concordato de 1737 y en su preámbulo Clemente XII se manifiesta inclinado a condescender con los reales deseos de Felipe V, pero dejando a salvo la autoridad

y jurisdicción de la Silla apostólica, la inmunidad y libertad y sin perjuicio de la Iglesia.

En su artículo primero se dice que cualquier interés que se toque en orden a la autoridad y jurisdicción de la Silla Apostólica, inmunidad y libertad eclesiástica, se observaría lo que antes de las últimas conferencias se observaba, exceptuando alguna mudanza que se hiciese en el concordato. Sin embargo de cualquiera orden o decretos del Rey y sus ministros, por los artículos 7º y 8º del mismo Concordato, se ordenaría que la inmunidad del clero subsistía entonces en todo su vigor, pues habiéndose pedido a Su Santidad indulto para que el impuesto sobre el aceite, vinagre, vino y carne con que contribuían los eclesiásticos a diecinueve millones se extendiese a otros cuatro, S.S. dice que no procede acceder a la gracia solicitada antes de tener pleno conocimiento de los motivos de la súplica y que, por lo mismo, solo tuvo efecto en cuanto a que los bienes que administrasen las Iglesias, desde el día en que se firme la concordia, quedasen sujetos a los tributos que pagasen los legos, a excepción de los bienes de la fundación.

Por el concordato de 1743 Fernando VI y sus ministros obtuvieron de Benedicto XIV cuanto por entonces ambicionaban sus deseos, pero sin minorar cosa alguna en orden a la inmunidad y libertad eclesiástica.

Viene últimamente el concordato de 1841 y en su virtud la Iglesia de España queda en su momento despojada de todas sus propiedades adquiridas por espacio de dieciocho siglos, y sus ministros como mercenarios sujetos a una precaria ración que se suspende a voluntad de los empleados públicos. Sin embargo en su artículo 1º se dice que la religión católica, apostólica y romana se conservará siempre en España con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y los dispuestos por los sagrados cánones. Ahora bien, ¿prescriben la ley de Dios y los sagrados cánones, que la potestad secular se intruse en la jurisdicción y derechos de la Iglesia y despoje a sus ministros de la inmunidad y libertad y demás prerrogativas confirmadas por el testimonio constante de los Concilios ecuménicos?, ¿puede esto conciliarse con la doctrina del Tridentino que, en la sección 29, amonesta a los príncipes seculares a no violar por ningún pretexto la inmunidad de la Iglesia ni de las personas establecidas por divina disposición de los sagrados cánones? Precisamente que los P.P Tridentinos no sabían lo que se decían o era que ignoraban que las órdenes de Dios iban a chocar con usos y costumbres de los españoles del siglo XIX.

Por el artículo cuarto de este Concordato se concede a los Obispos y demás clérigos la plena libertad que establecen

los sagrados cánones ¿Y qué especie de libertad es esta que, a pesar de su plenitud, reduce a los ministros del culto a una verdadera esclavitud y los hace de peor condición que los alfaquís africanos?

Por último, ¿el artículo 43 dice que lo demás perteneciente a las personas o cosas eclesiásticas sobre lo que no se provee en los artículos anteriores serán dirigidos y administrados según la disciplina canónicamente vigente?

Hoc opus die labor ¿Y cuál es esa disciplina canónica vigente que la de cercenar o destruir nuestros privilegios? ¿Es lo explicado en los expresados concordatos o es lo que contienen las notas y observaciones añadidas a la obra de derecho canónico por tanto insulso comentador que se venden a ellos mismos por obras de texto y se constituyen en legisladores universales del credo y de la Iglesia? ¿Es susceptible la disciplina de la Iglesia de semejantes innovaciones? ¿Esas innovaciones no discrepan de lo que enseña la fe? ¿Y esa instrucción formal de la autoridad legítima, esas alteraciones introducidas en la disciplina sin la sanción pontificia no devienen en principios en que descansa la autoridad de la Iglesia?

Según el Tridentino la inmunidad de la Iglesia está establecida por divina disposición. Según los modernos

comentadores al clero solo le corresponde el goce del privilegio del fuero. ¿Pueden conciliarse estas dos encontradas máximas? La verdad y la mentira no pueden hermanarse, jamás pueden ser materia de transacción, conciliación o arbitraje. La inmunidad no es un derecho individual que las personas puedan renunciar, es un derecho imprescriptible de todo el estado eclesiástico que siempre quedará subsistente a pesar de las transacciones y renunciaciones de los particulares y, por lo mismo, siempre hay derecho a reclamarle y su reclamación será oportuna en cualquier tiempo que se haga. Por un insensible influjo de las opiniones dominantes en considerar preocupaciones a prácticas respetables se degeneró en la manía de querer conciliarlo todo, sacrificando a los abusos principios esenciales.

El infrascrito, pues, recusa toda transacción como incompatible con la presente materia y apela al tribunal a cuyo fallo se someterá, aunque en la teoría se reserva la libertad de creer que la resistencia se funda en el derecho que le dan leyes reconocidas desde el principio de la Iglesia. Porque ¿qué razones se le dan para justificar la demanda y disipar lo que se llama su terquedad o preocupación? Ninguna.

Y dice ninguna por los ejemplos que se alegan de otros que

pagan sin condición el reclamado impuesto, ni son ni pueden ser razón que justifique. Los ejemplos son hechos y nada más que hechos, que jamás fundarán un derecho para destruir las leyes y disciplina de la Iglesia. Si los hechos justificaran las causas no habría exceso en el mundo que no se pudiese canonizar. Cualquiera conoce la insuficiencia de los hechos para servir de modelo y establecer un derecho cuando no hay ley ni razón en que aplicarlos.

Desea pues el infrascrito la sentencia del tribunal sea favorable o adversa porque desea saber a qué atenerse en lo sucesivo, para evitar ulteriores disgustos y altercados. Desea saber si se halla en estado de completo desafío o conserva algún residuo de los antiguos privilegios debidos a su profesión. Es decir, si han caducado los títulos de la inmunidad eclesiástica sin que en la actualidad tenga más mérito que haber pertenecido a la historia.

En todo caso.

Suplica al Tribunal se sirva absolverle convenientemente y en último extremo se reserva la potestad de protestar contra los desafueros.

Naranco febrero 27 de 1.861.

Nota: El tribunal eclesiástico lo constituye en la Iglesia el provisor, juez nombrado al efecto por el obispo de la diócesis y que, por aquellos años del XIX, solía ser un canónigo y el mismo obispo.

DOCUMENTO N° 2 (mayo 27 de 1.862)

Sr. Provisor:

El infrascrito párroco del Naranco, aunque por una larga experiencia se haya plenamente convencido de que sus reclamaciones carecen de sentido para los que se hallan revestidos de la pública autoridad, aunque tiene muy presente aquella sabía máxima “ubi non est auditus, non effundas sermonem”. Sin embargo, agobiado ultimadamente bajo el peso de las penas canónicas, no puede disimular el profundo sentimiento que le han ocasionado las últimas disposiciones del Tribunal Eclesiástico relativas a su resistencia a la formación de la Estadística, o sea, registro civil.

El infrascrito, Sr. Provisor, ni es capaz ni tiene la ridícula pretensión de dar lecciones a nadie, ni menos en constituirse

en juez de las providencias del Prelado, pero el derecho natural de la propia defensa le permitirá manifestar que su resistencia no le parece un delito, sino arreglada a justicia y que por lo mismo no merecía el proceder del Tribunal. Pues irregular parece calificar de obstinada rebeldía la reclamación de un honorario señalado por una ley sinodal que cuenta setenta y tantos años de posesión y que se haya confirmada por el Concordato últimamente estipulado. No pudiendo negar la justicia de la demanda, se tomó el empeño de desvirtuarla con el especioso pretexto de la desobediencia, predisposición repugnante al carácter del que suscribe, ahogando de este modo los clamores de los súbditos, que equivale a la crueldad de negarles el derecho de quejarse, único desahogo de los desvalidos en la opresión del poder.

Es cierto que la divina ley manda a los súbditos la obediencia y que no podemos rechazar solo lo que nos desagrade, pero no es menos cierto que la obediencia debe ser racional y que los superiores que gobiernan deben respetar los derechos de los súbditos, porque no está en la potestad del que manda privar a ningún individuo de derecho alguno que le corresponda. No conocer esto es proclamar el más odioso despotismo, quedando aniquilados todos los derechos por la arbitrariedad del que gobierna. El superior que no reconoce

más que lo que es capricho y se persuade que los que obedecen existen únicamente para servirle y para promover su orgullo y vanidad, no tiene sentido verdadero de gobierno ni idea sana de rectitud y justicia.

La verdadera conducta del que manda consiste en la observancia de lo que prescribe la razón, la equidad y las leyes, porque la arbitrariedad engendra sediciones, de cuyas armas se valen los descontentos para sembrar discordias, perturbar el orden y la tranquilidad pública.

Así pues, el bien público, la verdadera civilización, la justicia que es la suprema, sin la cual nada se obra lícitamente, ni puede existir virtud verdadera, exigen no privar a particular alguno de los derechos que la ley le dispensa, porque el bien público es el bien de los particulares generalizados, por lo que el insulto contra los particulares por el pretexto del bien común es un verdadero “paralogismo” según la expresión de un célebre legista.

El derecho de los particulares no es un nombre vano: es don de la naturaleza y así no está en la potestad del que manda la libertad de destruirlo. Su violación es un crimen y su defensa nunca sería una terquedad ni un atentado. Sirva de prueba San León el Grande, quien castigó severamente a dos presbíteros que, por una vil condescendencia a las

disposiciones arbitrarias de su obispo Doro, no habían defendido la categoría de su ordenación, añadiendo que les había hecho gracia en la imposición de la pena, pues merecían la depuración canónica, porque un eclesiástico, aunque pueda humillar su persona, debe honrar siempre su puesto.

¡Cuán diferente son los tiempos y cuan diferente las opiniones de los hombres para apreciar los hechos y las cosas!

En el siglo V un Pontífice castiga a dos eclesiásticos por la omisión en defender, contra las órdenes de su prelado, el derecho de un puesto más o menos honroso y en el siglo 19 se castiga a un párroco por la exigencia de una retribución señalada por las dos supremas potestades y por la defensa de la inmunidad personal debida a su carácter según las leyes divinas y humanas “*Dei ordinatione, et canonicus sanctio tuo constituta*” dice el Tridentino en su sección 25.

Sr. Previsor, no tiene remedio, lo que se escribe se lee, y lo que se lee no se puede negar. Escrito está en el art. 33 del último Concordato, que los párrocos deben disfrutar, como parte beneficial, de los derechos de estola y pie de altar y que estos, marcados en la Sinodal, señalan por cada certificado de libros de partidas, que no pase de diez años,

cuatro reales. Esta ley es general sin excepción alguna, luego el Ayuntamiento está comprendido en esta obligación sin recurso. Ley que no se puede calificar de injusta sin una grave infamia a las dos supremas potestades.

Tampoco de no obligatoria porque eso daría ocasión a un trastorno general de ideas y de principios en el derecho público de las Naciones. No respetar un Concordato es aniquilar el vínculo sagrado de la fe pública. Es una ofensiva y descarada agresión a la moral, es hacer escarnio de la obligación de derecho natural que imponen los contratos, es finalmente barrenar las reglas y principios de la recta razón. Porque ¿qué otra garantía se ofrece al derecho de las partes, si en estos pactos solemnes falta la palabra real del Monarca? ¿Habría otro derecho en el mundo que ley odiosa a la fuerza? Y, si un pacto sancionado por la cabeza de la Iglesia, que es el depósito de la fe y las costumbres, no es justo, ¿qué ley humana merece el dictado de justa sobre la tierra?. Si la ley justa y la divina condición son términos sinónimos según expresión del apóstol ¿qué significan los ejemplos de los hombres, ni que son estos en presencia de la terminante orden de Dios? Tierra, polvo, ceniza, nada.

Y así es que el infrascrito no pudo oír sin la mayor sorpresa el decreto del Tribunal eclesiástico del 24 de marzo último, cuando para motivar la culpabilidad de su sentencia no le

niega el derecho, ni la justicia de la reclamación, ni se apoya en principio alguno canónico, ni legislativo, sino que se apela al ejemplo o conducta de los demás párrocos del Reino. ¡Terrible alternativa! El infrascrito presenta, para justificar su pretensión, las disposiciones canónicas confirmadas por el último Concordato, que es una sentencia definitiva y declarada ley de la Iglesia y del Estado, en cuya virtud surte sus efectos por espacio de once años, o lo que es lo mismo, pide con la ley en la mano y, en su contestación, el Sr Alcalde 1º apela de la decisión acordada al Tribunal del Prelado y S. E. I. apela al tribunal de los párrocos.

Sin duda debe ser muy débil la causa que para su defensa apela a semejante debilidades. Porque ¿de cuándo acá se estila en España la apelación del Tribunal superior al tribunal del inferior?, ¿de cuándo acá las sentencias de Roma se corrigen por el tribunal de los Obispos?, ¿de cuándo acá los párrocos gozan de la jurisdicción del fuero externo para admitir demandas y terminar los derechos de justicia?, ¿acaso se apela a este cuerpo como tribunal de la opinión y de la ciencia?, ¿y es procedente que las ovejas dirijan al Pastor y los discípulos enseñen al Maestro?, ¿no es a Pedro a quien se dijo apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos?. Cuando más la apelación a los Párrocos tendría su lugar si Roma no hubiese hablado; pero habló Roma por

el último Concordato: Ergo causa finita est.

Más, una vez que la cuestión se lleva al terreno de los hechos, prescindamos por un momento de todo lo supuesto y examinemos por la imparcialidad de la historia la fuerza de este nuevo argumento, del que no se había echado mano hasta ahora y es al presente el Aquiles de la causa. Para que este recurso tuviese alguna fuerza debería probarse primero que el don del acierto estaba vinculado al número y ciencia de los individuos. Al contrario, estremece recordar que las grandes caídas, las caídas ruidosas fueron patrimonio de los entendimientos más sublimes y de los sabios más eminentes, Salomón, Adán, Lucifer, sabios de primer orden: Tertuliano, Orígenes, Fenelón, Bonet, sabios de 2º orden y, unos y otros, pagaron su tributo a la debilidad. Y, para penetrar bien la futilidad de este miserable recurso, basta recordar que todo el clero del pueblo inglés, con muy pocas excepciones, mártires de su resistencia, ofreció con mano sacrílega su grano de incienso al ídolo del cisma; que toda Iglesia de Oriente se separó del centro de unidad, que deplora su extravío; que el ilustrado clero de Francia se postró lleno de temor a las plantas del déspota Luis XIV, a cuya insinuación se redactaron aquellos cuatro artículos funestamente célebres, condenados por una serie de Pontífices que forman las decantadas libertades galicanas,

que fueron, son y serán el motivo del dolor y de las lágrimas de la Iglesia universal; que este mismo clero sucumbió por segunda vez bajo del desgraciado Luis XVI, seducido por los artificiosos halagos de los filósofos del último siglo, quienes con las promesas más lisonjeras, obligaron al referido Clero a ceder de su derecho y a unirse con ellos en los Estados Generales, en nombre de un Dios de paz muerto desnudo en cruz, para no alarmar las conciencias, ni sembrar la discordia entre los hijos de una misma patria y en la razón en que todos iban a obtener la felicidad. Y este buen clero, este clero ilustrado y lleno de honradez y buena fe, se vio al momento y, en nombre de una religión toda de paz, desposeído de todas sus propiedades, desnudo, prescrito, deportado, arruinado y conducido a la guillotina. Enseguida se secularizó la religión y el Dios toda caridad fue sustituido por una pública ramera. ¿Y qué diremos del Episcopado? trescientos treinta y ocho obispos, los mayores sofistas que han conocido los siglos bajo el imperio del sanguinario Coprónimo, víctimas de la más vil adulación y cobarde condescendencia, firmaron unánimes la prescripción del culto de las sagradas imágenes.

Y ¿a quien no se llenan los ojos de lágrimas, el corazón de dolor, al oír al Pontífice Pío 7º exclamar en esta triste lamentación “pero al fin nos hemos deshonrado, esos

cardenales nos arrastraron a esa mesa y nos hicieron firmar” y Pío 7º, el grande, el sabio, el manso, el virtuoso, el santo, sufrió la mortificación de firmar con su propia mano la ratificación de un acuerdo solemne, aconsejado por un buen número de cardenales y de obispos. En una palabra, aunque sea doloroso el manifestarlo, apenas se podrá citar herejía, cisma, o apostasía de importancia que no debe su origen o protección a la ambición y artificiosa política de los Prelados. Sin un Acacio, un Focio, un Cranmer, un Jansenio, un Talleyrand y otros de la misma estopa, que enseñaron y franquearon el camino a los Gobiernos, no deploraría ahora la Iglesia los efectos de tan graves escándalos. Bastan y sobran estos ejemplos: lo 1º para manifestar que si los ejemplos o hechos justifican las acciones no habría ley, por santísima que fuese, que no se pudiese infringir; lo 2º para demostrar que el soberano don del acierto corresponde únicamente al sucesor de Pedro, en virtud de aquella solemne promesa: Tu eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella. Si los Atanasios, los Ambrosios, Crisóstomos, Hilarios y Cirilos honraron sus sillas con su heroico celo y santidad eminente, precisamente no fueron cortesanos y sí víctimas de la persecución y de la calumnia, por no separarse de la enseñanza del Vicario de J.C.

Si pues las lecciones de la historia nada enseñan ni aprovechan más que para formar fanáticos, espíritus suspicaces, alarmar las conciencias y perturbar el orden público decretése el exterminio de la historia y el destierro perpetuo de los cronistas que informan.

Sin embargo el infrascrito confiesa que, si su defensa no tuviese más objeto que la reclamación de unos intereses de tan ninguna importancia en su parroquia,, se acreditaría de un insensato que no sabía tener resignación en tan leve adversidad: pero su sumisión y silencio a otros sacrificios impuestos por las autoridades, en cuyas manos están los auxilios de nuestra subsistencia, que los suministran, los restringen o los suspenden a su arbitrio, acreditan que otro fin más elevado impulsa su resistencia, porque si es cierto que podemos renunciar y mirar con indiferencia los bienes terrenales y los derechos individuales, no así los que nos corresponden por nuestro carácter, porque aquellos son personales y estos no son nuestros, sino una inmunidad, honor o privilegio que afecta a todo el cuerpo eclesiástico que, por disposiciones reconocidas, viene gozando sin intromisión desde la fundación de la Iglesia.

Este honor o privilegio, que nos exime de la potestad civil de los cargos y negocios públicos y temporales, es un efecto o consecuencia necesaria de nuestra consagración, que nos

extrae del estado laical y nos destina exclusivamente a las funciones del culto que se tributa al Creador en reconocimiento de su dominio supremo. Es pues repugnante que los ministros de un Dios sean ministros de los hombres. Propio de los Príncipes temporales el servirse de ministros, ecónomos, y administradores profanos; pero ministros ungidos con el óleo santo, son exclusivamente propios del servicio de Dios. Imponer pues a los ministros del culto ministerios profanos, onerosos y serviles, es una profanación de su sagrado carácter, un abuso de las cosas santas, un verdadero sacrilegio, un deshonor que redundará en el mismo Dios que se honra en sus ministros.

Si al impío Baltasar costó el reino y la vida la profanación de los vasos sagrados del templo de Jerusalén, ¿ con qué desagrado mirará el Dios celoso de su Gloria el insultante desprecio de sus Pontífices, destinándolos a criados y sirvientes de aquellos mismos que les son inferiores en categoría, a quienes deben corregir, predicar el evangelio y abrirles las puertas del paraíso, remitiéndoles los pecados, llenándoles de las bendiciones del cielo que les dispensa diariamente, administrándole los sagrados misterios?, ¿y esta superior prerrogativa que los eleva sobre la esfera común de los hombres y, más aun de lo que permiten las proporciones de la naturaleza, no debería conciliarles antes

que desprecio, veneración y respeto?” Honora Deum ex tota anima tua, et honorifica sacerdotes” (Ecc.7.39).

Jesucristo, fundador de la Iglesia, no ejerció durante su permanencia entre los hombres negocios temporales, políticos, ni civiles, ni los encomendó a sus discípulos. Les intimó sus facultades y obligaciones, mandándoles enseñar a las naciones, consagrar la Eucaristía, administrar el bautismo, perdonar los pecados, organizar, conservar, dirigir y perpetuar su Iglesia por medio de leyes proporcionadas a este fin. Constantino el Emperador, bien penetrado de la divina misión del sacerdocio y conviniendo que no se pueden llevar tan sagrados deberes sin una total separación de los negocios temporales y una continua dedicación al estudio, a la oración, a las formidables ocupaciones propias de un estado tan perfecto, mira como una obligación suya el remover cuantos obstáculos pueden oponerse al libre ejercicio de las funciones del culto encomendadas a los ministros de la religión y, queriendo hacer pública y que tuviese efecto esta soberana resolución, la comunica por medio de una carta al Prefecto de África, “Quocirca eos homines qui in provinciam tibi creditam in Ecclesia catholica cui Caecilianus praest, huic sanctissimae religioni ministrant, quos clericos vocare consueverunt, ab omnibus omnino publicis functionibus immunes volumus conservari...”,

(Después de algunos comentarios en castellano continua con la cita en latín del 2º salmo de David para proseguir así:)

Aprended Gobernadores, aprended de este neófito (se refiere a David el niño ungido como rey de Israel) a aceptar a Dios y sus ungidos: respetad la reglas de la Iglesia y su disciplina, porque los Concilios generales y decretales de los Pontífices imponen excomunión mayor contra los violadores de la libertad eclesiástica: decretos y censuras que renueva el Tridentino en su sección 25 y que Benedicto XIV, por su bula “pastor bonus” del 1.744, reserva a S.S., negando a la sagrada penitenciaria la facultad de absolverlos.

Los soberanos Pontífices jamás han transigido sobre este punto, ni es probable que transijan, porque la libertad e independencia de la Iglesia es un dogma sin el cual la Iglesia no puede subsistir y, en todos los concordatos, han procurado con sumo cuidado quedase siempre a salvo la inmunidad y libertad de las personas eclesiásticas y, en prueba de esto, el artículo 4º del ultimo concordato se expresa en los siguientes términos: En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los Obispos y el Clero dependiente de ellos, gozan de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.

En este mismo sentido se expresa la legislación civil cuya conformidad con las sanciones de la Iglesia, la libertad del clero es una verdad de hecho tan antigua como la religión que jamás podrán destruir las nuevas ideas que rechazan la posesión de diez y ocho siglos.

Los emperadores paganos, aunque persiguieron a la Iglesia con un furor encarnizado, jamás obligaron a los sacerdotes a la formación de empadronamientos; ni estadísticas civiles o criminales.

Por lo mismo es bien extraña la máxima que sienta ser una obligación del Clero parroquial, lo que es una novedad en la disciplina de la Iglesia, origen fecundo de graves consecuencias, porque por este principio todo el Clero parroquial queda de un solo golpe bajo la dependencia de los empleados civiles para cualquier servicio del ministerio público, porque no se puede asignar la diferencia de un servicio a otro servicio, ni se les pone poner término a los límites.

Y, así, como un abuso conduce a otro abuso, una condescendencia de parte del Clero ocasiona otra nueva exigencia de parte de la potestad civil. Entablada estará la pretensión de que los párrocos pasemos, en ciertos días de la semana, al local de la escuela a explicar el Evangelio y la

doctrina cristiana bajo la inspección y dirección del director de la Universidad, para cuya disposición el pastor, el Ministro sagrado, el que tiene la legitima misión , los preceptos y los dogmas, todo queda subordinado a la autoridad de un lego, y como el que se subordina a otro le reconoce por superior y cabeza, ¿qué faltará para reconocer, a los menos, prácticamente, en España una Papisa como se reconoce en Londres?.

Sr. Provisor V.S. no desconoce que hay ocasiones en que las leyes más graves pierden su fuerza y la obediencia es un crimen. La ley natural y divina prescribe la conservación de la propia vida y, sin embargo, hasta el último soldado de una compañía reconoce que aquellas leyes no le obligan cuando el bien de la patria reclama el sacrificio de su persona.

Tampoco obligan los preceptos cuando su observancia redunde en desprecio de la Iglesia, su potestad, jurisdicción y disciplina. Podrá un sacerdote celebrar, no estando en ayuno, para evitar la muerte; pero no podrá verificarlo si se lo mandan en desprecio de la disciplina que prescribe el ayuno natural. Eleazar se deja sacrificar, antes de obedecer, por no quebrantar un precepto ceremonial de la ley de Moisés; y el Espíritu Santo le alaba porque la memoria de su muerte dejó a toda la Nación un ejemplo de virtud y fortaleza.

Tomas Becket es asesinado en el recinto del Santuario por no obedecer las órdenes de Enrique II, contrarias a la libertad y disciplina de la Iglesia y, sin embargo, la severidad de la crítica y la imparcialidad de la historia colocan al primero en el catálogo de los Santos y al segundo en el número de los asesinos.

¿Y quién ignora la heroica resistencia de Pio VI, Pio VII y Pio IX a las exigencias del siglo contra las temporalidades, disciplina y libertad de la Iglesia, aunque todas estas cosas no sean dogmas de fe?. Y, ciertamente, que contentarse con defender solamente con lo que se contiene en el Credo es quedarse a la mitad del camino de la salvación.

Últimamente, con semejantes exigencias, se distrae al Clero parroquial del cumplimiento de su deber, se le envilece en el concepto del pueblo y se le roba el prestigio y fuerza moral indispensables para hacer con fruto su alto ministerio: se forma un Clero secular subordinado a la Municipalidad, cuya autoridad, interpuesta a la del Prelado, destruye la jerarquía que inmediatamente le mina a él y que es absolutamente necesaria para no secularizar la religión con el trastorno de sus leyes.

¿Pero no será una acto de prudencia, se repone, el atenuarse a las circunstancias y ceder en parte por no

aventurar el todo? A esta réplica contestó ya Pío 7º en su carta de 29 de abril de 1821 escrita al arzobispo de Toledo cardenal Borbón diciendo: “Nos sabemos que se debe guardar la prudencia cristiana que se apoya en la virtud de Dios, más también que todos y, particularmente, los obispos deben tener estampado en su corazón que no es lícito cometer el más pequeño mal moral, el más leve pecado, aunque de ello se eviten graves males o se logren grandes bienes”. Todo lo dicho demuestra que si el infrascrito merece castigo es, porque con la resistencia a medias que opuso hasta ahora, no dejó de cooperar al desafuero del Clero condenado por los sagrados cánones. En cuya inteligencia Suplica a V.S. se sirva levantarle las censuras, dejando sin efecto el auto de 24 de marzo último o, de lo contrario, proveer al servicio parroquial por cuanto según el referido acuerdo debe quedar suspenso para el 5 de junio próximo. En cuyo caso solo le resta protestar y pedir a Dios resignación para sufrir las penas que le imponga Su Señoría, cuya vida guarde Dios muchos años.

Naranco y mayo 27 de 1.862. Rafael García del Valle.

**Relación de las circunstancias,
méritos y servicios de D. Manuel
García del Valle Buelta Lorenzana.**

Años de 1851 y 1873



N 0400.706

[illegible]

Relacion de las circunstancias meritos y servicios de D. Manuel
Gonzalez Vallaballa (hijo de la Marquesa).

Nacido en Cobachilla de Abasco, ayuntamiento de Villalbarca, partido
judicial de Almorox de Tordes, provincia de Sevil, el 27 de febrero de
1812; siguió la carrera en la Universidad Literaria de Oviedo; fue con
sacado cuatri de sus asignaturas; con la nota de sobresaliente y los demás
con la de notablemente aprobado; obtuvo el grado de bachiller a cuatro pl.
no veinte y cinco presen. en 1.º de julio de 1836 se recibió de Abogado en 5 de octubre
de 1838; ejerció la abogacia desde el 25 de Noviembre de dicho año
Ha desempeñado la 3.ª del Ayuntamiento de Villalbarca y la abogacia desde 1845 in
cluida hasta junio de 1848.

Ha prestado muchos servicios al país con riesgo de la vida persiguiendo y
capturando varios criminales. Se ha distinguido como individuo de la milicia
nacional en las diferentes batallas que con los demás individuos de la milicia se ha
batido contra las fuerzas enemigas del tirano y de la libertad; ha sido por su valor y
decision recomendado al Gobierno y recibido gracia de S. M.; Ha enfriado el y todo
su familia por el equívoco concepto muchos perjuicios ocasionados por los partidos
y columnas Carlistas. Deteniendo avarias sumas de dinero, ganados, comestibles y otros
que ha hecho prisioneros por las fuerzas de la columna del cacicillo; en octubre de
1836 de cuyo punto se libra al tiempo que un oficial de caballería le iba quitando el
cuello de un caballo temiendo la suerte de que por un impulso natural de ferocidad
le instantáneamente echase las manos encima por entre las patas de los caballos y un
localidad y en su auxilio habiendo corrido sus compañeros se escapa y hunde la persecu-
cion que le han hecho hasta que perdieron las esperanzas de detenerle a coger.

Por la Real Cédula del 28 de Mayo de 1849 fue nombrado promotor fiscal de Granada de
de Salinas y tomó posesion el 25 de junio, por cuyo partido se procesaba libremente
al criminal M. Amos terror del país al que no se atrevian la S. G. ni las autoridades
a castigarle, prometió el promotor reduciéndolo a prision y le ha conseguido hecho
decan el bien a bien. consta de la causa seguida el dicho año de 1852.

Por Orden de 14 de Agosto de 1850 fue trasladado a la promotoría de Buzinga
de la que tomó posesion el fin de dicho mes.

Por Orden del 4 de marzo de 1851 fue nombrado promotor la promotoría de Buzinga
la que no tiene prision por haber dejado sin efecto por otra del 25 del mismo
mes mandándole labrar a encargarse de la de Buzinga; en este partido el pro-
motor procura el descubrimiento de criminales graves insistiendo en
la practica de varias diligencias; intentaron los promotores reos

Nota previa.-

Relato extraído de un acta del Ayuntamiento de Villablino, en la época de los hechos, y de papeles manuscritos cedidos por “Manolín el del cine”

Trata el relato sobre la vida de un personaje nacido en Caboalles de Abajo, hermano del cura del Naranco, del que hemos hablado en el capítulo anterior, y que vivió algunos valerosos y peligrosos acontecimientos durante las guerras carlistas (1).

Méritos y servicios de D. Manuel García del Valle Buelta Lorenzana

Acta del Ayuntamiento de Villablino = En la Villa de Villablino a seis de julio de 1851, reunido el Ayuntamiento en mayoría por los señores que suscriben, bajo la Presidencia de D. Francisco Valero, por ante mí el escribano y secretario del mismo, de conformidad dijeron enterados de anterior solicitud; que todos han conocido desde la infancia al susodicho D. Manuel García del Valle, natural de Caboalles de Abajo, hijo legítimo de D. José Ramón García del Valle y de D^a Juana

Buelta, que ha seguido su carrera de abogado hasta que se recibió sobre el año 40 en la Universidad de Oviedo, que su conducta moral siempre fue de lo más pura y desapercibida, tanto de estudiante como de abogado y, en orden a las políticas, tiene dadas infinidad de pruebas de ser adicto al actual sistema constitucional y de libertad, pues como individuo que da la milicia nacional de este Ayuntamiento, siempre son de los primeros que se pusieron al frente y en las filas perseguía los enemigos habiendo dado en las varias refriegas que hubo con los antedichos cabecillas infinidad de pruebas de su decisión y patriotismo por las libertades patrias; que la casa de sus padres, como otras muchas, han sufrido muchas represiones con el tránsito y perseverancia momentánea de las fuerzas enemigas, pues le robaron centeno, cebada, muebles y hasta una yegua, con la pérdida de treinta y tres mil reales; que ha sido secretario de este Ayuntamiento desde el año de cuarenta y cuatro hasta junio de cuarenta y nueve, que fue nombrado promotor fiscal de Grandas de Salime, habiendo desempeñado su cometido, así como la profesión de abogado, con toda neutralidad, pureza, crédito y opinión relevantes y, en fin, también consta a la Corporación fue recomendado por el comandante Regalado al Gobierno de Su Majestad por sus buenos servicios que prestó en favor de la causa pública; es cuanto pueden

informar y decir en obsequio de la verdad y de la justicia, para que conste lo firmaron, de que yo el Secretario certifico = Francisco García Alfonso = Felipe Buelta Lorenzana = Francisco Valero = Manuel Buelta = José de Lama = Francisco Arias = Pedro Antonio García

Y así cuentan los papeles de Manolín la aventurera vida de D. Manuel García del Valle Buelta.

Nació en Caboalles de Abajo, Ayuntamiento de Villablino, partido judicial de Murias de Paredes, provincia de León, el 24 de febrero de 1812. Siguió la carrera en la Universidad de Oviedo, cursando cuatro de sus asignaturas con la nota de sobresaliente y las demás con la de notablemente aprobado. Obtuvo el grado de bachiller, a claustro pleno, con nómina de dieciséis pesetas, el 1º de julio de 1836, y se recibió de abogado en 5 de octubre de 1840, ejerciendo la abogacía desde el 25 de noviembre de ese año.

Desempeño la Secretaría del Ayuntamiento de Villablino y la abogacía desde 1844 hasta junio de 1849.

Ha prestado muchos servicios al país con riesgo de la vida, persiguiendo y capturando varios criminales. Se distinguió como individuo de la milicia nacional en diferentes batallas contra los enemigos del trono y la libertad. Ha sido, por su

valor y decisión, recomendado al Gobierno, y recibido las gracias de Su Majestad.

Sufrió él y toda su familia, por el expresado concepto, muchos perjuicios ocasionados por las partidas y columnas carlistas, llevándoles crecidas sumas de dinero, ganados, comestibles y alhajas. Fue hecho prisionero por las fuerzas de la columna del cabecilla Sena en octubre de 1836, de cuyo poder se libró, al tiempo que un oficial de Caballería le iba a quitar el cuello de un sablazo, teniendo la suerte de que, por un impulso defensivo e instantáneo, échale las manos y arrójale por entre las patas de los caballos y un lodazal, y, en su auxilio habiendo acudido sus compañeros, se escapó y burló la persecución que le hicieron hasta que perdieron las esperanzas de volver a cogerle.

Por orden ministerial del 28 de mayo de 1849 fue nombrado promotor fiscal (2) de Grandas de Salime y tomó posesión el 25 de junio, por cuyo partido se paseaba libremente el criminal M. Arias, terror del país, al que no se atrevían ni la Guardia Civil ni las autoridades a capturarlo. Prometió el promotor reducirlo a prisión y lo consiguió, luchando con él brazo a brazo. Consta de la causa seguida el dicho año de 1850.

Por orden ministerial de 18 de agosto de 1850 fue trasladado a la promotoría de Quiroga de la que tomó posesión el fin de dicho mes.

Por orden del 4 de marzo de 1859 fue nombrado para la promotoría de Becerreá, de la que no tomó posesión por quedar sin efecto la orden por otra del 25 del mismo mes, mandándole volver a encargarse de la de Quiroga. En este partido el promotor procuró el descubrimiento de criminales graves, insistiendo en la práctica de varias diligencias.

Los presuntos reos intentaron apagar la voz del ministerio fiscal, prometiendo hacerlo por medio de un tiro o de una puñalada y, efectivamente, lo pusieron en práctica, unos tiros entraron por la ventana del dormitorio, pasando dos balas sobre las almohadas, quedando ileso el promotor. Otro disparo se lo hicieron en el cazadero, sin resultado, por haber reventado el arma por donde apoyaba la mano izquierda el criminal. El primer impulso de venganza que tuvo el promotor lo sustituyó por el de la caridad, apenas le vio el destrozo de la mano causado por el arma. Le vio y aguantó a hacerle la primera cura, lavándole la mano destrozada en un arroyo, poniéndole un vendaje y el correspondiente estribo, sirviéndole además de apoyo para bajar de lo alto de la elevada montaña.

Antes le habían preparado una celada para despistar al promotor y echarle a los pastos de los peces en el Sil, de cuyo lazo se libró por la preocupación con que andaba escopeta en mano y, todo, por su celo de que la justicia se cumpliera, o por no levantar el brazo como algunos le aconsejaban para no caer en peligro.

Por Orden del poder ejecutivo del 28 de abril de 1869 fue promovido a la promotoría fiscal Benabarre, provincia de Huesca. Al recibir la Orden el promotor de Quiroga se encontraba gravemente enfermo en cama; en este estado estuvo asistido de facultativos hasta el 15 de junio y, aunque pidió prorroga de termino a que se le repusiera en su destino, no se la concedieron y tuvo el sentimiento de que se le declarara ausente; este prejuicio prosperó por Orden del 2 de marzo de 1872, por la que se le nombra promotor fiscal de Berga, de ascenso en la provincia de Barcelona: Tomó posesión el 28 de este mes. En este punto ha sufrido los mayores peligros, consiguiendo al modo bárbaro y salvaje del proceder de los que llamaban Carlistas, siendo más bien bandas de atroces criminales.

No mirando más que a los deberes de su destino, y obedeciendo estrictamente las órdenes del Gobierno, comunicadas por su digno e inmediato jefe, el Señor D.

Antonio de Tomás Prado, que mandaba anteponer el deber a deponer el peligro de la vida, el promotor de Berga así lo hizo.

Sería pródigo referir todos los pormenores, aunque todos eran graves, pero por no aparecer tedioso, referirme a grandes rasgos a algunos hechos:

1º, a consecuencia de la entrada al Castillo la noche del 2 de julio de 1872, se refugiaron, en la habitación y casa que habitaba el promotor, los oficiales del ejército Bantaser y Romeu; les cambió con ropa que habían pedido al dueño de la casa; les quitó la barba y los ocultó en una habitación llena de heces de buey y romero, prometiéndoles, bajo palabra de honor, no descubrirlos, aunque costase la vida.

La suerte quiso que a pesar de haber registrado dos veces la casa no los descubrieran, aunque llegaron a pinchar a uno con la bayoneta por entre las heces. Habiendo renunciado el promotor a denunciarlos, llegó al conocimiento de los carlistas, desprendiéndose de estos el deseo de venganza contra éste, tanto por este hecho como por las ofensas recibidas que, contra ellos, formulaba aún en lo más recio de las acometidas que hacían a la plaza, atacándola constantemente.

Del 6 al 7 de marzo de 1873 trataron los mandos de dar el asalto y lo consiguen, apoderándose de la guarnición y

asesinando posteriormente a los voluntarios de la libertad, a pesar de haberles prometido el respeto a sus vidas. En esta ocasión quedó solo el promotor con toda la documentación del juzgado, poniéndose las demás dependencias a salvo; procuró ocultar de la manera que pudo lo más importante, especialmente un pleito interesante a la Hacienda.

Al otro día intentaron franquear el despacho del promotor, puesto que no había otra persona en el juzgado con quien entenderse. Les recibió diciéndoles que jamás consentiría que, como funcionario, hubiera de faltar a su deber entregando voluntariamente lo guardado bajo su custodia.

En el acto recibió un fuerte golpe que le produjo la lesión llamada rotura de ingle izquierda. Creyendo haber llegado el momento su asesinato, hizo rodar al que le asestó el golpe por las escaleras abajo en las que se hallaba el juzgado que estaba mandando y subió como pudo al tejado de la casa para estrellarse en la calle antes de que fuese presa de la ferocidad y llevar una muerte inevitable a manos de aquellos. Le salvó de este drama la aproximación de la columna del inolvidable Cabrinetty (3).

Corrió el tiempo y el juzgado se restableció. Entre julio y agosto de este año insistieron los carlistas en volver a tomar la plaza con más ahínco después de haber causado, tanto

ellos como los que se decían republicanos, todo género de desmanes, o sea, incendios, violaciones, profanando, robando, asesinando, causando terror y espanto de todos los habitantes, dejando casi desnuda la población y al observar, halló la marcha del Sr. Juez, escribano, procuradores y hasta del alcalde, quedando solo el promotor con toda la documentación”.

NOTAS

(1).- La Tercera Guerra Carlista, guerra civil española entre 1872 y 1876 enfrentó por tercera vez a los partidarios de Carlos el duque de Madrid, pretendiente al trono con el nombre de Carlos VII, contra el gobierno de Amadeo (1871-1873), posteriormente, la 1ª República Española y aún con el rey Alfonso XII.

El pretendiente al trono carlista, Carlos VII, ordenó que el día 21 de abril de 1872 se alzase toda España al grito de ¡Abajo el extranjero! ¡Arriba España!

La insurrección contó con fuerzas bien organizadas y armadas dotados de mandos profesionales y el apoyo de la población rural de las zonas montañosas, donde las condiciones para la guerra de guerrilla tenía sus ventajas afectando principalmente al Norte, Vascongadas, Navarra y

Cataluña, enemiga de los Borbones desde la guerra de Sucesión.

La relación de las circunstancias, méritos y servicios de D. Manuel García del Valle Buelta, cuando habla del año 1873 se enmarca en los hechos ocurridos dentro de la ciudad de Berga, plaza fortificada de Barcelona, con muralla y castillo, que sitiada, tras varios intentos, es tomada por los carlistas.

Así lo cuenta el mismo Carlos VI:

“La entrada de mí hermano reactivó la guerra en Cataluña. Dos hechos significativos marcaron esa entrada. La toma de Ripoll, 16 de marzo de 1873 y la toma de Berga, el 27 de marzo de 1873. Esta última batalla fue significativa para nuestro ejército pues, como botín, recogimos 500 fusiles Remington, 8.500 fusiles Berdan, 1.200 carabinas y 340.000 cartuchos.

El 30 de junio de 1873, los Reales Ejércitos Carlista de Cataluña subieron a Montserrat, porque mi hermano quería consagrar nuestro ejército al Sagrado Corazón de Jesús. Mi cuñada me describió así aquel glorioso día:

«...ir todos nosotros a este milagroso y maravilloso santuario, venerado con entusiasmo por Cataluña, y que tantas veces saludábamos desde lejos, suplicando nos ayudase la Virgen

Santísima desde su trono catalán. La Virgen tiene muchos tronos terrenales, pero a Montserrat lo consideramos como el más importante, aunque el Pilar es el primero...”

En marzo de 1875, acabó la guerra en Cataluña con la toma de la Seo de Urgel por las fuerzas gubernamentales. A lo largo del mes de febrero de 1876 los carlistas, tras varias derrotas, acabaron perdiendo Estella, su “capital”, y don Carlos huyó a Francia al grito de "volveré". Y así finalizó la guerra del Norte.

(2).- Promotor fiscal: el funcionario letrado de Justicia que ejercía de fiscal en los juzgados de 1ª instancia.

(3).- Los carlistas abandonaron Berga al día siguiente de tomarla y saquearla ante la imposibilidad de hacer frente a la llegada de las fuerzas gubernamentales del brigadier Cabrinetty, lo que hizo que Manuel García del Valle Bueta se salvara. (Cabrinetty moriría en julio de 1873 en la emboscada que le tendieron las fuerzas carlistas catalanas, 1200 hombres bajo el mando de Savalls, en Alpens).

Carnavales en Caboalles de Abajo

Año de 1894

[illegible]



Nota previa:

Esta transcripción es sobre el texto que acompaña a una de las fotos.

Carnavales en Caboalles de Abajo

Carnavales hechos por todos los vecinos del pueblo de Caboalles de Abajo, jóvenes y viejos, en el año de 1894. Se formaron dos batallones de soldados, uno de jóvenes españoles y el otro de moros. Un vecino de este pueblo, Francisco Sierra, que estuvo en toda la Guerra del Norte, un mes antes de estas fiestas empezó a enseñar la instrucción a todos los que habían intervenir en la fiesta. Al mismo tiempo se hicieron los fusiles y bayonetas para los cristianos y las espingardas y las gumías para los moros. Las mujeres perfeccionaron los pantalones, chaquetillas y los roses para aquellos y, para los moros, las chilabas y el turbante. El Domingo de Carnaval se fue a Caboalles de Arriba y a Orallo, y el lunes, como era costumbre de todos los pueblos, se bajó al Ayuntamiento de Villablino. Después de pedir permiso a las autoridades locales y a la Guardia Civil se celebró, en la Vega de Villablino, un combate entre los moros y cristianos, en cuya pelea se dispararon tiros con pólvora, terminando con la victoria

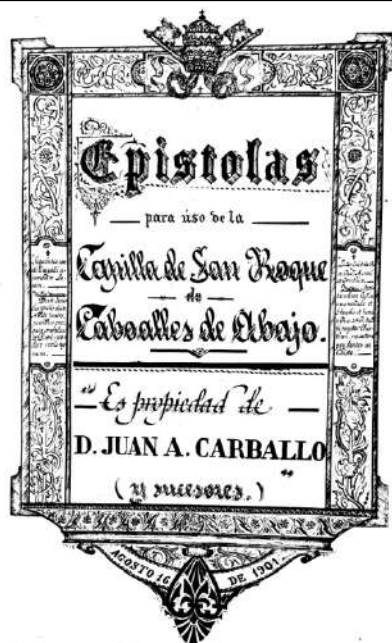
de los cristianos. Después del combate, y en la plaza de Villablino, se celebró un Consejo de Ministros, en el cual estaba representado el entonces Ministro de la Nación Don Práxedes Mateo Sagasta para determinar el castigo que había de imponerse a los vencidos. Las fotografías originales de estos festejos fueron tomadas por los profesores de Sierra Pambley y, después de pasar el tiempo, sesenta y un años, Manuel García García las amplió

Cesión Capilla San Roque
y donación de ropas y alhajas

Inventario

de las ropas alhajas y demás efectos donados por Don Juan Alvaroz Caballero y Bernal vecino de Cabralles deo. N. B. a la Capilla que bajo la advocación de San R. que construyó y fundó dicho donante. a sus expensas en este pueblo de la metropolitana. y de la cual tiene hecho cesión a la parroquia de San Juan de Cabralles segun deponen los testigos de la Escritura. que el canónigo Don J. de la Divina tiene aceptada, y cuyo inventario formalizan el canónigo y el expresado abnante en la forma siguiente:

Núm. de orden	Expresión de los efectos donados.	Valor	
		Reales.	cent.
1	Un retablo con un altar cómodo. de madera de nogal tallada y barnizada con sus cajones.		
2	Una figura de San Roque pintada al óleo en tamaño no regular		
3	Un crucifijo de madera con figura de Cristo crucificado sobre la parte superior del retablo.		
4	Los vitrales de madera nogal torneada, una para el altar y otros de pie dos vitrales incrustados en madera para los cantores.		
5	Unas margaritas para sacan la imagen en procesión de madera de nogal torneada con vitrales.		
6	Unos cuerpitos de metal de peso 90 libras		
7	Unos vitrales de altar, piedra de mármol blanco.		
8	Unos Caliz y patena con un nichonilla de platina con dorado lustre, nubes. "Romas." tiene grabado el Caliz el nombre del donante para su guarda (1779)		
9	Una coronilla de metal blanco, pequeña.		
10	Unos puercos...		



Inventario

De las ropas, alhajas y demás efectos donados por Don Juan Álvarez Carballo y Bueno, vecino de Caboalles de Abajo, a la capilla que, bajo la advocación de San Roque, construyo y fundó dicho donante a sus expensas para este pueblo de su naturaleza, y de la cual tiene hecho cesión a la parroquia de Santa María de Caboalles, según de por menos consta de las Escrituras que el Excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis tiene aceptada, y cuyo inventario formaliza el párroco y el expresado donante en la forma siguiente

Expresión de los efectos dorados

- 1.- Un retablo con su altar, cómoda de madera de nogal tallada y barnizada, con sus cajones
- 2.- Una efigie de San Roque pintada al óleo de tamaño regular
- 3.- Un crucifijo de madera con efigie al óleo, coronado sobre la parte superior del retablo.

- 4.- Dos atriles de madera nogal torneada, uno para el altar y otro de pie con letreros incrustados de madera para los cantores.
- 5.- Unas angarillas para sacar la imagen en procesión, de madera de nogal torneadas con letreros
- 6.- Una campana de metal, de peso 95 libras.
- 7.- Dos aras de altar piedra de mármol blanco
- 8.- Un cáliz y patena con su cucharilla de plata, con dorado los tres, tiene grabado el cáliz el nombre del donante y año en que se hizo 1895
- 9.- Una campanilla de metal blanco pequeña.
- 10.- Dos vinajeras de cristal con escrituras de metal blanco
- 11.- Un platillo ovalado de metal blanco para las anteriores
- 12.- Un crucifijo grande de bronce amarillo, labrado con pie de tres caras para el altar.
- 13.-Cuatro candeleros de igual tamaño, clase y dibujo
- 14.- Tres sacras cromo litografiadas con cristal y marco dorado
- 15.- Un misal romano, edición de lujo, canto y broches dorados y con registros.

16.- Una casulla estola, manipulo, paño de cáliz y bolsa de corporales, de un tono blanco floreado, galón dorado y forro amarillo con fecha y nombre del donante 1895

17.- Otra casulla completa y media china encarnada, galón dorado y floreadas con iguales piezas que la anterior forro color rosa y marcada igual

18.- Dos cíngulos algodón, de color

19.- Dos albas de hilo superior con encaje ancho, la una diferente del anterior

20.- Dos juegos de corporales, unos mayor tamaño que otros, de hilo fino con puntillas, provistos de purificadores, palia e hijuela

21.- Un paño de hilo para manos

22.- Una sabanilla de hilo superior con ancha puntilla para el altar

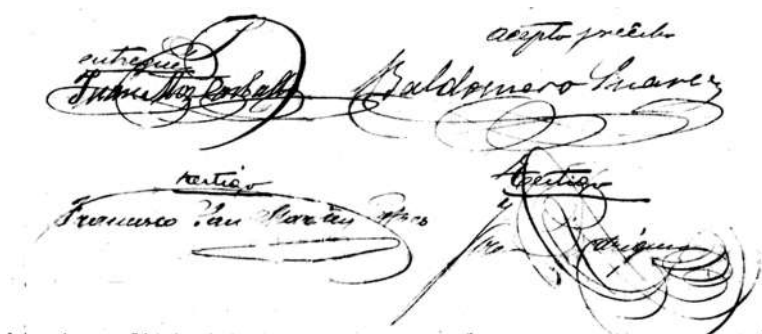
23.- Una hijuela de seda blanca, bordada en oro con flor de lis y las iniciales de Jesucristo

24.- Una palia ídem de la anterior con las iniciales de María, que ambas fueron regalo de M.B. en primero julio de 1895.

De cuyos efectos, a que se refiere el presente inventario, don Juan Álvarez Carballo Bueno hace formal donación y entrega para uso de la Capilla expresada de San Roque, que,

aceptados por el párroco don Baldomero Suárez, éste recibe y se hace cargo de ellos, siendo testigos de este inventario y entrega para su validez, Don Francisco San Martín Ares, presbítero, soltero, mayor de edad, profesor de la ermita, residente accidentalmente en éste, y don José Rodríguez Riesco, secretario del juzgado y Ayuntamiento de Leitariegos, ambos sin excepciones, los cuales lo firman por duplicado con los señores donante y párroco referidos, en

Caboalles de Abajo, a 16 de agosto de 1900



Adicción al anterior inventario

- 1.- Dos libros llamados epistolario (epístolas y evangelios), lujosamente encuadernados en cuero, canto dorado y registros (rotulados).
- 2.- Dos candelabros de hierro fundido, tamaño regular con aparatos para seis velas cada uno
- 3.- Un confesionario superior de madera de nogal, tallado

- 4.- Un incensario superior dorado, tamaño regular con la inscripción "Regalo de J.A.C año 1902".
- 5.- Una naveta y cucharilla del propio metal, con igual marca.
- 6.- Un caldero y acetre de igual metal y marcas

Para que conste se firma la presente adición en

Caboalles a 25 de enero de 1904



Roldonado García
Antonio de la

Juan Rodríguez
Rodríguez

Préstamos a Manuela Ribas

Año de 1897

[illegible]

Dichas fincas aparecen según con-
 fesion del dueño sin carga ni gravamen
 de ninguna clase, y se cargan
 con la cantidad de veinte y cinco
 reales total por cada una de ellas; con lo
 que se pague a los dueños de las fincas de
 Arguamén de este documento, y
 al mismo tiempo a
 D. Mamula de la
 finca de... si descendier a finca la canti-
 dad de la decenas veinticinco pesos
 importe de esta obligación, con lo que
 se cobren las fincas, y pague a los
 enajenados, quedando por consignación
 de los efectos el constante referido; por
 lo que se pague a los dueños de las fincas

Dijo yo: Manuelo Nolasco, que se recibió de D. Juan
Oliv. Carbillo y Nuevo, vecino, que como, la do, de este pueblo de
Caboalle, de abajo, la cantidad de cincuenta y cinco piculos en
salida de préstamo, cuya cantidad me comprometo a devolverle den-
tro del término de dos meses, que empiezan a contarse desde el día
de la fecha; y que si al vencimiento de dicho plazo no me fuere po-
sible hacerle la entrega de dicha cantidad como igualmente la de-
vra obligación posterior a este resguardo, me comprometo a
hipotecar dichas do, cantidades, en la tierra linar de huerto
de Tinto a la presa del molino, lindante con propiedad del
D. Juan.

Y para que conste doy el presente que no firmo por no-
tor, y a mi ruego lo hacen los testigos, D. Felipe Alvarez, Nicu, a
cino de Robles, y D. Felisiano González, García, que lo es de este pue-
blo de Caboalle de abajo y Mayo 20 de 1895. -

Acto 55/1111

Felipe Alvarez

Felisiano González

Agustín
Carbillo

En el pueblo de Caboalles de Abajo a quince de mayo de mil ochocientos noventa y dos, digo yo, Manuela Ribas Cosmen, mayor de edad, viuda, labradora y vecina de este pueblo, que recibí de don Juan Álvarez Carballo y Bueno, en concepto de préstamo, la cantidad de doscientas veinticinco pesetas y, como en la actualidad carezco de fondos, para devolverle dicha cantidad adjudico en pago las fincas siguientes

1ª.- Una linar en este término, sitio del puente, de medio cuartal de cabida próximamente, que linda poniente con presa del molino del adjudicatario señor Carballo, mediodía finca linar de Alonso Sierra Pambley, poniente con camino del molino y linar de Leonor Proto y norte con presa del molino del adjudicatario.

2ª.- Otra tierra en dicho termino y sitio de Las Longas, de un cuartal próximamente, linda oriente tierra de Francisco Sierra, sur con mato, oeste con tierra de Alonso Sierra y norte tierra de herederos de Francisco García.

Dichas fincas parece, según confesión del dueño, sin carga y gravamen de ninguna clase y se las adjudica por la cantidad arriba expresada total, importe de la dejada; con la condición de que si desde la fecha de otorgamiento de este documento, primero de enero próximo, la compareciente doña Manuela Ribas Cosmen

devolviera al acreedor señor Carballo la cantidad de las doscientas veinticinco pesetas, importe de esta obligación, ésta le irá a retrovender las fincas objeto de esta enajenación, quedando por consiguiente sin efecto el contrato referido, pero, si así no lo hiciere dentro del plazo marcado, quedará perfecta e irrevocable la adjudicación y dueño de las fincas el señor Carballo.

Para en el caso de que la deudora doña Manuela retrajera las fincas para sí dentro del plazo marcado, toda vez contribuyera con su llevanza hasta el primero de enero referido, sin renta de ninguna clase, se obliga a abonar al Sr Carballo, por el importe de su crédito, un siete por ciento anual, tomando solo en cuenta el importe que corresponda a cada mes el día de la rescisión de este contrato.

Hallándose los dos comparecientes presentes, aceptan con las cláusulas antedichas y firman con los testigos Don Baldomero García y Don Eduardo Álvarez, vecinos de Caboalles y de Murias respectivamente, después de acreditar la condición de ser mayores de edad y de no tener tacha legal para hacerlo, con la fecha que encabeza. No firma la compareciente Manuela porque dijo no saber y lo hace el testigo don Baldomero García entre renglones = al día de primero de enero próximo = vale =



Digo yo, Manuela Ribas Cosmen, que he recibido de Don Juan Álvarez Carballo y Bueno, vecinos que somos los dos de este pueblo de Caboalles de Abajo, la cantidad de cincuenta y cinco pesetas en calidad de préstamo, cuya cantidad me comprometo a devolver dentro del término de dos meses, que empiezan a contar desde el día de la fecha y que, si al vencimiento de dicho plazo no me fuese posible hacerle la entrega de dicha cantidad, cómo igualmente la de otra obligación posterior a este resguardo, me comprometo a hipotecarle dichas dos cantidades en la tierra linar de huerto de junto a la presa del molino, lindante con propiedad del Don Juan.

Y, para que conste, doy el presente, que no firmo por no saber y a mi ruego lo hacen los testigos don Felipe Álvarez Riesco, vecino de Robles, y don Felicísimo González García que lo es de este pueblo.

Caboalles de Abajo y mayo 20 de 1895



Manuela Ribas Cosmen
Felipe Álvarez Riesco
Felicísimo González García
Carballo

Cuentas

Importa el interés del primero de las 225 pesetas..... 15,75

Entregado a cuenta 100 de las 225

Ídem del segundo de 125..... 8,75

Ídem del tercero de 125..... 8,75

total de intereses vencidos33,25

De estos intereses se le perdonan la mitad de un importe quedando
.....16.50

De préstamo en dinero.....5

Por la adjunta28,75

Un recibo de fecha 20 de mayo del 95 sin interés..... 55

Prestado en 27 dbre de 1895 también sin interés..... 55

Importe de esta obligación.....125

Total 30 de diciembre años 95285, 25 Ptas

Se rebajan por este concepto 160 pesetas que pagó a medio de un cuartal de tierra en Las Longas y dos en la Grandilla, verificado este hecho como compra una según documento privado y se queda en pesetas..... **125,25** y por esto solo paga interés

Otra:

Advertencia y resumen para su liquidación

Importándose la deuda en la fecha expresada (30 diciembre 95) de 285,25 pesetas, se rebaja por las tierras vendidas 160 pesetas; más como intenta recuperarlas se rebajan tan solo 60 pesetas quedando el pie de deuda en 225,25 y suponiendo por esta cantidad desde aquella fecha y motivo hasta hoy el 6 % de interés, que importa 25 pesetas, se totalizan y es la efectiva deuda 250,25 pesetas.

Caboalles, septiembre 14 de 1897

Ídem 25,25 del expediente posesorio en Villablino, ídem 3 cédulas, ídem 9,62 de los derechos en Murias.

Suma.....	250,25
Expediente posesorio en Villablino.....	25, 25
Ídem en Murias.....	9,62
Las tres cédulas.....	4, 60
Suma total	289, 72
diciembre 97 dio a cuenta	275
Quedó a deber.....	14,72

Diligencia de pago

Yo, Juan Álvarez Carballo, hago constar por el presente que, recibido las cantidades arriba expresadas en las liquidaciones que preceden, procedentes de los préstamos de que era en deber Manuela Rivas Cosme, de esta vecindad, me doy por pago y satisfecho de todo cuanto pudiera deberme hasta el día de la fecha, renunciando a su favor cuanto resultase en contra. Para su resguardo, y a fin de que conste, le devuelvo estos recibos unidos de que trata la liquidación precedente para que use de ellos en la forma que mejor le convenga a sus intereses.

Caboalles de Abajo, noviembre 4 de 1897

Pagado y satisfecho,

*Manoal Rivas
Caboalles*

BIBLIOGRAFÍA

1.- Real Ejecutora 1549

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

2.- Padrón 1693

Real Chancillería de Valladolid

3.- Catastro Ensenada 1752

FamilySearch

4.- Padrón de 1761

José Luis Gómez Barthe

5.- Padrón de 1826

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

6.- Padrón de 1837

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

7.- Listas de mozos en quintas desde 1846

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

8.- Padrón de 1851

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

9.- Padrón de 1881

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

10.- Carta de poder de los vecinos de Laciana

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

11.- Elecciones de oficios en 1666

Real Chancillería de Valladolid

12.- Agravios de Don Gaspar Gago

Real Chancillería de Valladolid

13.- Reclamación hidalguía de Pedro de Ribas

Familia Álvarez Fernández

14.- Fraude en padrones del Cº de Laciana

Real Chancillería de Valladolid

15.- Embarque de Manuel Silvestre a Indias

Real Chancillería de Valladolid

16.- Pleito contra D. José Rosón

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

17.- Tránsito del Puerto de Leitariegos

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Villablino

18.- Pleito de Villager contra Caboalles de Abajo

Real Chancillería de Valladolid

19.- Rafael García del Valle

Familia García Valcárcel

20.- Manuel García del Valle

Familia García Valcárcel

21.- Carnavales en Caboalles de Abajo

Familia García Valcárcel

22.- Cesión de la Capilla de san Roque

Iglesia de Caboalles de Abajo

23.- Préstamos a Manuela Ribas

Familia Álvarez Fernández

Este libro es el primero de una trilogía que, sobre la Historia de Caboalles de Abajo, del siglo XVI al XIX, quiero publicar.

Está focalizado al conocimiento de los nombres de aquellas personas que hicieron la historia del pueblo, así como sus formas de vida, plasmadas en la transcripción de catorce documentos que nos describen la realidad cotidiana de aquellos tiempos.



Manuel García Valcárcel, nacido en Caboalles de Abajo e Ingeniero Superior del ICAI, ejercí mi profesión en el ámbito de las centrales nucleares españolas. Actualmente jubilado, dedico mi tiempo al estudio y transcripción de documentos relativos a la historia de mi pueblo.

Libro publicado: “Caboalles de Abajo, Genealogía, hechos y costumbres, 1649-1700”. Club Xeitu 2020.